



КонсультантПлюс

Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ
(ред. от 23.03.2026)
"Об электроэнергетике"

Документ предоставлен [КонсультантПлюс](#)

www.consultant.ru

Дата сохранения: 19.06.2026

26марта2003года

N35-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

Принят
Государственной Думой
21 февраля 2003 года

Одобен
Советом Федерации
12 марта 2003 года

Список изменяющих документов

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ,
от 30.12.2004 N 211-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 04.11.2007 N 250-ФЗ,
от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ,
от 09.03.2010 N 26-ФЗ, от 26.07.2010 N 187-ФЗ, от 26.07.2010 N 188-ФЗ,
от 26.07.2010 N 189-ФЗ, от 27.07.2010 N 191-ФЗ, от 28.12.2010 N 401-ФЗ,
от 07.02.2011 N 8-ФЗ, от 08.03.2011 N 33-ФЗ, от 04.06.2011 N 123-ФЗ,
от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 19.07.2011 N 248-ФЗ, от 06.12.2011 N 394-ФЗ,
от 06.12.2011 N 401-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 29.06.2012 N 96-ФЗ,
от 30.12.2012 N 291-ФЗ, от 05.04.2013 N 35-ФЗ, от 06.11.2013 N 308-ФЗ,
от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 20.04.2014 N 83-ФЗ, от 21.07.2014 N 217-ФЗ,
от 14.10.2014 N 307-ФЗ, от 29.12.2014 N 466-ФЗ, от 29.06.2015 N 160-ФЗ,
от 13.07.2015 N 224-ФЗ, от 13.07.2015 N 233-ФЗ, от 03.11.2015 N 307-ФЗ,
от 30.12.2015 N 450-ФЗ, от 30.03.2016 N 74-ФЗ, от 01.05.2016 N 132-ФЗ,
от 23.06.2016 N 196-ФЗ, от 03.07.2016 N 268-ФЗ, от 28.12.2016 N 508-ФЗ,
от 30.06.2017 N 129-ФЗ, от 18.07.2017 N 176-ФЗ, от 29.07.2017 N 216-ФЗ,
от 29.07.2017 N 273-ФЗ, от 29.12.2017 N 451-ФЗ, от 29.06.2018 N 172-ФЗ,
от 19.07.2018 N 208-ФЗ, от 29.07.2018 N 254-ФЗ, от 29.07.2018 N 271-ФЗ,
от 29.07.2018 N 272-ФЗ, от 27.12.2018 N 522-ФЗ, от 02.08.2019 N 262-ФЗ,
от 02.08.2019 N 300-ФЗ, от 27.12.2019 N 471-ФЗ, от 27.12.2019 N 478-ФЗ,
от 24.04.2020 N 141-ФЗ, от 31.07.2020 N 281-ФЗ, от 08.12.2020 N 402-ФЗ,
от 29.12.2020 N 480-ФЗ, от 30.12.2020 N 534-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ,
от 16.02.2022 N 12-ФЗ, от 01.05.2022 N 127-ФЗ,
от 11.06.2022 N 174-ФЗ (ред. 02.11.2023), от 21.11.2022 N 461-ФЗ,
от 13.06.2023 N 240-ФЗ, от 13.06.2023 N 253-ФЗ, от 04.08.2023 N 489-ФЗ,
от 19.10.2023 N 501-ФЗ, от 19.10.2023 N 503-ФЗ, от 02.11.2023 N 516-ФЗ,
от 25.12.2023 N 622-ФЗ, от 14.02.2024 N 19-ФЗ,
от 13.07.2024 N 185-ФЗ (ред. 08.08.2024), от 08.08.2024 N 221-ФЗ,
от 08.08.2024 N 232-ФЗ, от 08.08.2024 N 309-ФЗ, от 08.08.2024 N 311-ФЗ,

от 25.10.2024 N 349-ФЗ, от 31.07.2025 N 304-ФЗ, от 27.10.2025 N 391-ФЗ,
от 23.03.2026 N 63-ФЗ)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определяет полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии.

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 191-ФЗ)

Статья 2. Законодательство Российской Федерации об электроэнергетике

1. Законодательство Российской Федерации об электроэнергетике основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального закона и иных регулирующих отношения в сфере электроэнергетики федеральных законов, а также указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, принимаемых в соответствии с указанными федеральными законами.

(в ред. Федеральных законов от 29.06.2015 N 160-ФЗ, от 23.06.2016 N 196-ФЗ)

2. Законодательство Российской Федерации об электроэнергетике в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории международного медицинского кластера, применяется с учетом особенностей, установленных Федеральным законом "О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

(п. 2 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 160-ФЗ)

3. Законодательство Российской Федерации об электроэнергетике в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территориях инновационных научно-технологических центров, применяется с учетом особенностей, установленных Федеральным законом "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

(п. 3 введен Федеральным законом от 29.07.2017 N 216-ФЗ)

Статья 3. Определение основных понятий

(в ред. Федерального закона от 27.10.2025 N 391-ФЗ)

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) электроэнергетика - отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе

производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения;

2) Единая энергетическая система России - электроэнергетическая система, расположенная в пределах территории Российской Федерации, в состав которой входят объединенные электроэнергетические системы и образующие их территориальные электроэнергетические системы и централизованное оперативно-диспетчерское управление которой осуществляется системным оператором электроэнергетических систем России (далее - системный оператор);

3) электроэнергетическая система - совокупность объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, связанных общим режимом работы в едином технологическом процессе производства, передачи и потребления электрической энергии в условиях централизованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике;

4) субъекты электроэнергетики - лица, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической, тепловой энергии и мощности, приобретение и продажу электрической энергии и мощности, энергоснабжение потребителей, оказание услуг по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, управлению изменением режима потребления электрической энергии, сбыт электрической энергии (мощности), организацию купли-продажи электрической энергии и мощности;

5) потребители электрической энергии - лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд;

6) потребители мощности - лица, приобретающие мощность, в том числе для собственных бытовых и (или) производственных нужд и (или) для последующей продажи, лица, реализующие электрическую энергию на розничных рынках, лица, реализующие электрическую энергию на территориях, на которых располагаются электроэнергетические системы иностранных государств;

7) оптовый рынок электрической энергии и мощности (далее - оптовый рынок) - сфера обращения особых товаров - электрической энергии и мощности, услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии в рамках Единой энергетической системы России в границах единого экономического пространства Российской Федерации с участием крупных производителей и крупных покупателей электрической энергии и мощности, а также иных лиц, получивших статус субъекта оптового рынка и действующих на основе [правил](#) оптового рынка, утверждаемых в соответствии с настоящим Федеральным законом Правительством Российской Федерации. Критерии отнесения производителей и покупателей электрической энергии к категории крупных производителей и крупных покупателей устанавливаются Правительством Российской Федерации;

8) субъекты оптового рынка - юридические лица, имеющие статус субъекта оптового рынка, полученный в порядке, установленном настоящим Федеральным [законом](#) и [правилами](#) оптового

рынка;

9) розничные рынки электрической энергии (далее - розничные рынки) - сфера обращения электрической энергии вне оптового рынка с участием потребителей электрической энергии;

10) объекты электросетевого хозяйства - линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование;

11) услуги по передаче электрической энергии - комплекс организационно и технологически связанных действий, в том числе по оперативно-технологическому управлению, которые обеспечивают передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с обязательными требованиями и совершение которых может осуществляться с учетом особенностей, установленных [пунктом 11 статьи 8](#) и [пунктом 2 статьи 26](#) настоящего Федерального закона;

12) оперативно-технологическое управление - комплекс мер по управлению технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, осуществляемых собственниками или иными законными владельцами данных объектов и (или) установок в соответствии с диспетчерскими командами и распоряжениями субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и (или) по согласованию с таким субъектом в отношении линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок, технологический режим работы и эксплуатационное состояние которых влияют на электроэнергетический режим работы электроэнергетической системы, либо самостоятельно или в координации с иными субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии в отношении иных линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок;

13) оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике - комплекс мер по централизованному планированию и управлению технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, осуществляемых субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в отношении определяемых им в установленном Правительством Российской Федерации порядке линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, технологический режим работы и эксплуатационное состояние которых влияют на электроэнергетический режим работы электроэнергетической системы и могут изменяться только по диспетчерской команде субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике или по согласованию с таким субъектом, а также мер по проектированию развития электроэнергетической системы;

14) услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике - комплекс мер по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, осуществляемых в целях обеспечения надежного функционирования и развития электроэнергетической системы;

15) энергосбытовые организации - организации, осуществляющие энергосбытовую деятельность;

16) цены (тарифы) в электроэнергетике - система ценовых ставок, по которым

осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность), а также за услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках (далее - цены (тарифы));

17) социальная норма потребления электрической энергии (мощности) - определенное количество (объем) электрической энергии (мощности), которое потребляется населением и приравненными к нему категориями потребителей, в пределах которого и сверх которого поставки электрической энергии (мощности) осуществляются по различным регулируемым ценам (тарифам);

18) величина перекрестного субсидирования - размер финансовых средств, который учитывается при осуществлении государственного регулирования цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии и (или) [сбытовых надбавок](#) гарантирующих поставщиков для потребителей (покупателей) на розничных рынках, но не учитывается при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии и (или) [сбытовых надбавок](#) гарантирующих поставщиков для населения и приравненных к нему категорий потребителей;

19) двусторонний договор купли-продажи электрической энергии - соглашение, в соответствии с которым поставщик обязуется поставить покупателю электрическую энергию, соответствующую обязательным требованиям, в определенном количестве и определенного качества, а покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию на условиях заключенного в соответствии с правилами оптового рынка и основными [положениями](#) функционирования розничных рынков договора;

20) комбинированная выработка электрической и тепловой энергии - режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

21) коммерческий учет электрической энергии (мощности) - процесс измерения количества электрической энергии и определения объема мощности, сбора, хранения, обработки, передачи результатов этих измерений и формирования, в том числе расчетным путем, данных о количестве произведенной и потребленной электрической энергии (мощности) для целей взаиморасчетов за поставленные электрическую энергию и мощность, за связанные с указанными поставками услуги, услуги по управлению изменением режима потребления электрической энергии, а также за услуги по изменению режима потребления электрической энергии;

22) расчетный период - период, единый для целей определения коммерческим оператором цен покупки и продажи электрической энергии, мощности, услуг и иных допускаемых к обращению на оптовом рынке объектов и установленный в соответствии с [правилами](#) оптового рынка, утвержденными Правительством Российской Федерации;

23) ценовые зоны оптового рынка - [территории](#), которые определяются Правительством Российской Федерации и на которых происходит формирование равновесных цен оптового рынка в порядке, установленном настоящим Федеральным [законом](#) и [правилами](#) оптового рынка;

24) неценовые зоны оптового рынка - [территории](#), которые определяются Правительством Российской Федерации и в границах которых оптовая торговля электрической энергией (мощностью) осуществляется по регулируемым ценам (тарифам);

25) технологически изолированные территориальные электроэнергетические системы - энергетические **системы**, находящиеся на территориях, которые определяются Правительством Российской Федерации и технологическое соединение которых с Единой энергетической системой России отсутствует;

26) **зона** свободного перетока электрической энергии (мощности) (далее - зона свободного перетока) - часть Единой энергетической системы России, в пределах которой электрическая энергия и мощность, производимые или планируемые для поставок на генерирующем оборудовании с определенными техническими характеристиками, при определении сбалансированности спроса и предложения на электрическую энергию и мощность, в том числе для целей перспективного планирования, могут быть замещены электрической энергией и мощностью, производимыми или планируемыми для поставок с использованием другого генерирующего оборудования с аналогичными техническими характеристиками в той же зоне свободного перетока, а замена электрической энергией и мощностью, производимыми на генерирующем оборудовании, расположенном в иной зоне свободного перетока, может быть осуществлена только в пределах ограничений перетока электрической энергии и мощности между такими зонами. При этом совокупные технические характеристики генерирующего оборудования в пределах зоны свободного перетока должны соответствовать требованиям, установленным системным оператором и необходимым для обеспечения нормального режима работы соответствующей части энергетической системы;

27) гарантирующий поставщик электрической энергии (далее - гарантирующий поставщик) - коммерческая организация, которой в соответствии с **законодательством** Российской Федерации присвоен статус гарантирующего поставщика, которая осуществляет энергосбытовую деятельность и обязана в соответствии с настоящим Федеральным **законом** заключить договор энергоснабжения, договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от своего имени или от имени потребителя электрической энергии и в интересах указанного потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию;

28) территориальная сетевая организация - коммерческая организация, которая оказывает услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, а в случаях, установленных настоящим Федеральным **законом**, - с использованием объектов электросетевого хозяйства или части указанных объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, и которая соответствует утвержденным Правительством Российской Федерации **критериям** отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям;

29) установленная генерирующая мощность - электрическая мощность, с которой объект по производству электрической энергии, генерирующее оборудование объекта по производству электрической энергии могут работать без ограничения по длительности такой работы при номинальных параметрах и (или) в нормальных условиях, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере электроэнергетики;

30) располагаемая мощность - электрическая мощность, определяемая как установленная мощность генерирующего оборудования, сниженная на величину ограничений установленной мощности или увеличенная на величину длительно допустимого превышения над установленной мощностью;

31) объекты электроэнергетики - имущественные объекты, непосредственно используемые в процессе производства, передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и сбыта электрической энергии, в том числе объекты электросетевого хозяйства;

32) организации коммерческой инфраструктуры - организации, на которые в установленном [порядке](#) возложены функции обеспечения коммерческой инфраструктуры;

33) энергетическая эффективность электроэнергетики - отношение поставленной потребителям электрической энергии к затраченной в этих целях энергии из невозобновляемых источников;

34) возобновляемые источники энергии - энергия солнца, энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с использованием природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей, биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках;

35) манипулирование ценами на оптовом рынке электрической энергии (мощности) - совершение экономически или технологически не обоснованных действий, в том числе с использованием своего доминирующего положения на оптовом рынке, которые приводят к существенному изменению цен (цены) на электрическую энергию и (или) мощность на оптовом рынке, путем:

подачи необоснованно завышенных или заниженных ценовых заявок на покупку или продажу электрической энергии и (или) мощности. Завышенной может быть признана заявка, цена в которой превышает цену, которая сформировалась на сопоставимом товарном рынке, или цену, установленную на этом товарном рынке ранее (для аналогичных часов предшествующих суток, для аналогичных часов суток предыдущей недели, для аналогичных часов суток предыдущего месяца, предыдущего квартала);

подачи ценовой заявки на продажу электрической энергии с указанием объема, который не соответствует объему электрической энергии, вырабатываемому с использованием максимального значения генерирующей мощности генерирующего оборудования участника, определенного системным оператором в соответствии с [правилами](#) оптового рынка, установленными Правительством Российской Федерации;

подачи ценовой заявки, не соответствующей установленным требованиям экономической обоснованности, определенным уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти;

36) манипулирование ценами на розничном рынке электрической энергии (мощности) - совершение экономически или технологически не обоснованных действий хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на розничном рынке, которые приводят к

существенному изменению нерегулируемых цен (цены) на электрическую энергию и (или) мощность;

37) надежность электроэнергетической системы - способность электроэнергетической системы осуществлять производство, передачу электрической энергии (мощности) и снабжение потребителей электрической энергией в едином технологическом процессе и возобновлять их после нарушений, в том числе обеспечивать на уровне, установленном нормативными правовыми актами в сфере электроэнергетики, удовлетворение спроса на электрическую энергию и мощность с учетом пропускной способности электрической сети и возможных отключений линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики;

38) устойчивость электроэнергетической системы - способность электроэнергетической системы сохранять синхронную работу электрических станций (генерирующего оборудования) после возмущений, связанных с отключением (в том числе аварийным) линий электропередачи, оборудования объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, работой устройств релейной защиты и автоматики;

39) энергопринимающая установка, энергопринимающее устройство - аппарат, агрегат, оборудование либо объединенная электрической связью их совокупность, которые предназначены для преобразования электрической энергии в другой вид энергии для ее потребления;

40) энергосбытовая деятельность - деятельность по продаже произведенной и (или) приобретенной электрической энергии (за исключением деятельности по зарядке электрической энергией аккумуляторных батарей, в том числе аккумуляторных батарей транспортных средств, оборудованных электродвигателями), осуществляемая на розничных рынках в пределах Единой энергетической системы России и на территориях, технологическое соединение которых с Единой энергетической системой России отсутствует;

41) интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) - совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и об иных параметрах электрической энергии в соответствии с [правилами](#) предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными Правительством Российской Федерации;

42) объект микрогенерации - объект по производству электрической энергии, принадлежащий на праве собственности или ином законном основании потребителю электрической энергии, энергопринимающие устройства которого технологически присоединены к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 вольт, функционирующий в том числе на основе использования возобновляемых источников энергии и используемый указанным потребителем для производства электрической энергии в целях удовлетворения собственных бытовых и (или) производственных нужд, а также в целях продажи в порядке, установленном основными [положениями](#) функционирования розничных рынков, в случае, если объем выдачи электрической энергии таким объектом по производству электрической энергии в электрическую сеть не превышает величину максимальной присоединенной мощности

энергопринимающих устройств указанного потребителя и составляет не более 15 киловатт и если для выдачи электрической энергии такого объекта в электрическую сеть не используется электрическое оборудование, предназначенное для обслуживания более одного помещения в здании, в том числе входящее в состав общего имущества многоквартирного дома;

43) качество электрической энергии - степень соответствия характеристик электрической энергии в определенной точке электрической сети совокупности нормированных [показателей](#), устанавливаемых нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных Правительством Российской Федерации;

44) цифровая информационная модель электроэнергетической системы - представленное в унифицированном электронном машиночитаемом виде множество взаимоувязанных сведений об электроэнергетической системе (включая фрагменты цифровых информационных моделей объектов электроэнергетики, необходимые для описания электроэнергетической системы), однозначно идентифицирующих и описывающих электроэнергетическую систему и входящие в нее объекты, а также связи между ними;

45) перспективная расчетная модель электроэнергетической системы - математическое описание электроэнергетической системы, сформированное с использованием специализированных программно-технических средств на основе цифровой информационной модели электроэнергетической системы и предназначенное для выполнения расчетов и анализа перспективных электроэнергетических режимов, балансовой надежности, устойчивости или токов короткого замыкания;

46) услуги по управлению изменением режима потребления электрической энергии - услуги, оказываемые на оптовом рынке потребителями электрической энергии, получившими в установленном настоящим Федеральным [законом](#) и [правилами](#) оптового рынка порядке статус субъекта оптового рынка - участника обращения электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке, агрегаторами управления изменением режима потребления электрической энергии и представляющие собой комплекс организационно и (или) технологически связанных действий, направленных на обеспечение готовности к изменению режима потребления электрической энергии агрегированного объекта управления изменением режима потребления электрической энергии, а также непосредственно на изменение режима потребления электрической энергии такого объекта в требуемый период времени;

47) услуги по изменению режима потребления электрической энергии - услуги, оказываемые потребителями розничных рынков или оптового рынка на основании договора, заключенного с агрегатором управления изменением режима потребления электрической энергии, представляющие собой комплекс организационно и (или) технологически связанных действий, направленных на обеспечение готовности к изменению режима потребления электрической энергии объекта регулирования потребления электрической энергии потребителя розничного рынка или оптового рынка, а также непосредственно на изменение режима потребления электрической энергии такого объекта в требуемый период времени;

48) агрегатор управления изменением режима потребления электрической энергии - коммерческая организация, имеющая статус субъекта оптового рынка, полученный в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и правилами оптового рынка, осуществляющая деятельность по формированию агрегированных объектов управления изменением режима потребления электрической энергии из принадлежащих третьим лицам объектов регулирования потребления электрической энергии потребителей розничных рынков и (или) оптового рынка и

оказывающая с использованием таких объектов услуги по управлению изменением режима потребления электрической энергии;

49) объект регулирования потребления электрической энергии потребителя оптового рынка - энергопринимающее устройство (энергопринимающие устройства) и (при наличии) связанные с ним (с ними) объект (объекты) по производству электрической энергии и (или) система (системы) накопления электрической энергии, используемые для изменения режима потребления электрической энергии, принадлежащие одному потребителю электрической энергии - субъекту оптового рынка и относящиеся к одной группе точек поставки на оптовом рынке, посредством которых такой потребитель или агрегатор управления изменением режима потребления электрической энергии (в случае заключения договора оказания услуг по изменению режима потребления электрической энергии с потребителем оптового рынка в отношении указанного объекта регулирования потребления электрической энергии потребителя оптового рынка) оказывает услуги по управлению изменением режима потребления электрической энергии, если данные энергопринимающее устройство (энергопринимающие устройства) и объект (объекты) по производству электрической энергии и (или) система (системы) накопления электрической энергии технологически соединены между собой принадлежащими такому потребителю объектами электросетевого хозяйства и их включение в состав объекта регулирования потребления электрической энергии потребителя оптового рынка допускается в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;

50) объект регулирования потребления электрической энергии потребителя розничного рынка - энергопринимающее устройство (энергопринимающие устройства), находящееся (находящиеся) в единых границах балансовой принадлежности и принадлежащее (принадлежащие) одному потребителю электрической энергии - субъекту розничного рынка, и (при наличии) связанные с ним (с ними) объект (объекты) по производству электрической энергии и (или) система (системы) накопления электрической энергии, используемые для изменения режима потребления электрической энергии, если данные энергопринимающее устройство (энергопринимающие устройства) и объект (объекты) по производству электрической энергии и (или) система (системы) накопления электрической энергии технологически соединены между собой принадлежащими такому потребителю объектами электросетевого хозяйства и их включение в состав объекта регулирования потребления электрической энергии потребителя розничного рынка допускается в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;

51) агрегированный объект управления изменением режима потребления электрической энергии - объект регулирования потребления электрической энергии потребителя розничного рынка, объект регулирования потребления электрической энергии потребителя оптового рынка или совокупность данных объектов, сформированные агрегатором управления изменением режима потребления электрической энергии в соответствии с требованиями и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации, или объекты регулирования потребления электрической энергии потребителя оптового рынка, сформированные им в соответствии с требованиями и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации, в целях использования при оказании услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии;

52) низкоуглеродный генерирующий объект - генерирующий объект, функционирующий на основе использования возобновляемых источников энергии без использования процесса горения, либо атомная электростанция;

53) квалификация генерирующего объекта - [процедура](#), в рамках которой осуществляется проверка соответствия генерирующего объекта критериям квалификации, а в случае подтверждения такого соответствия также осуществляется отнесение генерирующего объекта к возобновляемой генерации и (или) низкоуглеродной генерации и к одной или нескольким квалификационным категориям в зависимости от используемого источника энергии, способа его использования и других характеристик генерирующего объекта. Квалификация генерирующих объектов осуществляется в целях учета атрибутов генерации, предоставления сертификатов происхождения электрической энергии, поддержки использования возобновляемых источников энергии, а также в других целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

54) критерии квалификации генерирующего объекта (далее - критерии квалификации) - установленные Правительством Российской Федерации [требования](#), совокупности которых должен соответствовать генерирующий объект для признания его квалифицированным генерирующим объектом;

55) квалифицированный генерирующий объект - генерирующий объект, в отношении которого по итогам квалификации генерирующего объекта установлено, что такой генерирующий объект функционирует на основе использования возобновляемых источников энергии и (или) является низкоуглеродным генерирующим объектом, соответствует иным критериям квалификации, а также осуществлено отнесение его к возобновляемой генерации и (или) низкоуглеродной генерации и к одной или нескольким квалификационным категориям;

56) атрибуты генерации - права, связанные с характеристиками процесса производства электрической энергии на квалифицированном генерирующем объекте и со сведениями о таком генерирующем объекте и выработке им электрической энергии, позволяющие обладателю этих прав совершать действия, предусмотренные настоящим Федеральным [законом](#), в отношении определенного количества электрической энергии;

57) сертификат происхождения электрической энергии (далее также - сертификат происхождения) - электронный документ, соответствующий установленным законодательством Российской Федерации об электроэнергетике требованиям, предоставляемый организацией коммерческой инфраструктуры, осуществляющей ведение реестра атрибутов генерации, владельцу квалифицированного генерирующего объекта, подтверждающий факт производства электрической энергии на квалифицированном генерирующем объекте в соответствии с его квалификационной категорией в количестве и в течение периода времени, которые указаны в данном документе, и удостоверяющий атрибуты генерации;

58) системообразующая территориальная сетевая организация - территориальная сетевая организация, определенная решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в соответствии с [критериями](#) отнесения территориальных сетевых организаций к системообразующим территориальным сетевым организациям и [порядком](#) определения системообразующих территориальных сетевых организаций, установленными Правительством Российской Федерации, функционирующая в границах субъекта Российской Федерации, обеспечивающая надежное функционирование объектов электросетевого хозяйства, расположенных в субъекте Российской Федерации, в порядке и способами, которые указаны в настоящем Федеральном законе. На территории субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы определение и функционирование системообразующих территориальных сетевых организаций осуществляются с учетом положений [пункта 6 статьи 46.4](#) настоящего Федерального закона;

59) цифровая информационная модель объекта электроэнергетики - представленное в унифицированном электронном машиночитаемом виде множество взаимоувязанных сведений об объекте электроэнергетики, однозначно идентифицирующих и описывающих объект электроэнергетики и входящие в его состав оборудование и устройства, а также связи между ними;

60) средства дистанционного управления - программные, программно-аппаратные и иные технические средства, обеспечивающие техническую возможность изменения технологических режимов работы и (или) эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок непосредственно из диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике или с иных удаленных автоматизированных рабочих мест, терминалов, из центров управления путем передачи технологической информации и реализации команд управления;

61) система накопления электрической энергии - объект электроэнергетики, представляющий собой единый комплекс основного оборудования и вспомогательного оборудования, включая программно-технические средства, технологически взаимосвязанных процессом, обеспечивающим преобразование энергии в форму энергии, которая может быть накоплена и сохранена, и последующее преобразование накопленной и сохраненной энергии в электрическую энергию;

62) программа по повышению надежности функционирования электросетевого комплекса (далее также - программа по повышению надежности) - комплекс мероприятий (в том числе ремонт, техническое перевооружение и (или) реконструкция объектов электросетевого хозяйства, оснащение работников территориальных сетевых организаций транспортными средствами, оборудованием, инвентарем и средствами индивидуальной защиты, резервными источниками снабжения электрической энергией), реализация которых направлена на повышение надежности работы объектов электросетевого хозяйства, уровня надежности и качества оказываемых потребителям услуг на территории субъекта Российской Федерации.

Глава 2. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Статья 4. Правовое регулирование отношений в сфере электроэнергетики

1. Нормативные правовые акты в области государственного регулирования отношений в сфере электроэнергетики принимаются в соответствии с федеральными законами Правительством Российской Федерации и уполномоченными им федеральными органами исполнительной власти.

2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления не вправе принимать нормативные правовые акты, направленные на регулирование отношений в сфере электроэнергетики, за исключением случаев, предусмотренных федеральными [законами](#).

3. Установление и оценка применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах в сфере электроэнергетики, осуществляются в соответствии с Федеральным [законом](#) от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации".

В целях обеспечения соблюдения общих принципов организации экономических отношений, основ государственной политики в сфере электроэнергетики и основных принципов государственного регулирования в электроэнергетике, предусмотренных [статьями 6 и 20](#) настоящего Федерального закона, сроки вступления в силу и сроки действия нормативных правовых актов в сфере электроэнергетики определяются указанными нормативными правовыми актами без учета положений [частей 1 и 4 статьи 3](#) Федерального закона от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации".
(п. 3 введен Федеральным [законом](#) от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

4. Функционирование систем накопления энергии в части преобразования накопленной и сохраненной энергии в электрическую энергию с выдачей ее в электрическую сеть регулируется в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.
(п. 4 введен Федеральным [законом](#) от 27.10.2025 N 391-ФЗ)

Статья 5. Технологическая и экономическая основы функционирования электроэнергетики

1. Технологическую основу функционирования электроэнергетики составляют единая национальная (общероссийская) электрическая сеть, территориальные распределительные сети, по которым осуществляется передача электрической энергии, и единая система оперативно-диспетчерского управления.

2. Экономической основой функционирования электроэнергетики является обусловленная технологическими особенностями функционирования объектов электроэнергетики система отношений, связанных с производством и оборотом электрической энергии и мощности на оптовом и розничных рынках.
(в ред. Федерального [закона](#) от 04.11.2007 N 250-ФЗ)

3. Субъекты электроэнергетики и потребители электрической энергии обязаны соблюдать требования настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, устанавливающих соответствующие требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также требования к обеспечению качества электрической энергии.
(в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

Надежность электроэнергетической системы обеспечивается посредством выполнения каждым субъектом электроэнергетики и каждым потребителем электрической энергии в процессе осуществления своей деятельности требований, установленных настоящим Федеральным законом, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и уполномоченных им федеральных органов исполнительной власти.
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

Субъекты электроэнергетики и потребители электрической энергии, объекты электроэнергетики и (или) энергопринимающие установки которых функционируют или будут функционировать в составе электроэнергетической системы, обязаны обеспечить соответствие технических характеристик и параметров работы принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, их

оборудования и устройств установленным нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и уполномоченных им федеральных органов исполнительной власти требованиям, обеспечивающим нахождение параметров электроэнергетического режима работы электроэнергетической системы в пределах допустимых значений, надежность и устойчивость электроэнергетической системы и качество электрической энергии, и поддерживать соответствие указанных технических характеристик и параметров данным требованиям в процессе эксплуатации объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

(п. 3 в ред. Федерального [закона](#) от 23.06.2016 N 196-ФЗ)

4. В рамках технологических и экономических отношений в сфере электроэнергетики нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации или уполномоченного им федерального органа исполнительной власти может быть предусмотрено получение субъектами электроэнергетики и (или) потребителями электрической энергии, а также организациями, осуществляющими или планирующими осуществлять деятельность в сфере электроэнергетики, разрешений в форме согласований (включая согласование соответствующих решений, действий или документов с организациями технологической или коммерческой инфраструктуры электроэнергетики или получение разрешений таких организаций на их осуществление), аттестаций и в иных формах, определенных Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

(п. 4 введен Федеральным [законом](#) от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

Статья 6. Общие принципы организации экономических отношений и основы государственной политики в сфере электроэнергетики

1. Общими принципами организации экономических отношений и основами государственной политики в сфере электроэнергетики являются:

обеспечение энергетической [безопасности](#) Российской Федерации;

технологическое единство электроэнергетики;

обеспечение бесперебойного и надежного функционирования электроэнергетики в целях удовлетворения спроса на электрическую энергию потребителей, обеспечивающих надлежащее исполнение своих обязательств перед субъектами электроэнергетики;

свобода экономической деятельности в сфере электроэнергетики и единство экономического пространства в сфере обращения электрической энергии с учетом ограничений, установленных федеральными законами;

соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии;

(в ред. Федерального [закона](#) от 27.07.2010 N 191-ФЗ)

использование рыночных отношений и конкуренции в качестве одного из основных инструментов формирования устойчивой системы удовлетворения спроса на электрическую энергию при условии обеспечения надлежащего качества и минимизации стоимости электрической энергии;

обеспечение недискриминационных и стабильных условий для осуществления

предпринимательской деятельности в сфере электроэнергетики, обеспечение государственного регулирования деятельности субъектов электроэнергетики, необходимого для реализации принципов, установленных настоящей статьей, при регламентации применения методов государственного регулирования, в том числе за счет установления их исчерпывающего перечня;

содействие посредством мер, предусмотренных федеральными законами, развитию российского энергетического машиностроения и приборостроения, электротехнической промышленности и связанных с ними сфер услуг;

обеспечение экономически обоснованной доходности инвестированного капитала, используемого при осуществлении субъектами электроэнергетики видов деятельности, в которых применяется государственное регулирование цен (тарифов) (далее - регулируемый вид деятельности);

(в ред. Федерального **закона** от 26.07.2010 N 187-ФЗ)

обеспечение экологической безопасности электроэнергетики;
(абзац введен Федеральным **законом** от 04.11.2007 N 250-ФЗ)

экономическая обоснованность оплаты мощности генерирующих объектов поставщиков в части обеспечения ими выработки электрической и тепловой энергии.

(абзац введен Федеральным **законом** от 04.11.2007 N 250-ФЗ)

2. Государственная политика в сфере электроэнергетики направлена на обеспечение соблюдения общих принципов организации экономических отношений в сфере электроэнергетики, установленных настоящим Федеральным законом.

Статья 6.1. Система перспективного развития электроэнергетики

(введена Федеральным **законом** от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

1. Система перспективного развития электроэнергетики представляет собой совокупность документов перспективного развития электроэнергетики и действий, направленных на их разработку, утверждение и реализацию в целях своевременного обеспечения потребностей экономики и населения Российской Федерации в электрической энергии и мощности.

КонсультантПлюс: примечание.

Положения п. 2 ст. 6.1 (в ред. ФЗ от 11.06.2022 N 174-ФЗ) применяются к отношениям, связанным с разработкой документов перспективного развития электроэнергетики, утверждаемых на период начиная с 2023 года (ФЗ от 11.06.2022 N 174-ФЗ).

2. Планирование перспективного развития электроэнергетики обеспечивается путем разработки и утверждения согласованных между собой документов перспективного развития электроэнергетики.

К документам перспективного развития электроэнергетики относятся:

генеральная **схема** размещения объектов электроэнергетики, утверждаемая Правительством Российской Федерации;

схема и программа развития электроэнергетических систем России, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.

3. Для целей подготовки документов территориального планирования схема и программа развития электроэнергетических систем России равнозначны отраслевым документам стратегического планирования Российской Федерации.

4. Не допускаются разработка, согласование и утверждение органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации документов (за исключением документов перспективного развития электроэнергетики), направленных на определение решений по перспективному развитию электроэнергетики в части строительства линий электропередачи и подстанций, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 киловольт и выше (35 киловольт и выше в пределах технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем), строительства объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых составляет 5 мегаватт и выше, или реконструкции данных объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии, связанной с увеличением их пропускной способности, трансформаторной или установленной генерирующей мощности, если такие строительство или реконструкция не предусмотрены документами перспективного развития электроэнергетики.

Действие **абзаца первого** настоящего пункта не распространяется на объекты по производству электрической энергии и объекты электросетевого хозяйства, которые не имеют технологических связей с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами и присоединение которых к указанным электроэнергетическим системам не планируется, строительство или реконструкция которых осуществляется за счет собственных средств организаций, планирующих осуществить такие мероприятия в целях обеспечения электрической энергией и мощностью исключительно собственных производственных нужд или для передачи электрической энергии на собственные производственные объекты.

КонсультантПлюс: примечание.

Положения пп. 5 - 9 ст. 6.1 (в ред. ФЗ от 11.06.2022 N 174-ФЗ) применяются к отношениям, связанным с разработкой документов перспективного развития электроэнергетики, утверждаемых на период начиная с 2023 года (ФЗ от 11.06.2022 N 174-ФЗ).

5. Документы перспективного развития электроэнергетики должны обеспечивать:

единство подходов к планированию развития электроэнергетики на территории Российской Федерации;

учет прогноза социально-экономического развития Российской Федерации;

оптимизацию топливно-энергетического баланса электроэнергетики с учетом комплексного развития энергетической инфраструктуры и требований **законодательства** Российской Федерации в области ограничения выбросов парниковых газов;

формирование рациональной структуры генерирующих мощностей и оптимальное размещение объектов электросетевого хозяйства в целях минимизации затрат на обеспечение потребностей экономики и населения Российской Федерации в электрической энергии и мощности;

определение технической и экономической эффективности планируемых решений по перспективному развитию электроэнергетики, оценку стоимости реализации таких решений;

согласованность решений по развитию объектов по производству электрической энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, утверждаемых в схемах теплоснабжения и документах перспективного развития электроэнергетики;

согласованность решений по развитию единой национальной (общероссийской) электрической сети, размещению объектов по производству электрической энергии, развитию электроэнергетических систем субъектов Российской Федерации, в том числе технологически изолированных;

прогнозирование объема производства и потребления электрической энергии и мощности на перспективные периоды;

учет требований обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации и требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок.

6. В рамках системы перспективного развития электроэнергетики системным оператором осуществляется проектирование развития электроэнергетических систем, предусматривающее выполнение функций, указанных в [абзацах четвертом](#) (в части прогнозирования спроса на электрическую энергию и мощность и формирования балансов электрической энергии и мощности на перспективные периоды), [пятом](#), [пятнадцатом](#) и [шестнадцатом пункта 1 статьи 14](#) настоящего Федерального закона.

7. Исполнительные органы субъектов Российской Федерации рассматривают проект схемы и программы развития электроэнергетических систем России в части, касающейся территории соответствующих субъектов Российской Федерации, в порядке и пределах, которые установлены [правилами](#) разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики.
(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

8. Документы перспективного развития электроэнергетики до их утверждения выносятся на общественное обсуждение.

9. [Правила](#) разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики, утверждаемые Правительством Российской Федерации, определяют в том числе:

порядок взаимодействия системного оператора, федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при формировании исходных данных, учитываемых при разработке документов

перспективного развития электроэнергетики;
(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

требования к документам перспективного развития электроэнергетики и порядок обеспечения соблюдения при разработке таких документов установленных требований, в том числе требований, предусмотренных [пунктом 5](#) настоящей статьи;

порядок и сроки разработки, общественного обсуждения и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики;

порядок и пределы рассмотрения исполнительными органами субъектов Российской Федерации проекта схемы и программы развития электроэнергетических систем России;
(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

механизмы реализации документов перспективного развития электроэнергетики и требования к отчету о результатах реализации схемы и программы развития электроэнергетических систем России.

[Формы](#) и [форматы](#) предоставления исходных данных, учитываемых при разработке документов перспективного развития электроэнергетики, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.

10. Документы перспективного развития электроэнергетики разрабатываются системным оператором с использованием перспективных расчетных моделей Единой энергетической системы России (начиная с 1 января 2024 года также с использованием перспективных расчетных моделей технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем), формируемых и поддерживаемых в актуальном состоянии системным оператором на основе цифровых информационных моделей электроэнергетических систем.

[Правила](#) формирования и поддержания в актуальном состоянии цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем для целей перспективного развития электроэнергетики устанавливаются Правительством Российской Федерации.

11. Системный оператор обеспечивает раскрытие цифровых информационных моделей электроэнергетических систем для целей перспективного развития электроэнергетики, а также предоставляет другим субъектам электроэнергетики, потребителям электрической энергии и проектным организациям на безвозмездной основе перспективные расчетные модели электроэнергетических систем в части объектов электроэнергетики классом напряжения 110 киловольт и выше или фрагменты таких моделей в целях разработки технических решений по технологическому присоединению к электрическим сетям, проектирования строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения) объектов электроэнергетики, разработки предложений по перечню мероприятий по обеспечению вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации и выполнения необходимых для этого расчетов.

[Порядок](#) раскрытия цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и предоставления системным оператором лицам, указанным в [абзаце первом](#) настоящего пункта, перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем или фрагментов таких моделей

для целей перспективного развития электроэнергетики, в том числе порядок формирования фрагментов перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем, предоставляемых в целях разработки технических решений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, состав, объем, формат, способы и условия раскрытия (предоставления) системным оператором цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем или фрагментов таких моделей, виды используемых в этих целях электронных подписей и условия их применения, определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, с учетом требований законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне, законодательства Российской Федерации об электронной подписи, а также с учетом необходимости обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации и безопасности функционирования электроэнергетической системы и объектов электроэнергетики.

Глава 3. ЕДИНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ (ОБЩЕРОССИЙСКАЯ) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ

Статья 7. Понятие и правовой статус единой национальной (общероссийской) электрической сети

1. Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть представляет собой комплекс электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики и обеспечивающих устойчивое снабжение электрической энергией потребителей, функционирование оптового рынка, а также параллельную (совместную) работу российской электроэнергетической системы и электроэнергетических систем иностранных государств.

(в ред. Федерального закона от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

Проектный номинальный класс напряжения, характеристики пропускной способности, реверсивности потоков электрической энергии и иные технологические характеристики объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, порядок ведения реестра указанных объектов утверждаются Правительством Российской Федерации.

2. В целях обеспечения безопасности Российской Федерации, защиты прав и законных интересов юридических и физических лиц, обеспечения единства экономического пространства в сфере обращения электрической энергии собственники или иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, ограничиваются в осуществлении своих прав в части:

права заключения договоров оказания услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, и определения условий этих договоров;

использования (вывода из эксплуатации) указанных объектов без согласования с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.

Установленные настоящим Федеральным законом ограничения прав собственников или иных законных владельцев объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, не могут применяться в целях изъятия у этих лиц доходов, получаемых в результате осуществления их прав.

Введение других ограничений прав собственников или иных законных владельцев объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, не допускается, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
(в ред. Федерального [закона](#) от 04.11.2007 N 250-ФЗ)

Абзац утратил силу с 1 сентября 2024 года. - Федеральный [закон](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ.

3. Собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, обеспечивают выполнение технологических требований к техническим устройствам сетей, а также согласованные режимы работы Единой энергетической системы России.

Статья 8. Организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью

1. Ограниченные в соответствии со [статьей 7](#) настоящего Федерального закона права собственников и иных законных владельцев объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, осуществляются организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.

2. Организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью является открытым акционерным обществом. Доля участия Российской Федерации в уставном капитале организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью в период реформирования Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России" не может составлять менее 52 процентов. По завершении реформирования контроль Российской Федерации над организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью осуществляется путем прямого или косвенного владения Российской Федерацией долей в ее уставном капитале не менее 50 процентов плюс одна голосующая акция.
(п. 2 в ред. Федерального [закона](#) от 05.04.2013 N 35-ФЗ)

3. Организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью заключает с другими собственниками или иными законными владельцами объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, договоры, определяющие порядок использования указанных объектов.

Заключение таких договоров является обязательным для собственников или иных законных владельцев объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, а цена, определяемая договором, составляет сумму, обеспечивающую возврат собственникам или иным законным владельцам объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, доходов, получаемых в результате осуществления их прав (определяемых как доход, который эти собственники или иные законные владельцы получили бы в случае самостоятельного осуществления своих прав путем оказания на возмездной договорной основе

услуг по передаче электрической энергии) и уменьшенных на сумму текущих расходов на эксплуатацию указанных объектов (в случае, если их эксплуатация осуществляется организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью). Указанные доходы должны предусматривать:

возмещение экономически обоснованных расходов на оказание соответствующих услуг;

прибыль, обеспечивающую доходность используемого капитала исходя из нормы доходности, определяемой в соответствии с настоящим Федеральным законом.

При этом норма доходности капитала, устанавливаемая для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и других собственников или иных законных владельцев объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, должна быть равной. При расчете уровня доходности капитала учитывается вся прибыль организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью независимо от источников ее формирования и целевого назначения.

Представители субъектов Российской Федерации, на территориях которых находятся объекты электросетевого хозяйства, входящие в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть и не принадлежащие на праве собственности организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, принимают участие в процедуре утверждения инвестиционной программы указанной организации в федеральных органах исполнительной власти.

Собственник или иной законный владелец объекта электросетевого хозяйства при наличии намерения продать данный объект, входящий в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, обязан известить в письменной форме путем направления заказного письма с уведомлением о вручении организацию по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью о намерении продать данный объект с указанием цены и других условий продажи. Если организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью откажется от покупки или не сообщит о готовности приобрести данный объект в течение шести месяцев с даты поступления в ее адрес указанного извещения, собственник или иной законный владелец данного объекта вправе продать его по истечении этого срока любому лицу по цене не ниже цены, указанной в извещении. При этом в течение месяца с даты государственной регистрации прав на данный объект новый собственник или иной законный владелец данного объекта обязан заключить с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью договор о порядке использования данного объекта в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. При продаже объекта электросетевого хозяйства, входящего в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, с нарушением преимущественного права покупки организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью имеет право требовать в судебном порядке перевода на себя прав и обязанностей покупателя данного объекта в течение шести месяцев с момента получения информации организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью о продаже данного объекта с нарушением преимущественного права покупки.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 06.12.2011 N 394-ФЗ)

4. Организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и ее аффилированным лицам, группам лиц запрещается заниматься деятельностью по

оказанию услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии и деятельностью по купле-продаже электрической энергии и мощности (за исключением покупки электрической энергии (мощности), осуществляемой для собственных (хозяйственных) нужд; покупки электрической энергии (мощности), осуществляемой в целях компенсации потерь в электрических сетях и технологического обеспечения совместной работы российской электроэнергетической системы и электроэнергетических систем иностранных государств, а также в случаях и в порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации, при исполнении функций гарантирующего поставщика).

(в ред. Федеральных законов от 04.11.2007 [N 250-ФЗ](#), от 02.11.2023 [N 516-ФЗ](#))

Договоры купли-продажи электрической энергии для целей технологического обеспечения совместной работы заключаются в соответствии с [правилами](#) оптового рынка и соглашениями о совместной работе с электроэнергетическими системами иностранных государств.

5. С 1 января 2014 года не допускается передача в аренду организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью территориальным сетевым организациям объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, к которым технологически присоединены энергопринимающие устройства потребителей электрической энергии, за исключением случаев, предусмотренных [пунктами 6, 7 и 8](#) настоящей статьи.

(п. 5 в ред. Федерального [закона](#) от 06.11.2013 [N 308-ФЗ](#))

6. Передача в аренду организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью территориальным сетевым организациям объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, к которым технологически присоединены энергопринимающие устройства потребителей электрической энергии, может осуществляться при условии предварительного заключения такими потребителями соглашений с территориальными сетевыми организациями. Данные соглашения должны предусматривать согласие потребителей электрической энергии на заключение в последующем договоров оказания услуг по передаче электрической энергии территориальными сетевыми организациями с использованием объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, принадлежащих организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и переданных в аренду.

(п. 6 введен Федеральным [законом](#) от 06.11.2013 [N 308-ФЗ](#))

7. Без заключения соглашений, предусмотренных [пунктом 6](#) настоящей статьи, передаются в аренду территориальным сетевым организациям объекты электросетевого хозяйства и (или) их части, принадлежащие организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и находящиеся на территориях Республики Карелия, Республики Марий Эл, Республики Хакасия, Белгородской области, Волгоградской области, Вологодской области, Курской области, Липецкой области, Нижегородской области, Ростовской области, Тамбовской области, Томской области, Тюменской области, Челябинской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа. При этом передаются в аренду только объекты электросетевого хозяйства и (или) их части, в отношении которых по состоянию на 1 сентября 2013 года действовали договоры аренды, заключенные между организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальными сетевыми организациями.

(п. 7 введен Федеральным [законом](#) от 06.11.2013 [N 308-ФЗ](#))

8. Без заключения соглашений, предусмотренных [пунктом 6](#) настоящей статьи, передаются в аренду территориальным сетевым организациям объекты электросетевого хозяйства и (или) их части, принадлежащие организации по управлению единой национальной (общероссийской)

электрической сетью и находящиеся на территориях Республики Бурятия, Забайкальского края, Амурской области, Еврейской автономной области, за исключением объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, к которым энергопринимающие устройства потребителей электрической энергии технологически присоединены после 1 января 2007 года.

(п. 8 введен Федеральным [законом](#) от 06.11.2013 N 308-ФЗ)

9. Передача в аренду объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей в соответствии с [пунктами 7 и 8](#) настоящей статьи осуществляется:

до 1 июля 2029 года на территориях Республики Бурятия, Забайкальского края, Амурской области, Еврейской автономной области;

до 1 июля 2017 года на территориях Республики Карелия, Республики Марий Эл, Республики Хакасия, Белгородской области, Волгоградской области, Вологодской области, Курской области, Липецкой области, Нижегородской области, Ростовской области, Тамбовской области, Томской области, Тюменской области, Челябинской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.

(п. 9 введен Федеральным [законом](#) от 06.11.2013 N 308-ФЗ)

10. Заключение в соответствии с требованиями [пунктов 7 и 8](#) настоящей статьи с территориальными сетевыми организациями, которым объекты электросетевого хозяйства и (или) их части были переданы в аренду ранее, договоров аренды таких объектов и (или) их частей является обязательным для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью. Сроки действия данных договоров не должны превышать сроки, указанные в [пункте 9](#) настоящей статьи.

(п. 10 введен Федеральным [законом](#) от 06.11.2013 N 308-ФЗ)

11. Переданные в аренду в соответствии с [пунктами 6, 7 и 8](#) настоящей статьи объекты электросетевого хозяйства и (или) их части используются территориальными сетевыми организациями для оказания услуг по передаче электрической энергии потребителям, энергопринимающие устройства которых технологически присоединены к таким объектам и (или) их частям.

Исполнение обязательств территориальных сетевых организаций по оказанию услуг по передаче электрической энергии потребителям, энергопринимающие устройства которых технологически присоединены к переданным в аренду в соответствии с [пунктами 6, 7 и 8](#) настоящей статьи объектам электросетевого хозяйства и (или) их частям, может обеспечиваться организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью посредством исполнения обязательств по эксплуатации соответствующего объекта электросетевого хозяйства в целом в соответствии с договором его аренды.

(п. 11 введен Федеральным [законом](#) от 06.11.2013 N 308-ФЗ)

Статья 9. Услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети

(в ред. Федерального [закона](#) от 04.11.2007 N 250-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.

П. 1 ст. 9 (в ред. ФЗ от 13.07.2024 N 185-ФЗ) [не применяется](#) при заключении, исполнении договоров передачи электроэнергии с участием указанных [п. 6 ст. 7](#) названного закона

территориальных сетевых организаций, осуществлявших такие услуги в 2024 г.

1. Организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью оказывает на возмездной договорной основе услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети:
(в ред. Федерального [закона](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

лицам, владеющим на праве собственности или ином законном основании объектами электроэнергетики и (или) энергопринимающими устройствами, непосредственно технологически присоединенными в установленном [порядке](#) к единой национальной (общероссийской) электрической сети (лицам, действующим в их интересах), за исключением территориальных сетевых организаций;
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

лицам, владеющим на праве собственности или ином законном основании объектами электроэнергетики и (или) энергопринимающими устройствами, непосредственно технологически присоединенными в установленном порядке к объектам электроэнергетики и (или) энергопринимающим устройствам, указанным в [абзаце втором](#) настоящего пункта и принадлежащим потребителям электрической энергии, при условии, что технологическое присоединение было произведено не позднее 31 декабря 2024 года и на указанный день в отношении этих присоединенных объектов и (или) устройств действовал и исполнялся договор оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (лицам, действующим в их интересах);
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

лицам, владеющим на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами с уровнем напряжения 110 кил вольт и выше, непосредственно технологически присоединенными в установленном порядке к объектам по производству электрической энергии, непосредственно технологически присоединенным к единой национальной (общероссийской) электрической сети, при условии, что технологическое присоединение к таким объектам по производству электрической энергии было произведено не позднее 31 декабря 2024 года и на указанный день в отношении этих присоединенных устройств действовал и исполнялся договор оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (лицам, действующим в их интересах);
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

субъектам оптового рынка, осуществляющим куплю-продажу электрической энергии на территориях, на которых располагаются электроэнергетические системы иностранных государств;
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

системообразующим территориальным сетевым организациям.
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

Организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью в целях технологического обеспечения совместной работы российской электроэнергетической системы и электроэнергетических систем иностранных государств, оказания услуг по передаче электрической энергии, купля-продажа которой осуществляется субъектами оптового рынка на территории Российской Федерации и (или) на территориях, на которых располагаются

электроэнергетические системы иностранных государств, в порядке и в случаях, которые установлены Правительством Российской Федерации, осуществляет урегулирование отношений по использованию электрических сетей электроэнергетических систем иностранных государств и передаче электрической энергии по указанным сетям, а также оказывает связанные с этими отношениями услуги.

Заключение договоров оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети является обязательным для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
(в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

Организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью отказывает в заключении такого договора обратившемуся лицу, если объект электросетевого хозяйства и (или) его часть, к которым технологически присоединены энергопринимающие устройства обратившегося лица, переданы в аренду территориальной сетевой организации в соответствии с [пунктами 6, 7 и 8 статьи 8](#) настоящего Федерального закона.
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 06.11.2013 N 308-ФЗ)

2. Утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 26.07.2010 N 187-ФЗ.

3. Деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии, осуществляемая организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, а также указанная деятельность собственников или иных законных владельцев объектов электросетевого хозяйства, входящих в состав единой национальной (общероссийской) электрической сети, осуществляется в условиях естественной монополии и регулируется в соответствии с [законодательством](#) о естественных монополиях, настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

Статья 10. Развитие единой национальной (общероссийской) электрической сети

(в ред. Федерального [закона](#) от 04.11.2007 N 250-ФЗ)

1. Организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью осуществляет деятельность по развитию этой сети и строительству объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, в порядке, установленном [статьей 42](#) настоящего Федерального закона. Указанная деятельность включает в себя меры, направленные на устранение технологических ограничений перетока электрической энергии между регионами Российской Федерации и развитие пропускной способности электрических сетей для обеспечения выдачи мощности электростанциями. Финансирование таких мер осуществляется за счет собственных и привлеченных средств организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, а также иных не запрещенных законом источников.

Абзац утратил силу с 1 января 2023 года. - Федеральный [закон](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ.

Регулирование инвестиционной деятельности организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, в том числе в форме согласования схем и программ развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, планов капитальных вложений и контроля за их исполнением, осуществляется

федеральными органами исполнительной власти в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

2. Кроме организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью любые лица вправе осуществлять строительство линий электропередачи в порядке, установленном [статьей 42](#) настоящего Федерального закона. Лица, осуществляющие такое строительство, имеют право на технологическое присоединение построенных линий электропередачи к действующим электрическим сетям в соответствии со [статьей 26](#) настоящего Федерального закона.

Глава 4. ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

Статья 11. Система оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике

1. Система оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике включает в себя комплекс мер по централизованному планированию и управлению технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей в пределах Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем и мер по проектированию развития электроэнергетических систем, осуществляемых субъектами оперативно-диспетчерского управления, уполномоченными на осуществление указанных мер в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а начиная с 1 января 2024 года системным оператором.

(в ред. Федеральных законов от 11.06.2022 [N 174-ФЗ](#), от 13.07.2024 [N 185-ФЗ](#))

2. Целью деятельности системы оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике является обеспечение надежного функционирования электроэнергетической системы посредством выполнения [требований](#) к параметрам электроэнергетического режима работы электроэнергетической системы, установленных утверждаемыми Правительством Российской Федерации правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, а также обеспечение развития электроэнергетической системы в соответствии с [правилами](#) технологического функционирования электроэнергетических систем и иными требованиями, установленными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и уполномоченных им федеральных органов исполнительной власти.

(п. 2 в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2022 [N 174-ФЗ](#))

3. Оперативно-диспетчерское управление атомными станциями осуществляется в соответствии с положениями настоящей главы, а также особенностями, предусмотренными федеральными [законами](#) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области использования атомной энергии.

Статья 12. Субъекты оперативно-диспетчерского управления

1. До 31 декабря 2023 года включительно субъектами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике являются:

(в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2022 [N 174-ФЗ](#))

системный оператор - специализированная организация, единолично осуществляющая

централизованное оперативно-диспетчерское управление в пределах Единой энергетической системы России (при присоединении технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы к Единой энергетической системе России в установленных Правительством Российской Федерации случаях и в течение определенного Правительством Российской Федерации переходного периода, проектировании развития электроэнергетических систем, подготовке к принятию функций по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах и выполнении указанных функций также в пределах соответствующих технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем) и уполномоченная на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, влияющих на электроэнергетический режим работы электроэнергетической системы;

(в ред. Федеральных законов от 29.06.2018 [N 172-ФЗ](#), от 02.08.2019 [N 262-ФЗ](#), от 11.06.2022 [N 174-ФЗ](#))

иные субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике - организации, осуществляющие оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике в пределах технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (при присоединении технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы к другой электроэнергетической системе и передаче системному оператору функций по оперативно-диспетчерскому управлению в соответствии со [статьей 19](#) настоящего Федерального закона в течение определенного Правительством Российской Федерации переходного периода с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации) и уполномоченные на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, влияющих на электроэнергетический режим работы электроэнергетической системы, в пределах зон диспетчерской ответственности соответствующих субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

(в ред. Федеральных законов от 29.06.2018 [N 172-ФЗ](#), от 02.08.2019 [N 262-ФЗ](#), от 11.06.2022 [N 174-ФЗ](#))

(п. 1 в ред. Федерального [закона](#) от 04.11.2007 N 250-ФЗ)

1.1. Начиная с 1 января 2024 года субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике является системный оператор - специализированная организация, единолично осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское управление в пределах Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем и уполномоченная на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для выполнения субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии, технологический режим работы и эксплуатационное состояние объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок которых влияют на электроэнергетический режим работы электроэнергетической системы.

(п. 1.1 введен Федеральным [законом](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

2. [Перечень](#) технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем определяется правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

(п. 2 в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

3. Системный оператор является открытым акционерным обществом. Доля участия

Российской Федерации в уставном капитале системного оператора в период реформирования Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России" не может составлять менее чем 52 процента. До завершения реформирования доля Российской Федерации должна быть увеличена до уровня 100 процентов в уставном капитале системного оператора способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации. Особенности создания системного оператора определяются Федеральным [законом](#) "Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об электроэнергетике".
(п. 3 в ред. Федерального [закона](#) от 04.11.2007 N 250-ФЗ)

4. Системному оператору и его аффилированным лицам, группам лиц запрещается заниматься деятельностью по оказанию услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии и деятельностью по производству и купле-продаже электрической энергии, за исключением купли-продажи электрической энергии (мощности), осуществляемой в целях технологического обеспечения совместной работы российской электроэнергетической системы и электроэнергетических систем иностранных государств.
(в ред. Федеральных законов от 04.11.2007 N 250-ФЗ, от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

Статья 13. Основные принципы оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике

1. Основными принципами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике являются:

обеспечение баланса производства и потребления электрической энергии;

абзац утратил силу с 9 ноября 2008 года. - Федеральный [закон](#) от 04.11.2007 N 250-ФЗ;

безусловное исполнение субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии, влияющими на электроэнергетический режим работы электроэнергетической системы, указаний субъектов оперативно-диспетчерского управления по регулированию технологических режимов работы объектов электроэнергетики (оперативных диспетчерских команд и распоряжений);
(в ред. Федерального [закона](#) от 02.08.2019 N 262-ФЗ)

осуществление мер, направленных на обеспечение безопасного функционирования электроэнергетики и предотвращение возникновения аварийных ситуаций;

принятие мер, направленных на обеспечение в Единой энергетической системе России нормированного резерва энергетических мощностей;

обеспечение прогнозирования объема производства и потребления электрической энергии;
(в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

приоритетность режимов комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в осенне-зимний период регулирования режимов работы генерирующего оборудования;

экономическая эффективность оперативных диспетчерских команд и распоряжений и

использования средств дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок из диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, основанная на оптимизации режимов работы Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем по критерию минимизации суммарных затрат покупателей электрической энергии;
(в ред. Федерального [закона](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

ответственность субъекта оперативно-диспетчерского управления и его должностных лиц перед субъектами оптового и розничных рынков за результаты действий, осуществляемых с нарушением законодательства Российской Федерации, [порядка](#) оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и [правил](#) оптового рынка, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
(в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

Порядок реализации указанных принципов определяется настоящим Федеральным законом, а также правилами оптового рынка и иными нормативными правовыми актами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
(в ред. Федерального [закона](#) от 04.11.2007 N 250-ФЗ)

2. Критерии экономической эффективности оперативных диспетчерских команд и распоряжений системного оператора и осуществляемых им действий по дистанционному управлению технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок устанавливаются [правилами](#) оптового рынка, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, а для технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем начиная с 1 января 2024 года основными [положениями](#) функционирования розничных рынков, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
(в ред. Федерального [закона](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

Обеспечение надежного функционирования электроэнергетической системы и экономической эффективности оперативных диспетчерских команд и распоряжений системного оператора и осуществляемых им действий по дистанционному управлению технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок является приоритетом при осуществлении оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. Условием любых действий системного оператора является выбор экономически наиболее эффективного решения, которое обеспечивает соблюдение [требований](#) к параметрам электроэнергетического режима работы электроэнергетической системы, установленных утверждаемыми Правительством Российской Федерации правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, за исключением случаев, если действия системного оператора направлены на предотвращение возникновения и ликвидацию аварийных ситуаций в электроэнергетической системе. В указанных случаях системный оператор исходит из приоритетности мер, направленных на предотвращение возникновения и ликвидацию аварийных ситуаций в электроэнергетической системе, перед экономической эффективностью оперативных диспетчерских команд и распоряжений системного оператора и осуществляемых им действий по дистанционному управлению технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок.

(в ред. Федерального закона от 13.07.2024 N 185-ФЗ)
(п. 2 в ред. Федерального закона от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

Статья 14. Функции системного оператора

(в ред. Федерального закона от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

1. Системный оператор осуществляет:

обеспечение соблюдения установленных параметров надежности функционирования Единой энергетической системы России, технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем и качества электрической энергии, в том числе участие в соответствии с правовыми актами Правительства Российской Федерации в разработке, согласовании, реализации и проверке выполнения технических решений и мероприятий, направленных на обеспечение надежного и устойчивого функционирования электроэнергетической системы в текущий и перспективный периоды, надежной и безопасной работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок в ее составе;
(в ред. Федерального закона от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

планирование электроэнергетических режимов работы электроэнергетической системы и управление ими, управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.

Абз. 4,5 п. 1 ст. 14 (в ред. ФЗ от 11.06.2022 N 174-ФЗ) применяются к отношениям, связанным с разработкой документов перспективного развития электроэнергетики, утверждаемых на период начиная с 2023 года (ФЗ от 11.06.2022 N 174-ФЗ).

участие в организации деятельности по прогнозированию объема производства и потребления в сфере электроэнергетики, прогнозирование объема производства и потребления в сфере электроэнергетики, в том числе прогнозирование спроса на электрическую энергию и мощность и формирование балансов электрической энергии и мощности на перспективные периоды, и участие в процессе формирования резерва производственных энергетических мощностей;
(в ред. Федерального закона от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

разработку и представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, документов перспективного развития электроэнергетики;
(в ред. Федерального закона от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

согласование вывода в ремонт и из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической и тепловой энергии, а также ввода их после ремонта и в эксплуатацию;

выдачу в порядке, установленном [правилами](#) оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии, влияющим на электроэнергетический

режим работы электроэнергетической системы, обязательных для исполнения оперативных диспетчерских команд и распоряжений, связанных с осуществлением функций системного оператора, а также изменение технологических режимов работы и эксплуатационного состояния принадлежащих таким субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок путем непосредственного воздействия на них с использованием средств дистанционного управления из диспетчерских центров системного оператора;
(в ред. Федеральных законов от 02.08.2019 N 262-ФЗ, от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

разработку оптимальных суточных графиков работы электростанций и электрических сетей Единой энергетической системы России, а также технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем;
(в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

регулирование частоты электрического тока и перетоков мощности, обеспечение функционирования устройств противоаварийной и режимной автоматики;
(в ред. Федерального [закона](#) от 23.06.2016 N 196-ФЗ)

организацию и управление режимами параллельной (совместной) работы российской электроэнергетической системы и электроэнергетических систем иностранных государств;
(в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

участие в формировании, выдаче и проверке выполнения при присоединении объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям технологических требований, обеспечивающих их работу в составе Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, а также участие в формировании и выдаче технологических требований при реализации мероприятий по обеспечению вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации;
(в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ (ред. 02.11.2023))

участие в осуществлении уполномоченными федеральными органами исполнительной власти контроля за техническим состоянием объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, влияющих на надежность и безопасность функционирования Единой энергетической системы России;

организацию отбора исполнителей услуг по обеспечению системной надежности и оплату таких услуг в целях обеспечения надежности функционирования Единой энергетической системы России в [порядке](#), установленном Правительством Российской Федерации;
(в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

участие в расследовании причин аварий и инцидентов в электроэнергетике и осуществление систематизации информации об авариях и инцидентах в электроэнергетике в [порядке](#), установленном Правительством Российской Федерации;
(в ред. Федерального [закона](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

формирование, поддержание в актуальном состоянии и предоставление другим лицам для целей перспективного развития электроэнергетики перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем или фрагментов таких моделей в соответствии с [пунктами 10 и 11 статьи 6.1](#) настоящего Федерального закона;

(в ред. Федерального [закона](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

оценку возможности и эффективности применения в Единой энергетической системе России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах результатов научно-технической и инновационной деятельности в области производства, передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, оперативно-технологического управления, релейной защиты и автоматики, а также участие в разработке инновационных проектов и новых технологий в области оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, оперативно-технологического управления, релейной защиты и автоматики;

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

организацию и проведение отбора исполнителей услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии в [порядке](#), установленном Правительством Российской Федерации;

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

формирование, поддержание в актуальном состоянии и раскрытие (предоставление) другим лицам цифровых информационных моделей электроэнергетических систем или фрагментов таких моделей в порядке, определяемом соответственно Правительством Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса;

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

иные функции, определенные настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере электроэнергетики.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

(п. 1 в ред. Федерального [закона](#) от 04.11.2007 N 250-ФЗ)

2. Утратил силу с 1 января 2024 года. - Федеральный [закон](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ.

3. Субъекты электроэнергетики вправе не исполнять оперативные диспетчерские команды и распоряжения субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и команды дистанционного управления, если их исполнение создает угрозу жизни людей, повреждения оборудования или приводит к нарушению пределов и условий безопасной эксплуатации атомных электростанций.

(п. 3 в ред. Федерального [закона](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

4. Выдача обязательных для исполнения оперативных диспетчерских команд и распоряжений, связанных с ограничением режима потребления электрической энергии (мощности) потребителей электрической энергии, и ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) потребителей электрической энергии с использованием средств дистанционного управления из диспетчерских центров системного оператора осуществляются системным оператором только в случае необходимости принятия мер по предотвращению возникновения или ликвидации аварийных ситуаций.

(п. 4 введен Федеральным [законом](#) от 02.08.2019 N 262-ФЗ; в ред. Федеральных законов от 11.06.2022 N 174-ФЗ, от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

Статья 15. Аварийные электроэнергетические режимы

(в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

При возникновении или угрозе возникновения аварийных электроэнергетических режимов (режимов, которые характеризуются параметрами, выходящими за допустимые пределы, определяемые в соответствии с обязательными требованиями) действует особый порядок оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. Особенности оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике при возникновении или угрозе возникновения аварийных электроэнергетических режимов и соответствующие обязанности субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии устанавливаются [правилами](#) технологического функционирования электроэнергетических систем и [правилами](#) оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

Статья 15.1. Обеспечение дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием объектов электроэнергетики из диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике

(введена Федеральным [законом](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

1. В отношении функционирующих в составе Единой энергетической системы России объектов электросетевого хозяйства классом напряжения 220 киловольт и выше и объектов по производству электрической энергии (мощности), установленная генерирующая мощность которых равна или превышает 25 мегаватт (за исключением атомных электростанций), а также в отношении функционирующих в составе технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем объектов электросетевого хозяйства классом напряжения 110 киловольт и выше и объектов по производству электрической энергии (мощности), установленная генерирующая мощность которых равна или превышает 5 мегаватт (за исключением атомных электростанций), в порядке, установленном настоящей статьей, осуществляется переход к дистанционному управлению технологическими режимами и эксплуатационным состоянием таких объектов из диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

2. При проектировании, строительстве, реконструкции объектов электроэнергетики, которые соответствуют указанным в [пункте 1](#) настоящей статьи критериям и проектная документация на строительство (реконструкцию) которых будет утверждена в период начиная с 1 января 2025 года, собственниками или иными законными владельцами таких объектов электроэнергетики должны быть обеспечены разработка и реализация мероприятий, необходимых для создания технической возможности осуществления изменения технологических режимов работы и эксплуатационного состояния указанных объектов электроэнергетики посредством дистанционного управления из диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

3. Собственники или иные законные владельцы объектов электроэнергетики, которые введены в эксплуатацию до 1 января 2025 года, соответствуют указанным в [пункте 1](#) настоящей статьи критериям и в отношении которых имеется техническая возможность реализации дистанционного управления из диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, и субъект оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике обязаны не позднее 1 января 2027 года обеспечить переход к управлению

технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием таких объектов электроэнергетики посредством дистанционного управления из диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в соответствии с планами-графиками реализации необходимых для этого мероприятий, разработанными указанными собственниками или иными законными владельцами объектов электроэнергетики и согласованными субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

В отношении введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики, которые соответствуют указанным в [пункте 1](#) настоящей статьи критериям и для которых техническая возможность реализации дистанционного управления из диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике по состоянию на 1 января 2025 года отсутствует, и в отношении объектов электроэнергетики, проектной документацией на строительство (реконструкцию) которых техническая возможность реализации дистанционного управления из диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике не предусмотрена, создание технической возможности реализации дистанционного управления из диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике осуществляется при последующей реконструкции таких объектов электроэнергетики.

В отношении введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики, которые соответствуют указанным в [пункте 1](#) настоящей статьи критериям и для которых уполномоченным органом до 1 января 2027 года согласован вывод из эксплуатации, реализация дистанционного управления из диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике не осуществляется.

Критерии наличия технической возможности реализации дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики из диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, порядок определения наличия указанной технической возможности и обязательный минимальный [состав](#) оборудования и устройств объектов электроэнергетики, в отношении которых осуществляется дистанционное управление из диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, определяются Правительством Российской Федерации.

4. **Объем** реконструкции объектов электроэнергетики, при выполнении которой в соответствии с [пунктами 2 и 3](#) настоящей статьи создается техническая возможность реализации дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики из диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.

Статья 16. Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике

1. Системный оператор оказывает на возмездной договорной основе услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии.

(в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

Правительство Российской Федерации устанавливает **критерии** отнесения субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии к кругу лиц, подлежащих такому обязательному обслуживанию, а также основы ценообразования и **порядок** оплаты указанных услуг, в число которых входят следующие услуги:

(в ред. Федерального **закона** от 19.10.2023 N 503-ФЗ)

управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также обеспечение функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков и осуществление проектирования развития электроэнергетических систем;

(в ред. Федерального **закона** от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

обеспечение надежности функционирования электроэнергетики путем организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности.

(в ред. Федеральных законов от 02.08.2019 N 262-ФЗ, от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

Субъекты электроэнергетики и потребители электрической энергии, технологический режим работы и эксплуатационное состояние объектов электроэнергетики или энергопринимающих устройств которых влияют на электроэнергетический режим работы электроэнергетической системы, заключают с системным оператором безвозмездные соглашения, которыми устанавливается порядок осуществления технологического взаимодействия системного оператора с указанными субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии в целях обеспечения надежности функционирования Единой энергетической системы России (технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем). **Порядок** заключения указанных соглашений определяется правилами недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

(в ред. Федерального **закона** от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

Заключение безвозмездных соглашений, указанных в **абзаце пятом** настоящего пункта, является обязательным для соответствующих субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии.

(абзац введен Федеральным **законом** от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

(п. 1 в ред. Федерального **закона** от 04.11.2007 N 250-ФЗ)

2. Заключение договоров оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии, отнесенными в соответствии с **пунктом 1** настоящей статьи к кругу лиц, подлежащих обязательному обслуживанию, с системным оператором является обязательным для обеих сторон, при этом системный оператор не вправе отказать в заключении такого договора.

(в ред. Федеральных законов от 04.11.2007 N 250-ФЗ, от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

Субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии несут ответственность за нарушение установленного порядка исполнения оперативно-диспетчерских команд и распоряжений системного оператора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 04.11.2007 N 250-ФЗ, от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

Субъекты электроэнергетики и потребители электрической энергии, несвоевременно и (или)

не полностью оплатившие услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков и осуществления проектирования развития электроэнергетических систем, обязаны уплатить системному оператору (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе соответствующему субъекту оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике) по его требованию пени в размере одной сотридцатой ключевой [ставки](#) Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в соответствующие периоды, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты. (абзац введен Федеральным [законом](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ; в ред. Федерального [закона](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

3. Утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 04.11.2007 N 250-ФЗ.

4. Деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике осуществляется в условиях естественной монополии и регулируется в соответствии с [законодательством](#) о естественных монополиях и со [статьями 20 и 25](#) настоящего Федерального закона.

Статья 17. Соблюдение субъектом оперативно-диспетчерского управления требований, регулирующих отношения в сфере оперативно-диспетчерского управления

(в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

(в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

1. Оценка соблюдения системным оператором обязательных требований настоящего Федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике осуществляется в рамках федерального государственного энергетического надзора и государственного [контроля](#) за соблюдением антимонопольного законодательства.

(в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

2. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного энергетического надзора, вправе обращаться в суд с требованием о лишении физических лиц - диспетчеров, нарушивших [порядок](#) оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, права осуществлять профессиональную деятельность в сфере оперативно-диспетчерского управления.

Должностные лица системного оператора несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность в случае нарушения порядка оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

(в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

Статья 18. Гражданско-правовая ответственность субъекта оперативно-диспетчерского управления

(в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

1. За действия (бездействие), повлекшие за собой неблагоприятные последствия для субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, системный оператор несет ограниченную ответственность в пределах, установленных настоящим Федеральным законом.
(в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

2. За убытки, причиненные субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии, системный оператор, действовавший в пределах своих полномочий, не несет ответственность. Убытки, причиненные субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии действиями (бездействием) системного оператора, действовавшего в пределах своих полномочий, возмещаются согласно договорам, заключаемым в соответствии с [правилами](#) оптового рынка и основными [положениями](#) функционирования розничных рынков.
(в ред. Федеральных законов от 04.11.2007 N 250-ФЗ, от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

Убытки, причиненные субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии действиями (бездействием) системного оператора, действовавшего с превышением своих полномочий, возмещаются в соответствии с гражданским [законодательством](#) в порядке, предусматривающем возмещение реального ущерба в полном объеме и упущенной выгоды в случае, если в судебном порядке будет доказано, что указанные действия (бездействие) совершены умышленно или по грубой неосторожности.
(в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

3. В целях защиты имущественных интересов субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии от указанных в [пункте 2](#) настоящей статьи действий (бездействия) системный оператор обязан осуществлять страхование риска ответственности за причинение ущерба субъектам электроэнергетики, потребителям электрической энергии в результате действий (бездействия) системного оператора, а также вправе осуществлять страхование риска ответственности за нарушение договоров оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и соглашений о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования Единой энергетической системы России и технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы в соответствии с законодательством Российской Федерации о страховой деятельности. Предельный объем средств, предназначенных для указанного страхования, определяется в соответствии с федеральными законами и включается в состав платы за услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике. Данные средства имеют строго целевое назначение и могут расходоваться только на уплату страховой премии в связи с осуществлением страхования риска ответственности за причинение ущерба субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии и риска ответственности за нарушение договоров оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и соглашений о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования Единой энергетической системы России.
(в ред. Федеральных законов от 04.11.2007 N 250-ФЗ, от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

Организация, осуществляющая страхование, определяется на основе открытого конкурса.

4. Для защиты своих имущественных интересов от указанных в [пункте 2](#) настоящей статьи действий (бездействия) субъекты электроэнергетики и потребители электрической энергии вправе осуществлять дополнительное добровольное страхование своих предпринимательских рисков.

Статья 19. Оперативно-диспетчерское управление в технологически

изолированных территориальных электроэнергетических системах

1. Оперативно-диспетчерское управление в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах, **перечень** которых утверждается в соответствии с настоящим Федеральным законом, в период до 31 декабря 2023 года включительно осуществляется функционирующими в пределах этих систем субъектами оперативно-диспетчерского управления. Перечень таких субъектов и **порядок** осуществления оперативно-диспетчерского управления в указанных системах определяются Правительством Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 29.06.2018 N 172-ФЗ, от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

2. Начиная с 1 января 2024 года оперативно-диспетчерское управление в пределах технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем осуществляется единолично системным оператором.
(п. 2 введен Федеральным **законом** от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

3. При передаче системному оператору от соответствующих субъектов оперативно-диспетчерского управления функций по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в пределах технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем законодательство Российской Федерации в сфере электроэнергетики применяется на территориях таких электроэнергетических систем в течение определенного Правительством Российской Федерации переходного периода с учетом установленных Правительством Российской Федерации особенностей осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, технологического присоединения к электрическим сетям и регулирования отношений в сфере электроэнергетики на розничных рынках, в том числе в части обеспечения передачи системному оператору необходимых документов и информации, организации систем связи и порядка взаимодействия субъектов оперативно-диспетчерского управления, других субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии с системным оператором.
(п. 3 введен Федеральным **законом** от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

Глава 5. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

Статья 20. Принципы и методы государственного регулирования и контроля в электроэнергетике

1. Основными принципами государственного регулирования и контроля в электроэнергетике являются:

обеспечение единства технологического управления Единой энергетической системой России, надежного и безопасного функционирования Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем;

эффективное управление государственной собственностью в электроэнергетике;

достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии;

обеспечение доступности электрической энергии для потребителей и защита их прав;

(в ред. Федерального [закона](#) от 27.07.2010 N 191-ФЗ)

обеспечение защиты потребителей от необоснованного повышения цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность);
(в ред. Федерального [закона](#) от 26.07.2010 N 187-ФЗ)

своевременное обеспечение потребностей экономики и населения Российской Федерации в электрической энергии и мощности путем функционирования системы перспективного развития электроэнергетики, а также путем создания необходимых условий для привлечения инвестиций;
(в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

развитие конкурентного рынка электрической энергии и ограничение монополистической деятельности отдельных субъектов электроэнергетики;

обеспечение недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий в электроэнергетике и услугам организаций коммерческой инфраструктуры оптового рынка;
(в ред. Федерального [закона](#) от 04.11.2007 N 250-ФЗ)

сохранение государственного регулирования в сферах электроэнергетики, в которых отсутствуют или ограничены условия для конкуренции;
(в ред. Федерального [закона](#) от 04.11.2007 N 250-ФЗ)

обеспечение доступа потребителей электрической энергии к информации о функционировании оптового и розничных рынков, а также о деятельности субъектов электроэнергетики;

обеспечение энергетической и экологической безопасности электроэнергетики;
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 04.11.2007 N 250-ФЗ, в ред. Федерального [закона](#) от 18.07.2011 N 242-ФЗ)

экономическая обоснованность оплаты мощности генерирующих объектов поставщиков в части обеспечения выработки электрической энергии;
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 04.11.2007 N 250-ФЗ, в ред. Федерального [закона](#) от 27.07.2010 N 191-ФЗ)

обеспечение устойчивого развития электроэнергетики;
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

приоритет обеспечения жизни и здоровья физических лиц, в том числе работников организаций в сфере электроэнергетики, при осуществлении деятельности по эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств;
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

создание необходимых условий для технологического развития электроэнергетических систем Российской Федерации, включая развитие и внедрение новых высокоэффективных технологий и интеллектуальных систем управления.
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

2. В электроэнергетике применяются следующие методы государственного регулирования и контроля:

государственное регулирование и государственный контроль (надзор) в отнесенных [законодательством](#) Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сферах электроэнергетики, осуществляемые в соответствии с законодательством о естественных монополиях, в том числе регулирование инвестиционной деятельности субъектов естественных монополий в электроэнергетике;
(в ред. Федерального [закона](#) от 18.07.2011 N 242-ФЗ)

государственное регулирование цен (тарифов) на отдельные виды продукции (услуг), перечень которых определяется федеральными законами и государственный контроль (надзор) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике;
(в ред. Федерального [закона](#) от 18.07.2011 N 242-ФЗ)

государственное антимонопольное регулирование и контроль, в том числе установление единых на территории Российской Федерации [правил](#) доступа к электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии;

управление государственной собственностью в электроэнергетике;

абзац утратил силу с 1 августа 2011 года. - Федеральный [закон](#) от 18.07.2011 N 242-ФЗ;

абзац утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 19.07.2011 N 248-ФЗ;

федеральный государственный энергетический надзор;
(в ред. Федерального [закона](#) от 18.07.2011 N 242-ФЗ)

государственный экологический контроль (надзор) в электроэнергетике;
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N [242-ФЗ](#), от 25.12.2023 N [622-ФЗ](#))

абзац утратил силу с 1 июля 2021 года. - Федеральный [закон](#) от 11.06.2021 N 170-ФЗ;

мониторинг риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики;
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

оценка готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон.
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

3. Утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 26.07.2010 N 187-ФЗ.

Статья 21. Полномочия Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования и контроля в электроэнергетике

(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

(в ред. Федерального [закона](#) от 04.11.2007 N 250-ФЗ)

1. Правительство Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике:

- 1) устанавливает **критерии** и **порядок** отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети;
- 2) утверждает **правила** оптового рынка и **основные положения** функционирования розничных рынков, утверждает **существенные условия** договора о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности;
- 3) определяет порядок и условия строительства и финансирования объектов электроэнергетики;
- 4) утверждает **правила** разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики;
- 5) устанавливает **порядок** технологического присоединения энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики юридических лиц и физических лиц к электрическим сетям;
- 6) утверждает **правила** недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и услугам организаций коммерческой инфраструктуры, правила оказания этих услуг;
- 7) устанавливает **правила** оказания услуг по обеспечению системной надежности;
- 8) устанавливает **критерии** отнесения субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии к кругу лиц, подлежащих обязательному обслуживанию при оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;
- 9) устанавливает **критерии** отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", исполнительными органами субъектов Российской Федерации, и **порядок** утверждения (в том числе порядок согласования с исполнительными органами субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления **контроля** за реализацией таких программ;
- 10) утверждает **правила** осуществления антимонопольного регулирования и контроля в электроэнергетике;
- 11) определяет **особенности** осуществления принудительного разделения хозяйствующих субъектов, осуществляющих монополистическую деятельность в сфере электроэнергетики;
- 12) определяет **существенные условия** договоров о порядке использования организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих собственникам или иным законным владельцам и входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть;
- 13) утверждает **порядок** полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, в случае нарушения своих обязательств потребителями электрической энергии (в том числе в отношении отдельных категорий потребителей, для которых может предусматриваться особый порядок предоставления

обеспечения обязательств по оплате электрической энергии), а также в случае необходимости принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварийных ситуаций;

14) утверждает [правила](#) оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, включающие в себя особенности осуществления оперативно-диспетчерского управления при присоединении электроэнергетической системы к другой электроэнергетической системе и передаче системному оператору функций по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах;

15) утверждает правила заключения и исполнения публичных договоров на оптовом и розничных рынках;

16) принимает меры социальной защиты отдельных категорий граждан, в том числе в форме утверждения порядка предоставления таким гражданам обеспечения обязательств по оплате электрической энергии в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

17) определяет [перечень](#) отдельных частей ценовых зон оптового рынка, а также [перечень](#) отдельных территорий ценовых зон оптового рынка, ранее относившихся к неценовым зонам оптового рынка, для которых Правительством Российской Федерации устанавливаются особенности функционирования оптового и розничных рынков;

18) устанавливает особенности функционирования оптового и розничных рынков в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, а также на отдельных территориях ценовых зон оптового рынка, ранее относившихся к неценовым зонам оптового рынка;

19) устанавливает [порядок](#) подачи ценовых заявок субъектами оптового рынка, порядок отбора ценовых заявок и определения равновесных цен в ценовых зонах оптового рынка с учетом особенностей его ценовых зон;

20) утверждает [правила](#) и порядок деятельности гарантирующих поставщиков;

21) утверждает порядок предоставления межсистемных электрических связей, в том числе методику осуществления взаиморасчетов, связанных с урегулированием отношений по передаче электрической энергии;

22) утверждает [правила](#) расследования причин аварий и инцидентов в электроэнергетике;

23) утверждает порядок создания и функционирования штабов по обеспечению безопасности электроснабжения;

24) определяет и изменяет границы ценовых и неценовых зон оптового рынка с учетом технологических и системных ограничений Единой энергетической системы России;

25) устанавливает правила ведения обязательного раздельного учета по видам деятельности в электроэнергетике;

26) определяет основные направления государственной политики в сфере энергосбережения;

27) утверждает [основные направления](#) государственной политики в сфере повышения

энергетической эффективности электроэнергетики, содержащие целевые показатели объема производства и потребления электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии в совокупном балансе производства и потребления электрической энергии, план или программу мероприятий по достижению указанных целевых показателей;

28) утверждает [правила](#) квалификации генерирующих объектов, в том числе критерии квалификации, правила отнесения генерирующих объектов к возобновляемой генерации и (или) низкоуглеродной генерации, перечень квалификационных категорий квалифицированных генерирующих объектов и правила отнесения генерирующих объектов к квалификационным категориям, а также определяет [организацию](#) коммерческой инфраструктуры, осуществляющую квалификацию генерирующих объектов;

29) осуществляет поддержку использования возобновляемых источников энергии, а также стимулирование использования энергетических эффективных технологий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

30) утверждает [положение](#) о федеральном государственном энергетическом надзоре;

31) утверждает [правила](#) технологического функционирования электроэнергетических систем, включающие в себя [перечень](#) входящих в Единую энергетическую систему России объединенных электроэнергетических систем и образующих их территориальных электроэнергетических систем и [перечень](#) технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем;

32) определяет [механизм](#) стимулирования использования возобновляемых источников энергии путем продажи электрической энергии, произведенной функционирующими на их основе квалифицированными генерирующими объектами, на оптовом рынке по равновесным ценам оптового рынка с учетом надбавки, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или путем продажи мощности квалифицированных генерирующих объектов в объеме производства электрической энергии на основе использования возобновляемых источников энергии с применением механизма торговли мощностью, предусмотренного правилами оптового рынка для продажи мощности указанных генерирующих объектов, а также определяет случаи и условия применения такого механизма стимулирования к квалифицированным генерирующим объектам, функционирующим на основе использования возобновляемых источников энергии;

33) устанавливает особенности ценообразования на электрическую энергию (мощность) на розничных рынках электрической энергии (мощности) на территории Дальневосточного федерального округа в целях достижения на данной территории планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность);

34) устанавливает [порядок](#) расчета размера возмещения субъектам электроэнергетики, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере электроэнергетики, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в связи с принятием уполномоченными органами решений об изменении установленных долгосрочных тарифов, и (или) необходимой валовой выручки субъекта электроэнергетики, осуществляющего регулируемые виды деятельности, которая определена в соответствии с [основами ценообразования](#) в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности такого субъекта электроэнергетики, и (или) долгосрочных

параметров регулирования деятельности субъекта электроэнергетики, осуществляющего регулируемые виды деятельности, а также решений об установлении долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности субъекта электроэнергетики, осуществляющего регулируемые виды деятельности, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности такого субъекта электроэнергетики, установленных исполнительным органом субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов или согласованных им в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации о концессионных соглашениях, [законодательством](#) Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, в установленных настоящим Федеральным законом случаях возмещения недополученных доходов;

35) устанавливает [критерии](#) и порядок отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, в том числе исходя из количественных характеристик и (или) параметров объектов электросетевого хозяйства, которыми организации владеют на праве собственности или ином законном основании, технических характеристик таких объектов, количественных и (или) качественных показателей деятельности территориальных сетевых организаций и с учетом результатов мониторинга риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики, проводимого в соответствии со [статьей 28.3](#) настоящего Федерального закона, и запрета, установленного [пунктом 5 статьи 26](#) настоящего Федерального закона;

36) определяет размер денежных средств, соответствующих величине перекрестного субсидирования, в отношении субъектов Российской Федерации и график снижения указанной величины;

37) устанавливает [порядок](#) проведения аттестации по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики, в том числе [случаи](#) проведения внеочередной аттестации;

38) утверждает [правила](#) предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности);

39) утверждает [правила](#) вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации;

40) устанавливает [порядок](#), случаи и условия выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства (далее - разрешение на допуск в эксплуатацию);

41) определяет [категории](#) энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, для которых требуется получение разрешения на допуск в эксплуатацию;

42) определяет субъектов оптового рынка - производителей электрической энергии (мощности) в ценовых зонах оптового рынка, к цене на мощность которых применяется надбавка в целях частичной компенсации стоимости мощности, поставленной с использованием генерирующих объектов тепловых электростанций, модернизированных, реконструированных и (или) построенных на отдельных территориях ценовых зон оптового рынка, ранее относившихся к неценовым зонам оптового рынка, для которых Правительством Российской Федерации устанавливаются особенности функционирования оптового и розничных рынков;

43) утверждает [перечень](#) подлежащих модернизации, реконструкции и (или) строительству на отдельных территориях ценовых зон оптового рынка, ранее относившихся к неценовым зонам оптового рынка, для которых Правительством Российской Федерации устанавливаются особенности функционирования оптового и розничных рынков, генерирующих объектов тепловых электростанций, в отношении которых применяется частичная компенсация стоимости мощности за счет указанной в [подпункте 42](#) настоящего пункта надбавки к цене на мощность субъектов оптового рынка - производителей электрической энергии (мощности) на оптовом рынке в ценовых зонах, а также определяет места их расположения, величину планируемой к вводу установленной мощности, плановые сроки ввода в эксплуатацию, основные технико-экономические параметры модернизации, реконструкции, строительства и эксплуатации генерирующих объектов тепловых электростанций, включенных в указанный в настоящем подпункте перечень;

44) устанавливает [критерии](#) определения потребителей электрической энергии (мощности), в отношении которых на территории Дальневосточного федерального округа в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляется доведение цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность). При установлении указанных в настоящем подпункте критериев учитывается, что доведение на территории Дальневосточного федерального округа цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) осуществляется с учетом поэтапного в течение пяти лет сокращения разницы между ценами (тарифами) на электрическую энергию (мощность) и базовыми уровнями цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) в отношении организаций, финансирование деятельности которых осуществляется за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, а также организаций жилищно-коммунального хозяйства и с учетом поэтапного в течение трех лет сокращения указанной разницы для организаций, осуществляющих деятельность в области добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, и организаций топливно-энергетического комплекса. При этом указанные требования не распространяются на энергопринимающие устройства организаций, инвестиционные проекты которых включены до 29 декабря 2020 года в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальневосточного федерального округа, а также на энергопринимающие устройства организаций, осуществляющих деятельность в области добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, которые расположены на территории Арктической зоны Российской Федерации и технологическое присоединение которых к электрическим сетям осуществлено на низком уровне напряжения до 29 декабря 2020 года;

45) утверждает [правила](#) формирования и поддержания в актуальном состоянии цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем для целей перспективного развития электроэнергетики;

46) утверждает генеральную схему размещения объектов электроэнергетики;

47) устанавливает [показатели](#) финансовой дисциплины гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций, имеющих статус субъекта оптового рынка - участника обращения электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке, отражающие исполнение ими обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии (далее - показатели финансовой

дисциплины), а также правила осуществления мониторинга выполнения показателей финансовой дисциплины;

48) утверждает [правила](#) ведения реестра атрибутов генерации, предоставления, обращения и погашения сертификатов происхождения электрической энергии;

49) определяет [перечень](#) информации, содержащейся в реестре атрибутов генерации, доступ к которой предоставляется без взимания платы, а также порядок доступа к указанной информации;

50) устанавливает [критерии](#) отнесения территориальных сетевых организаций к системообразующим территориальным сетевым организациям исходя из необходимости выполнения предусмотренных настоящим Федеральным [законом](#) обязанностей системообразующей территориальной сетевой организации на всей территории субъекта Российской Федерации, в том числе с учетом количественных и (или) качественных показателей деятельности, а также на основе периодической оценки результатов функционирования в статусе системообразующей территориальной сетевой организации;

51) определяет случаи и [порядок](#) передачи в безвозмездное владение и пользование системообразующей территориальной сетевой организации или территориальной сетевой организации объектов электросетевого хозяйства, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальных образований;

52) устанавливает [порядок](#) определения системообразующих территориальных сетевых организаций, предусматривающий в том числе срок, на который присваивается статус системообразующей территориальной сетевой организации;

53) утверждает [правила](#) заключения, исполнения, изменения, расторжения, существенные условия договора, указанного в [пункте 2 статьи 46.4](#) настоящего Федерального закона (включая порядок возмещения стоимости неотделимых улучшений переданных по договору объектов в случае его прекращения, [порядок](#) определения платы по договору, в том числе требования к определению состава и размера затрат на ликвидацию последствий аварийных ситуаций), типовую [форму](#) такого договора, а также типовую [форму](#) соглашения, указанного в [пункте 2 статьи 46.4](#) настоящего Федерального закона;

54) утверждает [критерии](#) наличия технической возможности реализации дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики из диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и порядок определения наличия указанной технической возможности;

55) устанавливает обязательный минимальный [состав](#) оборудования и устройств объектов электроэнергетики, в отношении которых осуществляется дистанционное управление из диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике;

56) утверждает [правила](#) формирования и поддержания в актуальном состоянии цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и цифровых информационных моделей объектов электроэнергетики (включая требования к обеспечению идентификации объектов электроэнергетики, порядок взаимодействия субъектов электроэнергетики между собой и с потребителями электрической энергии при формировании и поддержании в актуальном

состоянии цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и цифровых информационных моделей объектов электроэнергетики и перечень случаев, при которых формирование, поддержание в актуальном состоянии и использование цифровых информационных моделей объектов электроэнергетики являются обязательными);

57) устанавливает [запрет](#) на осуществление майнинга цифровой валюты (в том числе на участие в майнинг-пуле) в отдельных субъектах Российской Федерации или на отдельных их территориях, а также [порядок](#) и случаи установления такого запрета;

58) определяет в случае объявления мобилизации, введения на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях военного положения, введения правового режима контртеррористической операции, установления федерального уровня реагирования при введении режима чрезвычайной ситуации федерального или межрегионального характера и в военное время (далее - специальные режимы) перечень субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), в отношении которых устанавливаются особенности применения положений законодательства Российской Федерации об электроэнергетике;

59) устанавливает особенности применения положений законодательства Российской Федерации об электроэнергетике в отношении субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), перечень которых определяется Правительством Российской Федерации в случае введения специальных режимов, и период их применения;

60) устанавливает особенности функционирования систем накопления электрической энергии;

61) принимает решение об определении перечня субъектов Российской Федерации, для которых необходимо разработать программы по повышению надежности функционирования электросетевого комплекса;

62) устанавливает порядок распределения уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти необходимой валовой выручки сетевых организаций между ними при принятии мер по устранению нарушений обязательных требований по результатам рассмотрения разногласий, возникающих между исполнительными органами субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, и (или) в рамках государственного контроля (надзора) за реализацией органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в области регулирования цен (тарифов) в сфере электроэнергетики.

(пп. 62 введен Федеральным [законом](#) от 23.03.2026 N 63-ФЗ)

(п. 1 в ред. Федерального [закона](#) от 27.10.2025 N 391-ФЗ)

1.1. Правительство Российской Федерации распределяет между федеральными органами исполнительной власти полномочия в области государственного регулирования и контроля в электроэнергетике, предусмотренные [пунктом 2](#) настоящей статьи.

(п. 1.1 введен Федеральным [законом](#) от 29.12.2020 N 480-ФЗ)

1.2. Правительство Российской Федерации вправе возлагать на федеральные органы исполнительной власти полномочия по регулированию указанных в [пунктах 1 и 2](#) настоящей статьи вопросов, в том числе по разработке и принятию нормативных правовых актов в сфере

электроэнергетики.

(п. 1.2 введен Федеральным [законом](#) от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

2. Правительство Российской Федерации или уполномоченные им федеральные органы исполнительной власти осуществляют:

утверждение схемы и программы развития электроэнергетических систем России;
(в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

формирование и обеспечение функционирования государственной системы долгосрочного прогнозирования спроса и предложения на оптовом и розничных рынках, в том числе прогноза топливно-энергетического баланса, и разработку системы мер, направленных на обеспечение потребностей экономики в электрической и тепловой энергии;

утверждение нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок и обеспечению качества электрической энергии, и анализ практики их применения;
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 23.06.2016 N 196-ФЗ; в ред. Федеральных законов от 11.06.2022 N 174-ФЗ, от 27.10.2025 N 391-ФЗ)

государственное регулирование и государственный контроль (надзор) деятельности субъектов естественных монополий в электроэнергетике, в том числе регулирование в установленном порядке доступа к услугам субъектов естественных монополий в электроэнергетике и установление [стандартов](#) раскрытия информации субъектами естественных монополий в электроэнергетике;
(в ред. Федерального [закона](#) от 18.07.2011 N 242-ФЗ)

абзацы пятый - восьмой утратили силу. - Федеральный [закон](#) от 26.07.2010 N 187-ФЗ;

установление [порядка](#) определения и применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность);
(в ред. Федерального [закона](#) от 26.07.2010 N 187-ФЗ)

[антимонопольное регулирование](#);
(в ред. Федерального [закона](#) от 18.07.2011 N 242-ФЗ)

управление государственной собственностью в электроэнергетике;

абзац утратил силу с 1 августа 2011 года. - Федеральный [закон](#) от 18.07.2011 N 242-ФЗ;

абзац утратил силу с 1 июля 2021 года. - Федеральный [закон](#) от 11.06.2021 N 170-ФЗ;

абзац утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ;

абзац утратил силу с 1 июля 2021 года. - Федеральный [закон](#) от 11.06.2021 N 170-ФЗ;

контроль за деятельностью организаций коммерческой инфраструктуры;

абзац утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ;

определение источников и способов привлечения инвестиционных средств, вкладываемых Российской Федерацией в развитие электроэнергетики;

утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
(в ред. Федерального закона от 26.07.2010 N 187-ФЗ)

контроль за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

осуществление полномочий в области государственного регулирования цен (тарифов) в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
(в ред. Федерального закона от 26.07.2010 N 187-ФЗ)

утверждение методики определения и порядка компенсации потерь электрической энергии в электрических сетях, а также нормативов таких потерь при установлении размера платы за соответствующие услуги по передаче электрической энергии;

участие в процедуре назначения или замены гарантирующих поставщиков и определения или изменения границ зон их деятельности, а также утверждение в случаях и в порядке, которые установлены основными положениями функционирования розничных рынков, результатов назначения или замены гарантирующих поставщиков и определения или изменения границ зон их деятельности;

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 04.08.2023 N 489-ФЗ;

определение категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам);
(в ред. Федерального закона от 26.07.2010 N 187-ФЗ)

установление обязательного для покупателей электрической энергии на оптовом рынке объема приобретения электрической энергии, произведенной на функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирующих объектах;

создание общедоступной системы раскрытия информации на оптовом и розничных рынках;

утверждение стандартов раскрытия субъектами оптового и розничных рынков информации для потребителей, в том числе информации об их продукции, о доходах и затратах отдельно по видам деятельности в электроэнергетике;
(в ред. Федерального закона от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

ведение государственной отчетности субъектов электроэнергетики;

определение минимального размера собственного капитала энергосбытовых организаций;

абзацы тридцать первый - тридцать второй утратили силу с 1 августа 2011 года. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 242-ФЗ;

утверждение [перечня](#) предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, [формы](#) и [порядка](#) ее предоставления;

утверждение нормативов запасов топлива, порядка их утверждения, [порядка](#) создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон; (в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

утверждение [порядка](#) оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон; (абзац введен Федеральным [законом](#) от 26.07.2010 N 189-ФЗ)

утверждение [методики](#) комплексного определения показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и порядка осуществления мониторинга таких показателей; (абзац введен Федеральным [законом](#) от 30.12.2012 N 291-ФЗ)

утверждение порядка определения показателей надежности и качества услуг по передаче электрической энергии и [установления](#) целевых показателей для целей формирования инвестиционных программ сетевых организаций, в том числе организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью; (абзац введен Федеральным [законом](#) от 30.12.2012 N 291-ФЗ)

утверждение единых [стандартов](#) качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций; (абзац введен Федеральным [законом](#) от 30.12.2012 N 291-ФЗ)

абзац утратил силу с 1 августа 2011 года. - Федеральный [закон](#) от 18.07.2011 N 242-ФЗ;

абзац утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 27.12.2018 N 522-ФЗ;

федеральный государственный контроль (надзор) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике в соответствии со [статьями 24 и 29.2](#) настоящего Федерального закона; (абзац введен Федеральным [законом](#) от 18.07.2011 N 242-ФЗ)

федеральный государственный энергетический надзор в соответствии со [статьей 29.1](#) настоящего Федерального закона; (абзац введен Федеральным [законом](#) от 18.07.2011 N 242-ФЗ)

государственный [контроль](#) за соблюдением антимонопольного законодательства, государственный контроль за экономической концентрацией в электроэнергетике в соответствии со [статьей 25](#) настоящего Федерального закона и антимонопольным [законодательством](#); (абзац введен Федеральным [законом](#) от 18.07.2011 N 242-ФЗ)

государственный экологический контроль (надзор) в электроэнергетике в соответствии с [законодательством](#) в области охраны окружающей среды; (абзац введен Федеральным [законом](#) от 18.07.2011 N 242-ФЗ; в ред. Федерального [закона](#) от 25.12.2023 N 622-ФЗ)

абзац утратил силу с 1 июля 2021 года. - Федеральный [закон](#) от 11.06.2021 N 170-ФЗ;

аттестацию по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики;
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 29.07.2018 N 271-ФЗ)

выдачу разрешения на допуск в эксплуатацию;
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 24.04.2020 N 141-ФЗ)

утверждение [правил](#) и методики проведения мониторинга риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики;
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

установление [порядка](#) раскрытия цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и предоставления системным оператором иным субъектам электроэнергетики, потребителям электрической энергии и проектным организациям перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем или фрагментов таких моделей для целей перспективного развития электроэнергетики (включая определение порядка формирования предоставляемых фрагментов перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем, состава, объема, формата, способов и условий раскрытия (предоставления) системным оператором цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем или фрагментов таких моделей, видов используемых в этих целях электронных подписей и условий их применения);
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

установление [форм](#) и [форматов](#) предоставления исходных данных, учитываемых при разработке документов перспективного развития электроэнергетики;
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

утверждение [правил](#) разработки и согласования схем выдачи мощности объектов по производству электрической энергии и схем внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии;
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

утверждение нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, устанавливающих требования к осуществлению автоматизированного информационного обмена и представлению информации в области электроэнергетики в электронном виде (включая требования к обеспечению совместимости передаваемых и получаемых данных с использованием цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и (или) цифровых информационных моделей объектов электроэнергетики);
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

утверждение методических [указаний](#) по моделированию электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики;
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

утверждение [порядка](#) раскрытия (предоставления) цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и цифровых информационных моделей объектов

электроэнергетики или их фрагментов;
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

определение [объема](#) реконструкции объектов электроэнергетики, при выполнении которой создается техническая возможность реализации дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики из диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике;
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

определение [порядка](#) передачи оперативной информации об авариях и инцидентах в электроэнергетике, форм актов по результатам расследования причин аварий и инцидентов в электроэнергетике и [требований](#) к их заполнению, а также форм отчетов об авариях и инцидентах в электроэнергетике и [требований](#) к их заполнению;
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

установление порядка подтверждения готовности работников к выполнению трудовых функций в сфере электроэнергетики комиссиями, формируемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с [абзацами третьим - пятым пункта 6.1 статьи 28.1](#) настоящего Федерального закона;
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 31.07.2025 N 304-ФЗ)

подтверждение готовности работников к выполнению трудовых функций в сфере электроэнергетики в соответствии с [абзацами третьим - пятым пункта 6.1 статьи 28.1](#) настоящего Федерального закона;
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 31.07.2025 N 304-ФЗ)

Федеральные органы исполнительной власти вправе издавать нормативные правовые акты по вопросам государственного регулирования и государственного контроля (надзора) в электроэнергетике только в случаях, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.
(в ред. Федерального [закона](#) от 25.06.2012 N 93-ФЗ)

3. В рамках осуществления полномочий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, федеральные органы исполнительной власти вправе:
(в ред. Федерального [закона](#) от 26.07.2010 N 187-ФЗ)

в рамках осуществления полномочий в сфере государственного контроля (надзора) направлять юридическим и физическим лицам обязательные для исполнения предписания о совершении действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, о прекращении нарушений законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, в том числе об устранении их последствий, о заключении договоров, обязанность заключения которых предусмотрена законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;
(в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

с учетом требований и ограничений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, направлять в исполнительные органы субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления обязательные для исполнения предписания о прекращении нарушений

законодательства Российской Федерации об электроэнергетике;
(в ред. Федеральных законов от 11.06.2021 N 170-ФЗ, от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

запрашивать у субъектов электроэнергетики **информацию** о возникновении аварий, об изменениях или о нарушениях технологических процессов, а также о выходе из строя сооружений и оборудования, которые могут причинить вред жизни или здоровью граждан, окружающей среде и имуществу граждан и (или) юридических лиц, о соблюдении установленных **нормативов** запасов топлива на тепловых электростанциях (в том числе в отопительный сезон), об осуществлении мероприятий по проведению планового ремонта генерирующего оборудования и (или) объектов электросетевого хозяйства;
(в ред. Федерального **закона** от 26.07.2010 N 189-ФЗ)

рассматривать жалобы поставщиков и покупателей электрической и тепловой энергии о нарушениях их прав и законных интересов действиями (бездействием) иных субъектов электроэнергетики, а также запрашивать информацию, документы и иные доказательства, свидетельствующие о наличии признаков таких нарушений;

абзац утратил силу. - Федеральный **закон** от 26.07.2010 N 187-ФЗ;

применять меры ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике и осуществлять иные полномочия, предусмотренные **законодательством** Российской Федерации об административных правонарушениях и **законодательством** Российской Федерации в области охраны окружающей среды;
(в ред. Федерального **закона** от 29.12.2017 N 451-ФЗ)

обращаться в суд с иском, а также участвовать в рассмотрении в суде дел, связанных с нарушением законодательства Российской Федерации об электроэнергетике;

проводить оценку готовности субъектов электроэнергетики к отопительному сезону;
(абзац введен Федеральным **законом** от 26.07.2010 N 189-ФЗ)

проводить **мониторинг** риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики;
(абзац введен Федеральным **законом** от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

определять порядок взаимодействия субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике с сетевыми организациями, осуществляющими оперативно-технологическое управление;
(абзац введен Федеральным **законом** от 19.10.2023 N 503-ФЗ)

устанавливать **порядок** отнесения субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии к кругу лиц, подлежащих обязательному обслуживанию при оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;
(абзац введен Федеральным **законом** от 19.10.2023 N 503-ФЗ)

утверждать примерные договоры купли-продажи электрической энергии (энергоснабжения) с потребителями;
(абзац введен Федеральным **законом** от 19.10.2023 N 503-ФЗ)

в случаях и порядке, которые определены Правительством Российской Федерации,

осуществлять урегулирование споров, связанных с участием системообразующих территориальных сетевых организаций в рассмотрении проектов инвестиционных программ территориальных сетевых организаций, возникающих между системообразующими территориальными сетевыми организациями, территориальными сетевыми организациями и исполнительными органами субъекта Российской Федерации.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ (ред. 08.08.2024))

4. Исполнительные органы субъектов Российской Федерации наделяются полномочиями на государственное регулирование и контроль в электроэнергетике в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, а также указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

Исполнительные органы субъектов Российской Федерации осуществляют следующие полномочия:

(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

региональный государственный контроль (надзор) за применением регулируемых исполнительными органами субъектов Российской Федерации цен (тарифов) на электрическую энергию;

(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ, от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

абзац утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 26.07.2010 N 187-ФЗ;

[утверждение](#) инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются исполнительными органами субъектов Российской Федерации, и контроль за реализацией таких программ;

(в ред. Федеральных законов от 26.07.2010 N 187-ФЗ, от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

согласование инвестиционных программ территориальных сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются федеральными органами исполнительной власти, а также контроль за реализацией таких программ;

абзацы седьмой - одиннадцатый утратили силу. - Федеральный [закон](#) от 26.07.2010 N 187-ФЗ;

согласование использования водных объектов, предоставленных в пользование для целей производства электрической энергии на гидроэлектростанциях, находящихся на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации;

(в ред. Федерального [закона](#) от 14.07.2008 N 118-ФЗ)

рассмотрение проекта схемы и программы развития электроэнергетических систем России;

(в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

осуществление мониторинга показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики (за исключением объектов электроэнергетики, контроль за техническим состоянием которых осуществляется уполномоченными федеральными органами

исполнительной власти), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства;
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 30.12.2012 N 291-ФЗ)

участие в установленном [основными положениями](#) функционирования розничных рынков порядке в назначении или замене гарантирующих поставщиков и определении или изменении границ зон их деятельности;

абзац утратил силу с 1 августа 2011 года. - Федеральный [закон](#) от 18.07.2011 N 242-ФЗ;

создание штабов по обеспечению безопасности электроснабжения и обеспечение их функционирования;

определение системообразующей территориальной сетевой организации в субъекте Российской Федерации в соответствии с [критериями](#) отнесения территориальных сетевых организаций к системообразующим территориальным сетевым организациям и [порядком](#) определения системообразующих территориальных сетевых организаций, установленными Правительством Российской Федерации. Решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы в соответствии с настоящим Федеральным законом с учетом особенностей, установленных [Законом](#) Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-I "О статусе столицы Российской Федерации", определяются две системообразующие территориальные сетевые организации и устанавливаются границы зон деятельности системообразующих территориальных сетевых организаций.
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

Абзацы семнадцатый - двадцать первый утратили силу. - Федеральный [закон](#) от 26.07.2010 N 187-ФЗ.

Статья 22. Утратила силу. - Федеральный [закон](#) от 26.07.2010 N 187-ФЗ.

Статья 23. Принципы и методы государственного регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике

(в ред. Федерального [закона](#) от 26.07.2010 N 187-ФЗ)

1. Государственное регулирование цен (тарифов), надбавок осуществляется в порядке, установленном [основами](#) ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и [правилами](#) государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными Правительством Российской Федерации. При этом регулируемые цены (тарифы), надбавки могут устанавливаться как в числовом выражении, так и в виде [формул](#) или порядка определения таких цен (тарифов) и надбавок.
(в ред. Федерального [закона](#) от 29.12.2014 N 466-ФЗ)

В порядке и в случаях, которые определены Правительством Российской Федерации, регулируемые цены (тарифы) и надбавки, установленные Правительством Российской Федерации или федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов в виде формул или порядка определения таких цен (тарифов) и надбавок, либо составляющие части таких регулируемых цен (тарифов) и надбавок и (или) величины, на основании которых определяются такие регулируемые цены (тарифы) и надбавки, определяются и используются организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 29.12.2014 N 466-ФЗ)

2. При государственном регулировании цен (тарифов) должны соблюдаться следующие основные принципы:

определение экономической обоснованности планируемых (расчетных) себестоимости и прибыли при расчете и утверждении цен (тарифов);

обеспечение экономической обоснованности затрат коммерческих организаций на производство, передачу и сбыт электрической энергии;

учет результатов деятельности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, по итогам работы за период действия ранее утвержденных цен (тарифов);

учет соблюдения требований [законодательства](#) об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, в том числе требований о разработке и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, требований к организации учета и контроля используемых энергетических ресурсов, сокращению потерь энергетических ресурсов;

обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том числе населения, процесса тарифного регулирования;

обязательный [раздельный учет](#) организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, объема продукции (услуг), доходов и расходов на производство, передачу и сбыт электрической энергии.

3. При государственном регулировании цен (тарифов) в электроэнергетике достигается баланс экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии, обеспечивающий доступность электрической энергии при возврате капитала, инвестированного и используемого в сферах деятельности субъектов электроэнергетики, в которых применяется государственное регулирование цен (тарифов), в полном объеме с учетом экономически обоснованного уровня доходности инвестированного капитала при условии ведения для целей такого регулирования раздельного учета применяемых в указанных сферах деятельности активов и инвестированного и использованного для их создания капитала.

КонсультантПлюс: примечание.

До 31.12.2027 включительно п. 3.1 ст. 23, в части непревышения объема финансовых потребностей, [не применяется](#) в отношении отдельных мероприятий и проектов, предусмотренных проектами инвестиционных программ, указанных в Постановлении Правительства РФ от 29.07.2023 N 1230.

3.1. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации отдельных мероприятий инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в том числе организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, не должен превышать объем таких потребностей, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными [нормативами](#) цены типовых технологических решений капитального

строительства объектов электроэнергетики.

(п. 3.1 введен Федеральным [законом](#) от 30.12.2012 N 291-ФЗ)

4. Государственное регулирование цен (тарифов) в электроэнергетике на срок не менее чем пять лет может осуществляться на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности соответствующих организаций или на основе заключаемых в [порядке](#), установленном Правительством Российской Федерации, соглашений об условиях осуществления регулируемых видов деятельности.

(в ред. Федерального [закона](#) от 02.08.2019 N 300-ФЗ)

К долгосрочным параметрам государственного регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике относятся также уровень надежности и качества указанных товаров (услуг), соответствующий долгосрочным инвестиционным программам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, размер инвестированного капитала, норма доходности, сроки возврата инвестированного капитала и иные параметры.

(в ред. Федерального [закона](#) от 02.08.2019 N 300-ФЗ)

Для целей такого регулирования могут применяться иные долгосрочные параметры регулирования, полученные с использованием метода сравнения аналогов и других методов.

Цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии при осуществлении государственного регулирования на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности соответствующих организаций устанавливаются в [порядке](#), установленном основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными Правительством Российской Федерации.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 30.12.2012 N 291-ФЗ)

Абзац утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 02.08.2019 N 300-ФЗ.

Государственное регулирование цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми организациями, осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности таких организаций или на основе заключаемых в [порядке](#), установленном Правительством Российской Федерации, соглашений об условиях осуществления регулируемых видов деятельности. Такие организации обязаны обеспечить достижение показателей надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг, определенных в [порядке](#), установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. Долгосрочные тарифы и долгосрочные параметры регулирования деятельности таких организаций подлежат корректировке при недостижении показателей надежности и качества в [порядке](#), установленном Правительством Российской Федерации. С 1 января 2023 года осуществляется переход к установлению цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии только в форме долгосрочных цен (тарифов) на такие услуги со сроком действия не менее чем пять лет.

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2012 N 291-ФЗ, от 02.08.2019 N 300-ФЗ)

[Методика](#) расчета и определения уровня доходности капитала, инвестированного и используемого в сферах деятельности субъектов электроэнергетики, в которых применяется государственное регулирование цен (тарифов), определяется в [порядке](#), установленном Правительством Российской Федерации.

Выбор и применение методов государственного регулирования цен (тарифов) в

электроэнергетике осуществляются в порядке, установленном [основами](#) ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и [правилами](#) государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными Правительством Российской Федерации.

5. Срок действия утвержденных цен (тарифов) не может составлять менее чем двенадцать месяцев, если иное не установлено другими федеральными [законами](#) или решением Правительства Российской Федерации.
(в ред. Федерального [закона](#) от 29.06.2012 N 96-ФЗ)

Срок действия утвержденных цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках на территориях, не объединенных в ценовые и неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, не может составлять менее чем три года и более чем пять лет, если иное не установлено Правительством Российской Федерации.
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 30.12.2012 N 291-ФЗ)

При установлении для отдельных категорий потребителей (за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей) льготных цен (тарифов) на электрическую энергию, предусмотренных законодательством Российской Федерации, не допускается повышение регулируемых государством цен (тарифов) на электрическую энергию для других категорий потребителей.
(в ред. Федерального [закона](#) от 06.11.2013 N 308-ФЗ)

Допускается установление цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии и (или) [сбытовых надбавок](#) гарантирующих поставщиков для указанных категорий потребителей на уровне, отличном от уровня, на котором устанавливаются цены (тарифы) для других категорий потребителей, в том числе цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии и (или) сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков. При этом в соответствии с [основами](#) ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике при установлении регулируемых цен (тарифов) подлежат возмещению субъектам электроэнергетики, осуществляющим поставки электрической энергии (мощности) или оказывающим услуги по передаче электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей, экономически обоснованные затраты, связанные с осуществлением регулируемых видов деятельности, в том числе с учетом частичного или полного их возмещения за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (при предоставлении соответствующих бюджетных средств).
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 06.11.2013 N 308-ФЗ)

Государственное регулирование цен (тарифов) может осуществляться отдельно в отношении электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, в пределах социальной нормы потребления и сверх социальной нормы потребления в [порядке](#), установленном Правительством Российской Федерации. Социальная норма потребления электрической энергии (мощности) устанавливается уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

6. В случае изменения установленных исполнительным органом субъекта Российской Федерации

Федерации в области государственного регулирования тарифов долгосрочных тарифов в электроэнергетике, и (или) необходимой валовой выручки субъекта электроэнергетики, осуществляющего регулируемые виды деятельности, которая определена в соответствии с [основами](#) ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности такого субъекта электроэнергетики, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности субъекта электроэнергетики, осуществляющего регулируемые виды деятельности, и в случае установления долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности субъекта электроэнергетики, осуществляющего регулируемые виды деятельности, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности такого субъекта электроэнергетики, установленных исполнительным органом субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов или согласованных им в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации о концессионных соглашениях, [законодательством](#) Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, что приведет к недополученным доходам, связанным с осуществлением регулируемых видов деятельности субъектами электроэнергетики, возмещение указанных недополученных доходов таким субъектам электроэнергетики, за исключением случаев корректировки цен (тарифов) (необходимой валовой выручки субъекта электроэнергетики, осуществляющего регулируемые виды деятельности, которая определена в соответствии с основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности такого субъекта электроэнергетики), случаев изменения долгосрочных тарифов, и (или) необходимой валовой выручки, и (или) долгосрочных параметров регулирования субъекта электроэнергетики, осуществляющего регулируемые виды деятельности, в связи с реализацией предусмотренного [статьей 8](#) настоящего Федерального закона механизма передачи объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, в аренду территориальным сетевым организациям и иных случаев, предусмотренных основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными Правительством Российской Федерации, осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии с бюджетным [законодательством](#) Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 13.07.2015 N 224-ФЗ, от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

В случае, если изменение соответствующих долгосрочных тарифов, и (или) необходимой валовой выручки, и (или) долгосрочных параметров осуществлено в связи с изменением законодательства Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике, установлением или изменением предельных уровней цен (тарифов), расходы бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации, возникшие в результате компенсации недополученных доходов, связанных с осуществлением регулируемых видов деятельности субъектами электроэнергетики, в предусмотренном [абзацем первым](#) настоящего пункта случае, подлежат компенсации (за исключением предусмотренных настоящим пунктом случаев принятия Правительством Российской Федерации решения в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры) за счет средств федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объеме, обусловленном указанными изменениями законодательства Российской Федерации, установлением или изменением предельных уровней цен (тарифов). Размер указанной компенсации определяется в установленном Правительством Российской Федерации [порядке](#).

Правительство Российской Федерации вправе принять решение о возможности изменения на период до трех лет установленных исполнительным органом субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов долгосрочных тарифов в электроэнергетике,

и (или) необходимой валовой выручки субъекта электроэнергетики, осуществляющего регулируемые виды деятельности, которая определена в соответствии с основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности такого субъекта электроэнергетики, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности субъекта электроэнергетики, осуществляющего регулируемые виды деятельности, в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры, при котором объем валового внутреннего продукта, определяемый федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, в постоянных ценах за один из кварталов текущего года меньше, чем объем валового внутреннего продукта в соответствующем квартале предыдущего года.

(в ред. Федеральных законов от 29.07.2018 [N 272-ФЗ](#), от 08.08.2024 [N 232-ФЗ](#))

Указанное решение принимается не позднее чем через три месяца с даты окончания квартала текущего года, в котором объем валового внутреннего продукта меньше, чем объем валового внутреннего продукта в соответствующем квартале предыдущего года, в отношении всей территории Российской Федерации или территорий отдельных субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и содержит предельные показатели снижения долгосрочных тарифов в электроэнергетике, и (или) необходимой валовой выручки субъекта электроэнергетики, осуществляющего регулируемые виды деятельности, которая определена в соответствии с основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности такого субъекта электроэнергетики, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности субъекта электроэнергетики, осуществляющего регулируемые виды деятельности. Решение об изменении соответствующих долгосрочных тарифов, и (или) необходимой валовой выручки, и (или) долгосрочных параметров регулирования в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры может быть принято исполнительным органом субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в течение трех месяцев с даты принятия Правительством Российской Федерации решения, указанного в [абзаце третьем](#) настоящего пункта.

(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 [N 232-ФЗ](#))

В случае изменения соответствующих долгосрочных тарифов, и (или) необходимой валовой выручки, и (или) долгосрочных параметров на основании решения Правительства Российской Федерации, принятого в соответствии с настоящим пунктом, компенсация недополученных доходов, связанных с осуществлением субъектами электроэнергетики регулируемых видов деятельности, в обязательном порядке не осуществляется. При этом уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе принять решение о возмещении соответствующих недополученных доходов за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии с бюджетным [законодательством](#) Российской Федерации.

Решение об изменении установленных долгосрочных тарифов в электроэнергетике, и (или) необходимой валовой выручки субъекта электроэнергетики, осуществляющего регулируемые виды деятельности, которая определена в соответствии с основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности такого субъекта электроэнергетики, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности субъекта электроэнергетики, осуществляющего регулируемые виды деятельности, а также решение об установлении долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности субъекта электроэнергетики,

осуществляющего регулируемые виды деятельности, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности такого субъекта электроэнергетики, установленных исполнительным органом субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов или согласованных им в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации о концессионных соглашениях, [законодательством](#) Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, что влечет за собой недополученные доходы, связанные с осуществлением регулируемых видов деятельности субъектами электроэнергетики и подлежащие возмещению в обязательном порядке в соответствии с настоящим пунктом, принимается при соответствующем внесении изменений в закон субъекта Российской Федерации о бюджете, предусматривающих бюджетные ассигнования на возмещение таких недополученных доходов, размер которого определяется в [порядке](#), установленном Правительством Российской Федерации, за счет бюджета субъекта Российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 13.07.2015 N 224-ФЗ, от 08.08.2024 N 232-ФЗ)
(п. 6 введен Федеральным [законом](#) от 30.12.2012 N 291-ФЗ)

7. Используемые для расчета размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению для населения и приравненных к нему категорий потребителей установленные цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) применяются для расчетов за электрическую энергию (мощность), поставляемую организациям, предоставляющим внаем жилые помещения в наемных домах в соответствии с жилищным [законодательством](#).
(п. 7 введен Федеральным [законом](#) от 21.07.2014 N 217-ФЗ)

Статья 23.1. Государственное регулирование цен (тарифов) на оптовом и розничных рынках

(введена Федеральным [законом](#) от 26.07.2010 N 187-ФЗ)

1. Государственному регулированию в электроэнергетике подлежат цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках, в соответствии с настоящим Федеральным законом.

2. Государственному регулированию на оптовом рынке подлежат:

[цены](#) (тарифы) на поставляемую в условиях ограничения или отсутствия конкуренции электрическую энергию, регулирование которых может осуществляться в случаях и в порядке, которые предусмотрены [статьей 23.3](#) настоящего Федерального закона;

цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) и (или) предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни цен (тарифов) и надбавки к таким ценам (тарифам) (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в [порядке](#), установленном Правительством Российской Федерации);

цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности) по договорам, заключенным в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации с гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, к числу покупателей электрической энергии (мощности) которых относятся население и (или) приравненные к нему категории потребителей), в целях обеспечения потребления электрической энергии населением и (или) приравненными к нему

категориями потребителей, а также с субъектами оптового рынка - покупателями электрической энергии (мощности), функционирующими в отдельных **частях** ценовых зон оптового рынка или на отдельных **территориях** ценовых зон оптового рынка, ранее относившихся к неценовым зонам оптового рынка, для которых Правительством Российской Федерации установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков, в целях обеспечения потребления электрической энергии потребителями, не относящимися к населению и (или) приравненным к нему категориям потребителей;
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2014 N 466-ФЗ, от 08.08.2024 N 309-ФЗ)

цены (тарифы) или предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) в неценовых зонах оптового рынка, в том числе поставляемую в электроэнергетические системы иностранных государств и приобретаемую у них в целях экспорта или импорта в объеме, учтенном в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности);
(в ред. Федерального **закона** от 06.12.2011 N 394-ФЗ)

надбавка, прибавляемая к равновесной цене оптового рынка для определения цены электрической энергии, произведенной на функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирующих объектах (в случаях и в порядке, которые предусмотрены Правительством Российской Федерации);
(в ред. Федерального **закона** от 06.12.2011 N 394-ФЗ)

цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), продаваемую и приобретаемую на оптовом рынке в целях технологического обеспечения совместной работы Единой энергетической системы России и электроэнергетических систем иностранных государств, при этом указанные цены (тарифы) подлежат государственному регулированию до 1 января 2015 года и устанавливаются исходя из прогнозного уровня и с учетом необходимости обеспечения покупки и продажи электрической энергии (мощности) на равных ценовых условиях;
(абзац введен Федеральным **законом** от 06.12.2011 N 394-ФЗ, в ред. Федерального **закона** от 06.11.2013 N 308-ФЗ)

надбавка к цене на мощность, установленная и применяемая в **порядке**, установленном Правительством Российской Федерации, в целях частичной компенсации стоимости мощности и (или) электрической энергии субъектов оптового рынка - производителей электрической энергии (мощности), генерирующее оборудование которых расположено на территории субъекта Российской Федерации, не имеющего административных границ с другими субъектами Российской Федерации и не относящегося к территориям островов, - Калининградской области;
(в ред. Федерального **закона** от 29.12.2014 N 466-ФЗ)

надбавка к цене на мощность, установленная и применяемая в **порядке**, установленном Правительством Российской Федерации, в целях частичной компенсации субъектам оптового рынка - производителям электрической энергии (мощности) капитальных и эксплуатационных затрат в отношении генерирующих объектов тепловых электростанций, построенных и введенных в эксплуатацию на территориях Республики Крым и (или) города федерального значения Севастополя после 1 января 2016 года;
(абзац введен Федеральным **законом** от 29.12.2014 N 466-ФЗ)

надбавка к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности), установленная и применяемая в **порядке**, установленном Правительством Российской Федерации, в целях

достижения на территориях Дальневосточного федерального округа планируемых на следующий период регулирования [базовых уровней](#) цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность);
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 28.12.2016 N 508-ФЗ)

цены (тарифы) на мощность, производимую и поставляемую покупателям на оптовом рынке с использованием объектов по производству электрической энергии (мощности), в отношении которых уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти предъявлено требование о приостановлении их вывода из эксплуатации;
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 31.07.2020 N 281-ФЗ)

надбавка к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности), установленная и применяемая в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в целях частичной компенсации стоимости мощности, поставленной с использованием генерирующих объектов тепловых электростанций, модернизированных, реконструированных и (или) построенных на отдельных территориях ценовых зон оптового рынка, ранее относившихся к неценовым зонам оптового рынка, для которых Правительством Российской Федерации устанавливаются особенности функционирования оптового и розничных рынков.
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 29.12.2020 N 480-ФЗ; в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 309-ФЗ)

3. На розничных рынках государственному регулированию подлежат:

[цены \(тарифы\)](#) на электрическую энергию при введении государственного регулирования в чрезвычайных ситуациях в соответствии со [статьей 23.3](#) настоящего Федерального закона;

цены (тарифы) и предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни [цен](#) (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей;

цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, и электрической энергии (мощности), поставляемой по двусторонним договорам купли-продажи электрической энергии, произведенной на генерирующих объектах, расположенных на территориях, не объединенных в ценовые и неценовые зоны оптового рынка, и потребляемой объектами, введенными в эксплуатацию после 1 июля 2017 года, в том числе в соответствии с договорами, указанными в [пункте 2.2 статьи 37](#) настоящего Федерального закона);
(в ред. Федерального [закона](#) от 19.10.2023 N 501-ФЗ)

предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни [цен](#) (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках, в том числе населению и приравненным к нему категориям потребителей, на территориях, не объединенных в ценовые и неценовые зоны оптового рынка;
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 30.12.2012 N 291-ФЗ; в ред. Федерального [закона](#) от 29.12.2020 N 480-ФЗ)

[сбытовые надбавки](#) гарантирующих поставщиков;

цены (тарифы) или предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), произведенную на функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирующих объектах и приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических сетях;
(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 268-ФЗ, от 30.12.2020 N 534-ФЗ)

абзац утратил силу с 1 января 2024 года. - Федеральный закон от 19.10.2023 N 501-ФЗ.

4. Государственному регулированию на оптовом и (или) на розничных рынках подлежат:

цены (тарифы) на услуги по обеспечению системной надежности (в случаях, предусмотренных **законодательством** Российской Федерации, в **порядке**, установленном Правительством Российской Федерации);
(в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 262-ФЗ)

цены (тарифы) на услуги коммерческого оператора;

цены (тарифы) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков и осуществления проектирования развития электроэнергетических систем;
(в ред. Федерального закона от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни **цен** (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части обеспечения надежности функционирования электроэнергетики путем организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности;
(в ред. Федеральных законов от 02.08.2019 N 262-ФЗ, от 11.06.2022 N 174-ФЗ, от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети;

цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, а также предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни таких цен (тарифов).

Государственному регулированию подлежат:
(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 281-ФЗ)

плата за технологическое присоединение к единой национальной (общероссийской) электрической сети, к электрическим сетям территориальных сетевых организаций и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину;
(абзац введен Федеральным **законом** от 31.07.2020 N 281-ФЗ)

плата за реализацию сетевой организацией мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности).

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 31.07.2020 N 281-ФЗ)

5. Указанные в [пунктах 2 - 4](#) настоящей статьи перечни цен (тарифов), подлежащих государственному регулированию, являются исчерпывающими.

6. Предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни цен (тарифов) на розничных рынках, регулирование которых предусмотрено настоящим Федеральным законом, устанавливаются на год федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и могут быть установлены с календарной разбивкой, разбивкой по категориям потребителей (покупателей) с учетом региональных и иных особенностей. При установлении указанных предельных уровней цен (тарифов) учитываются долгосрочные тарифы, установленные для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и (или) долгосрочные параметры регулирования деятельности соответствующих организаций. В случае неоднократного в течение одного года неисполнения исполнительным органом субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов решения федерального органа исполнительной власти в области регулирования тарифов, принятого по результатам рассмотрения разногласий, возникающих между исполнительными органами субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, и (или) решения (предписания), принятого в порядке осуществления государственного контроля (надзора) за реализацией органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в области регулирования цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, федеральный орган исполнительной власти в области регулирования тарифов пересматривает предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни цен (тарифов) на розничных рынках в течение периода действия указанных предельных уровней цен (тарифов) в целях приведения цен (тарифов), установленных исполнительным органом субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, в соответствие с законодательством Российской Федерации. В течение одного месяца с даты принятия решения федерального органа исполнительной власти в области регулирования тарифов о пересмотре предельных (минимального и (или) максимального) уровней цен (тарифов) на розничных рынках исполнительный орган субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов должен пересмотреть цены (тарифы) для населения и приравненных к нему категорий потребителей в целях приведения цен (тарифов) в соответствие с указанным решением федерального органа исполнительной власти.
(в ред. Федерального [закона](#) от 23.03.2026 N 63-ФЗ)

Исполнительные органы субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в [срок](#), определенный Правительством Российской Федерации, устанавливают цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках, в том числе населению и приравненным к нему категориям потребителей, в пределах указанных предельных уровней цен (тарифов).
(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

В случае изменения предельных (минимального и (или) максимального) уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов менее чем за один календарный месяц до начала очередного финансового года или в течение периода действия указанных предельных уровней цен (тарифов) исполнительные органы субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов принимают решения об установлении цен (тарифов) на электрическую

энергию (мощность) в соответствии с измененными предельными уровнями и приводят свои ранее принятые решения об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) в соответствие с решениями об изменении указанных предельных уровней цен (тарифов) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

6.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) индексы роста цен (тарифов), учитываемые при переходе к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности субъекта электроэнергетики, осуществляющего регулируемые виды деятельности (при продлении долгосрочного периода регулирования), применяются в отношении цен (тарифов), рассчитываемых на каждый год долгосрочного периода регулирования, в [порядке](#), установленном основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике. При продлении долгосрочного периода регулирования указанные индексы роста цен (тарифов) определяются с учетом обеспечения возврата и доходности капитала, инвестированного до продления долгосрочного периода в соответствии с ранее принятыми исполнительным органом субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов решениями об установлении цен (тарифов) (долгосрочных параметров регулирования деятельности субъекта электроэнергетики, осуществляющего регулируемые виды деятельности).

(п. 6.1 введен Федеральным [законом](#) от 30.12.2012 N 291-ФЗ; в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

6.2. При установлении регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую производителями электрической энергии (мощности), не допускается возмещение недополученных доходов, связанных с поставкой электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам (тарифам).

(п. 6.2 в ред. Федерального [закона](#) от 19.10.2023 N 501-ФЗ)

6.3. Расходы гарантирующего поставщика, понесенные им для исполнения обязательств, предусмотренных [пунктом 5 статьи 37](#) настоящего Федерального закона, подлежат включению в состав сбытовой надбавки гарантирующего поставщика.

Расходы гарантирующего поставщика, понесенные им для приобретения, установки и замены приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), использование которых предполагается осуществлять для коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению, в случаях, не указанных в [пункте 5 статьи 37](#) настоящего Федерального закона, не учитываются при государственном регулировании тарифов. Финансирование таких расходов осуществляется за счет собственных и привлеченных средств, а также иных не запрещенных законом источников, в том числе средств, полученных в результате экономии операционных расходов, достигнутой гарантирующим поставщиком при осуществлении регулируемых видов деятельности.

Экономия средств, сохраненных в соответствии с требованиями законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в необходимой валовой выручке гарантирующего поставщика при установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика, может быть использована для выплат по энергосервисным договорам (контрактам), на компенсацию расходов на приобретение и установку приборов учета электрической энергии, создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности), а также на иные цели в электроэнергетике, устанавливаемые Правительством Российской Федерации.

(п. 6.3 введен Федеральным **законом** от 27.12.2018 N 522-ФЗ)

6.4. Расходы на оплату услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии не учитываются при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей.

(п. 6.4 введен Федеральным **законом** от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

7. Абзац утратил силу. - Федеральный **закон** от 02.08.2019 N 300-ФЗ.

Решение исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов об утверждении им цен (тарифов), устанавливаемых на уровне выше максимального или ниже минимального уровня, установленного федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов, подлежит согласованию с данным федеральным органом исполнительной власти, осуществляемому в порядке, установленном **правилами** государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, до принятия данного решения исполнительным органом субъекта Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Согласование с федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов указанного решения осуществляется не позднее чем в течение 30 календарных дней с даты обращения исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. Решение исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов об утверждении им цен (тарифов), устанавливаемых на уровне выше максимального или ниже минимального уровня, установленного федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов, принимается без согласования с федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов, если такое решение принимается во исполнение решения, принятого федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов по результатам рассмотрения разногласий, возникающих между исполнительными органами субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, и (или) решения (предписания), принятого в порядке осуществления государственного контроля (надзора) за реализацией органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в области регулирования цен (тарифов) в сфере электроэнергетики.
(в ред. Федерального **закона** от 23.03.2026 N 63-ФЗ)

В случае, если исполнительным органом субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, установлены на уровне выше максимального или ниже минимального уровня с нарушением порядка, установленного настоящим Федеральным законом, либо эти цены (тарифы) не приведены в соответствие с предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, после их установления федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов, на территории субъекта Российской Федерации до момента установления цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнительным органом субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов подлежат применению установленные федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов предельные минимальные уровни цен (тарифов) на услуги по передаче

электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 02.08.2019 N 300-ФЗ; в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

В случае, если исполнительным органом субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей установлены на уровне выше максимального или ниже минимального уровня с нарушением порядка, установленного настоящим Федеральным законом, либо эти цены (тарифы) не приведены в соответствие с предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей после их изменения федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов, на территории субъекта Российской Федерации до момента установления цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнительным органом субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов подлежит применению установленный федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов предельный максимальный уровень цены (тарифа) на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей с учетом особенностей ценообразования в отношении электрической энергии (мощности), потребляемой населением и приравненными к нему категориями потребителей.

(в ред. Федеральных законов от 02.08.2019 N 300-ФЗ, от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

В случае превышения размера установленных исполнительными органами субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, на услуги субъектов естественных монополий, превышающего установленные предельные уровни, дополнительные расходы потребителей, финансируемых из бюджетов соответствующих уровней, и расходы, связанные с выплатой дополнительных субсидий населению, несут консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации.

(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

Исполнительный орган субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов действует в соответствии с положением об исполнительном органе субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденным высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации и составленным на основании [типового положения](#), утвержденного Правительством Российской Федерации.

(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

Решение исполнительного органа субъекта Российской Федерации, принятое им с превышением полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, подлежит отмене в [порядке](#), установленном Правительством Российской Федерации.

(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

8. Надбавка, прибавляемая к равновесной цене оптового рынка для определения цены электрической энергии, произведенной на функционирующих на основе использования

возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирующих объектах, рассчитывается исходя из необходимости достижения установленных основными направлениями государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики целевых **показателей** объема производства и потребления электрической энергии, произведенной на указанных генерирующих объектах.

Надбавка к цене на мощность, применяемая в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в целях частичной компенсации субъектам оптового рынка - производителям электрической энергии (мощности) капитальных и эксплуатационных затрат в отношении генерирующих объектов тепловых электростанций, построенных и введенных в эксплуатацию на территориях Республики Крым и (или) города федерального значения Севастополя после 1 января 2016 года, устанавливается в виде **порядка** ее определения.
(абзац введен Федеральным **законом** от 29.12.2014 N 466-ФЗ)

Правительством Российской Федерации определяются субъекты оптового рынка - производители электрической энергии (мощности), к цене на мощность которых применяется указанная надбавка и генерирующие объекты тепловых электростанций которых подлежат строительству на территориях Республики Крым и (или) города федерального значения Севастополя, а также утверждаются **перечень** подлежащих строительству генерирующих объектов, места их расположения, их установленная мощность, сроки ввода в эксплуатацию и технические **требования** к ним.
(абзац введен Федеральным **законом** от 29.12.2014 N 466-ФЗ)

Надбавка к цене на мощность, применяемая в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в целях частичной компенсации стоимости мощности и (или) электрической энергии субъектов оптового рынка - производителей электрической энергии (мощности), генерирующее оборудование которых расположено на территории субъекта Российской Федерации, не имеющего административных границ с другими субъектами Российской Федерации и не относящегося к территориям островов, - Калининградской области, устанавливается в виде **порядка** ее определения.
(абзац введен Федеральным **законом** от 29.12.2014 N 466-ФЗ)

Надбавка к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности), применяемая в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в целях частичной компенсации стоимости мощности, поставленной с использованием генерирующих объектов тепловых электростанций, модернизированных, реконструированных и (или) построенных на отдельных территориях ценовых зон оптового рынка, ранее относившихся к неценовым зонам оптового рынка, для которых Правительством Российской Федерации устанавливаются особенности функционирования оптового и розничных рынков, устанавливается в виде **порядка** ее определения.
(абзац введен Федеральным **законом** от 29.12.2020 N 480-ФЗ; в ред. Федерального **закона** от 08.08.2024 N 309-ФЗ)

8.1. В целях достижения на территориях Дальневосточного федерального округа планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) Правительство Российской Федерации устанавливает:

порядок определения и применения надбавки к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии

(мощности);

субъектов оптового рынка - производителей электрической энергии (мощности), к цене на мощность которых применяется указанная надбавка и которые одновременно удовлетворяют следующим критериям:

(в ред. Федерального **закона** от 30.06.2017 N 129-ФЗ)

в уставном капитале такого субъекта оптового рынка доля участия Российской Федерации составляет не менее 50 процентов плюс одна голосующая акция;

(абзац введен Федеральным **законом** от 30.06.2017 N 129-ФЗ)

такому субъекту оптового рынка принадлежит на праве собственности генерирующее оборудование гидроэлектростанций, суммарная установленная мощность которых составляет не менее 10 тысяч мегаватт в первой ценовой зоне оптового рынка и не менее 5 тысяч мегаватт во второй ценовой зоне оптового рынка;

(абзац введен Федеральным **законом** от 30.06.2017 N 129-ФЗ)

такой субъект оптового рынка или его дочерние хозяйственные общества осуществляют деятельность в сфере электроэнергетики в **субъектах** Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа;

(абзац введен Федеральным **законом** от 30.06.2017 N 129-ФЗ)

планируемые на следующий период регулирования **базовые уровни цен** (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на территориях Дальневосточного федерального округа;

порядок доведения на территориях Дальневосточного федерального округа цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность).

Надбавка к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности), в целях достижения на территориях Дальневосточного федерального округа планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) применяется с 1 января 2017 года до 1 января 2028 года.

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2019 N 471-ФЗ, от 29.12.2020 N 480-ФЗ)

Начиная с 1 января 2022 года доведение на территориях Дальневосточного федерального округа цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) осуществляется с учетом критериев, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с **подпунктом 44 пункта 1 статьи 21** настоящего Федерального закона.

(абзац введен Федеральным **законом** от 29.12.2020 N 480-ФЗ; в ред. Федерального **закона** от 27.10.2025 N 391-ФЗ)

До 31 декабря 2021 года включительно доведение цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), а также их применение осуществляется без учета указанных критериев.

(абзац введен Федеральным **законом** от 29.12.2020 N 480-ФЗ)

(п. 8.1 введен Федеральным **законом** от 28.12.2016 N 508-ФЗ)

8.2. Цены (тарифы) на мощность, производимую и поставляемую покупателям на оптовом рынке с использованием объектов по производству электрической энергии (мощности), в отношении которых уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти предъявлено требование о приостановлении их вывода из эксплуатации, устанавливаются в виде [порядка](#) их определения. При этом указанный порядок должен предусматривать определение составляющей [части цены](#) (тарифа), которая в совокупности с доходом от продажи электрической энергии обеспечивает компенсацию экономически обоснованных расходов собственника или иного законного владельца такого объекта на эксплуатацию такого объекта, а в случае, если уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти определен перечень мероприятий по обеспечению вывода такого объекта из эксплуатации, также определение составляющей части цены (тарифа), которая обеспечивает компенсацию экономически обоснованных расходов собственника на обеспечение выполнения этих мероприятий, в том числе расходов по договору о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности), заключенному с сетевой организацией, за исключением мероприятий, связанных со строительством и вводом в эксплуатацию и (или) с увеличением установленной мощности генерирующих объектов.
(п. 8.2 введен Федеральным [законом](#) от 31.07.2020 N 281-ФЗ)

8.3. Расходы на организацию и осуществление дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок из диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике учитываются при установлении регулируемых цен (тарифов) на оптовом и розничных рынках в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
(п. 8.3 введен Федеральным [законом](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

9. В случае нарушения установленного порядка применения государственных регулируемых цен (тарифов) субъекты электроэнергетики и иные допустившие такое нарушение лица возмещают в соответствии с гражданским [законодательством](#) убытки, причиненные таким нарушением другим лицам, и несут иную предусмотренную законодательством Российской Федерации [ответственность](#).

10. Споры, связанные с осуществлением государственного регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике, подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

Статья 23.2. Особенности государственного регулирования цен (тарифов) на услуги субъектов естественных монополий в электроэнергетике, платы за технологическое присоединение к электрическим сетям и платы за реализацию сетевой организацией мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности)
(в ред. Федерального [закона](#) от 31.07.2020 N 281-ФЗ)

(введена Федеральным [законом](#) от 26.07.2010 N 187-ФЗ)

1. В состав платы за услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети включаются:

средства, компенсирующие собственные расходы организации по управлению единой

национальной (общероссийской) электрической сетью на оказание таких услуг (экономически обоснованные затраты на их оказание, а также прибыль, обеспечивающая экономически обоснованную доходность капитала, используемого при оказании таких услуг);

сумма, которая обеспечивает возврат собственникам или иным законным владельцам объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, доходов, получаемых в результате осуществления их прав, и которая уменьшена на сумму текущих расходов организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью на эксплуатацию указанных объектов.

1.1. Деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии осуществляется в условиях естественной монополии и регулируется в соответствии с [законодательством](#) о естественных монополиях, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

(п. 1.1 в ред. Федерального [закона](#) от 06.11.2013 N 308-ФЗ)

1.2. При дифференциации цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, отдельно устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые с использованием объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, переданных в аренду в соответствии с [пунктами 7 и 8 статьи 8](#) настоящего Федерального закона.

Цена (тариф) на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые с использованием объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, переданных в аренду в соответствии с [пунктами 7 и 8 статьи 8](#) настоящего Федерального закона, определяется исходя из цены (тарифа) на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети и ставки, которая обеспечивает учет величины перекрестного субсидирования в данной цене (тарифе) (далее - ставка перекрестного субсидирования).

Требования [абзацев первого и второго](#) настоящего пункта не применяются при установлении цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые территориальными сетевыми организациями с использованием объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, переданных в аренду в соответствии с [пунктом 8 статьи 8](#) настоящего Федерального закона и находящихся на территориях Амурской области и Еврейской автономной области.

Цены (тарифы) на услуги, оказываемые территориальными сетевыми организациями с использованием объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, переданных в аренду в соответствии с [пунктом 8 статьи 8](#) настоящего Федерального закона и находящихся на территориях Амурской области и Еврейской автономной области, определяются в соответствии с [основами](#) ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике.

В 2014 году ставка перекрестного субсидирования в соответствующем субъекте Российской Федерации определяется путем деления величины перекрестного субсидирования на объем полезного отпуска электрической энергии потребителям услуг территориальных сетевых организаций, не относящимся к населению или приравненным к нему категориям потребителей.

В 2014 году размер ставки перекрестного субсидирования составляет в Республике Бурятия 550 рублей за тысячу киловатт-часов, Республике Карелия 302 рубля за тысячу киловатт-часов,

Республике Марий Эл 555 рублей за тысячу киловатт-часов, Республике Хакасия 129 рублей за тысячу киловатт-часов, Забайкальском крае 420 рублей за тысячу киловатт-часов, Белгородской области 424 рубля за тысячу киловатт-часов, Волгоградской области 598 рублей за тысячу киловатт-часов, Вологодской области 276 рублей за тысячу киловатт-часов, Курской области 512 рублей за тысячу киловатт-часов, Липецкой области 658 рублей за тысячу киловатт-часов, Нижегородской области 434 рубля за тысячу киловатт-часов, Ростовской области 714 рублей за тысячу киловатт-часов, Тамбовской области 926 рублей за тысячу киловатт-часов, Томской области 656 рублей за тысячу киловатт-часов, Тюменской области 116 рублей за тысячу киловатт-часов, Челябинской области 440 рублей за тысячу киловатт-часов, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 116 рублей за тысячу киловатт-часов, Ямало-Ненецком автономном округе 116 рублей за тысячу киловатт-часов.

(п. 1.2 введен Федеральным [законом](#) от 06.11.2013 N 308-ФЗ)

1.3. Ставка перекрестного субсидирования в Республике Бурятия и Забайкальском крае снижается:

с 1 июля 2015 года не менее чем на четыре процента от ее размера по состоянию на 1 января 2014 года;

с 1 июля 2016 года не менее чем на девять процентов от ее размера по состоянию на 1 января 2014 года.

Начиная с 1 июля 2017 года ставка перекрестного субсидирования рассчитывается ежегодно как разность размера ставки перекрестного субсидирования в предыдущем году и величины перекрестного субсидирования, составляющей не менее чем семь процентов от размера ставки перекрестного субсидирования по состоянию на 1 января 2014 года.

Ставка перекрестного субсидирования снижается в субъектах Российской Федерации, в которых в соответствии с [абзацем третьим пункта 9 статьи 8](#) настоящего Федерального закона допускается аренда объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей до 1 июля 2017 года:

с 1 июля 2015 года не менее чем на 34 процента от ее размера по состоянию на 1 января 2014 года;

с 1 июля 2016 года не менее чем на 67 процентов от ее размера по состоянию на 1 января 2014 года.

При этом более быстрое снижение ставки перекрестного субсидирования, чем указано в настоящем пункте, может осуществляться по соглашению между уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации или высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации и потребителями, энергопринимающие устройства которых технологически присоединены к объектам электросетевого хозяйства и (или) их частям, переданным в аренду территориальной сетевой организации.

(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

Ставка перекрестного субсидирования дополнительно уменьшается на размер средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в случае предоставления таких средств для снижения величины перекрестного субсидирования территориальным сетевым организациям в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

(п. 1.3 введен Федеральным [законом](#) от 06.11.2013 N 308-ФЗ)

1.4. Если иное не установлено нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, в целях снижения величины перекрестного субсидирования, учитываемой в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, такие цены (тарифы) (за исключением определяемых в соответствии с [пунктами 1.2 и 1.3](#) настоящей статьи) могут быть увеличены с 1 января 2014 года не более чем на семь процентов от их уровня по состоянию на 31 декабря 2013 года.

Увеличение цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии в целях снижения величины перекрестного субсидирования в последующие периоды осуществляется в порядке, установленном [основами](#) ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике.

(п. 1.4 введен Федеральным [законом](#) от 06.11.2013 N 308-ФЗ)

2. Плата за технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в том числе посредством применения стандартизированных тарифных ставок. Размер платы за технологическое присоединение и (или) размер стандартизированных тарифных ставок определяются исходя из расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе технологического присоединения, включая строительство, реконструкцию объектов электросетевого хозяйства.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств и объектов электросетевого хозяйства может устанавливаться в соответствии с указанными принципами и порядком определения платы за технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии либо посредством установления размера платы федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов или исполнительными органами субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, рассчитываются и устанавливаются исполнительными органами субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов едиными для всех территориальных сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации, в частности с использованием метода сравнения аналогов. Указанные стандартизированные тарифные ставки дифференцируются исходя из состава мероприятий по технологическому присоединению, обусловленных в том числе видами и техническими характеристиками объектов электросетевого хозяйства, уровнем напряжения в точке присоединения энергопринимающих устройств, максимальной мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств и категорией надежности энергоснабжения, и по иным установленным федеральными законами основаниям в соответствии с [основами](#) ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными Правительством Российской Федерации.

(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

Затраты на проведение мероприятий по технологическому присоединению, в том числе расходы сетевой организации на обеспечение коммерческого учета электрической энергии

(мощности), строительство и (или) реконструкцию необходимых для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, включаются в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии и (или) платы за технологическое присоединение. При этом не допускается включение расходов сетевой организации, учтенных при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, в состав платы за технологическое присоединение и расходов, учтенных при установлении платы за технологическое присоединение, в состав тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Расходы территориальных сетевых организаций на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в части, превышающей размер расходов на осуществление указанных мероприятий, исходя из которого рассчитаны стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, не подлежат учету при государственном регулировании цен (тарифов) в электроэнергетике.

С 1 января 2011 года не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

С 1 июля 2024 года положения [абзаца шестого](#) настоящего пункта не применяются при определении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 150 кВт (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) к объектам электросетевого хозяйства сетевых организаций, а также в случае технологического присоединения генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства территориальных сетевых организаций.

С 1 октября 2015 года по 30 сентября 2017 года, а также с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики не может составлять более чем 50 процентов от величины указанных расходов.

С 1 октября 2017 года по 30 июня 2022 года в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

С 1 января 2023 года в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт в полном объеме включается инвестиционная составляющая на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

При этом расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, не учитываемые с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2022 года в составе платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, в соответствии с основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике включаются в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Особенности определения размера **платы** за технологическое присоединение объектов микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) и применения этой платы, а также размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) и применения этой платы определяются Правительством Российской Федерации.

По решению исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики может быть уменьшен, в том числе дифференцирован по группам заявителей (энергопринимающих устройств), определяемым Правительством Российской Федерации, при условии компенсации сетевой организации разницы между размером платы, предусмотренной настоящим пунктом, и размером соответствующей платы, установленной исполнительным органом субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.
(в ред. Федерального **закона** от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

Указанные в **абзаце шестом** настоящего пункта требования не применяются в случае технологического присоединения генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим **критериям** отнесения к единой национальной (общероссийской) электрической сети.

Состав расходов на проведение мероприятий по технологическому присоединению, включаемых в состав платы за технологическое присоединение, определяется федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.
(п. 2 в ред. Федерального **закона** от 16.02.2022 N 12-ФЗ)

3. Расходы сетевой организации, понесенные ею для исполнения обязательств, предусмотренных **пунктом 5 статьи 37** настоящего Федерального закона, подлежат включению в состав тарифа на услуги по передаче электрической энергии и (или) платы за технологическое присоединение в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике.

Расходы сетевой организации, понесенные ею для приобретения, установки и замены приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), использование которых предполагается осуществлять для коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению, в случаях, не указанных в [пункте 5 статьи 37](#) настоящего Федерального закона, не учитываются при государственном регулировании тарифов. Финансирование таких расходов осуществляется за счет собственных и привлеченных средств, а также иных не запрещенных законом источников, в том числе средств, полученных в результате экономии, достигнутой сетевой организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности в результате проведения мероприятий по сокращению объема используемых энергетических ресурсов (в том числе потерь энергетических ресурсов при их передаче (поставке) и иных операционных расходов.

Экономия средств, сохраненных в соответствии с требованиями законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в необходимой валовой выручке сетевой организации при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии, может быть использована сетевыми организациями для выплат по энергосервисным договорам (контрактам), на компенсацию расходов на приобретение и установку приборов учета электрической энергии, создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности), а также на иные цели в электроэнергетике, устанавливаемые Правительством Российской Федерации.

(п. 3 введен Федеральным [законом](#) от 27.12.2018 N 522-ФЗ)

4. Плата за реализацию сетевой организацией мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности) устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов в отношении организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и исполнительными органами субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в отношении территориальных сетевых организаций.
(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

Размер указанной платы определяется в соответствии с [порядком](#) определения размера платы за реализацию сетевой организацией мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности), утверждаемым федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов в соответствии с [основами](#) ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, исходя из экономически обоснованных затрат на выполнение мероприятий, подлежащих реализации сетевой организацией по договору о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности), включая проектирование, строительство, реконструкцию, модернизацию и (или) техническое перевооружение объектов электросетевого хозяйства.

В состав платы за реализацию сетевой организацией мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности) не включаются учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии расходы на выполнение мероприятий, включенных в инвестиционную программу этой сетевой организации либо иных сетевых организаций.

Лицо, обратившееся к сетевой организации для заключения договора о реализации

мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности) или заключившее такой договор, вправе обратиться в органы государственного регулирования цен (тарифов) для урегулирования споров, связанных с установлением и применением сетевой организацией платы за реализацию сетевой организацией мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности), в [порядке](#), установленном Правительством Российской Федерации.
(п. 4 введен Федеральным [законом](#) от 31.07.2020 N 281-ФЗ)

5. При установлении цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в установленном Правительством Российской Федерации порядке учитываются:

расходы на организацию осуществления системным оператором функций по проектированию развития электроэнергетических систем и осуществление таких функций;

расходы системного оператора, связанные с организацией выполнения им функций по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах.

(п. 5 введен Федеральным [законом](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

6. Экономически обоснованные расходы системообразующей территориальной сетевой организации, планируемые и (или) фактически понесенные в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных [пунктом 1 статьи 46.4](#) настоящего Федерального закона, подлежат включению в состав цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии, за исключением расходов системообразующей территориальной сетевой организации:

учтенных при установлении платы за технологическое присоединение;

на ликвидацию на основании решений штаба по обеспечению безопасности электроснабжения последствий аварийных ситуаций на объектах электросетевого хозяйства, используемых территориальными сетевыми организациями для оказания услуг по передаче электрической энергии, которые должны возмещаться на основании договора, заключенного в соответствии с положениями указанной [статьи](#).

(п. 6 введен Федеральным [законом](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

7. Заключение исполнительных органов субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по предложениям об установлении цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, направляемым в исполнительные органы субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, формируется при опубликовании цен (тарифов) с обязательным привлечением в качестве экспертов представителей системообразующей территориальной сетевой организации, осуществляющей деятельность в субъекте Российской Федерации, в части:

оценки достоверности данных, представленных в предложениях об установлении цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;

анализа основных технико-экономических показателей за два предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования.
(п. 7 введен Федеральным [законом](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

Статья 23.3. Государственное регулирование в электроэнергетике в условиях ограничения или отсутствия конкуренции

(введена Федеральным [законом](#) от 26.07.2010 N 187-ФЗ)

1. Государственное регулирование в электроэнергетике в условиях ограничения или отсутствия конкуренции может вводиться:

в отдельных ценовых зонах оптового рынка и (или) на оптовом рынке в целом в случае выявления временного совокупного дефицита электрической энергии;

на территориях, временно работающих изолированно от Единой энергетической системы России, в том числе параллельно с электроэнергетической системой иностранного государства или ее частью.

Государственное регулирование в электроэнергетике вводится также в чрезвычайных ситуациях.

[Порядок](#) осуществления государственного регулирования в электроэнергетике, условия его введения и прекращения определяются Правительством Российской Федерации.

2. Наличие временного совокупного дефицита электрической энергии в отдельных ценовых зонах оптового рынка и (или) на оптовом рынке в целом характеризуется превышением в течение определенного периода или в отдельных зонах суточного графика нагрузки уровня потребления электрической энергии (с учетом нормативной потребности в резерве энергетических мощностей) над уровнем максимально возможной для использования при производстве электрической энергии (с учетом ограничений обеспечения топливом) генерирующей мощности.

При прекращении временного совокупного дефицита электрической энергии в отдельных ценовых зонах оптового рынка и (или) на оптовом рынке в целом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации, обязан принять решение о прекращении государственного регулирования в электроэнергетике, осуществляемого в соответствии с положениями настоящей статьи.

Статья 23.4. Соглашение об условиях осуществления регулируемых видов деятельности

(введена Федеральным [законом](#) от 02.08.2019 N 300-ФЗ)

1. Федеральный орган исполнительной власти в области регулирования тарифов и организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью могут [заключать](#) соглашение об условиях осуществления регулируемых видов деятельности. Исполнительный орган субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов и территориальная сетевая организация могут [заключать](#) соглашение об условиях осуществления регулируемых видов деятельности.

(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

2. Срок действия соглашения об условиях осуществления регулируемых видов деятельности не может быть менее пяти лет.

3. При государственном регулировании цен (тарифов) на основе соглашения об условиях осуществления регулируемых видов деятельности средства достигнутой сетевой организацией экономии расходов в размере, определяемом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, не могут исключаться из необходимой валовой выручки в течение всего периода регулирования цен (тарифов) на основе такого соглашения.

4. Соглашение об условиях осуществления регулируемых видов деятельности заключается в соответствии с примерной [формой](#), утвержденной Правительством Российской Федерации.

Статья 24. Полномочия Правительства Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти и исполнительных органов субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов)
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

(в ред. Федерального [закона](#) от 26.07.2010 N 187-ФЗ)

1. Правительство Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике:

утверждает [основы](#) ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, определяющие принципы и методы расчета цен (тарифов) в электроэнергетике, в том числе критерии оценки экономической обоснованности затрат, включаемых в указанные цены (тарифы), и определения уровня доходности инвестированного капитала, используемого в сферах деятельности субъектов электроэнергетики, в которых применяется государственное регулирование цен (тарифов), порядок учета результатов деятельности субъектов электроэнергетики по итогам работы за период действия ранее утвержденных цен (тарифов), порядок определения, распределения и учета величины перекрестного субсидирования между потребителями (покупателями) на розничных рынках электрической энергии, особенности определения цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям в технологически изолированных территориальных энергетических системах;

(в ред. Федерального [закона](#) от 06.11.2013 N 308-ФЗ)

утверждает [правила](#) государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, в том числе сроки рассмотрения вопроса об их установлении, исчерпывающий перечень представляемой документации, порядок проведения обязательной экспертизы предложений и коллегиального принятия решений;

утверждает порядок установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в сферах электроэнергетики, которые в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации отнесены к сферам деятельности субъектов естественных монополий и (или) цены (тарифы) на отдельные виды продукции (услуг) которых подлежат регулированию в соответствии с перечнем, определенным федеральными законами;

утверждает [порядок](#) установления и применения социальной нормы потребления

электрической энергии (мощности);

устанавливает **порядок** урегулирования споров, связанных с установлением и применением платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, а также с установлением и применением сетевой организацией платы за реализацию сетевой организацией мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности);
(в ред. Федерального **закона** от 31.07.2020 N 281-ФЗ)

устанавливает **порядок** рассмотрения разногласий, возникающих между исполнительными органами субъектов Российской Федерации, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, за исключением споров, связанных с установлением и применением платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы;
(в ред. Федерального **закона** от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

устанавливает порядок осуществления федерального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике;
(абзац введен Федеральным **законом** от 18.07.2011 N 242-ФЗ)

устанавливает **надбавку** к цене на мощность, применяемую в целях частичной компенсации субъектам оптового рынка - производителям электрической энергии (мощности) капитальных и эксплуатационных затрат в отношении генерирующих объектов тепловых электростанций, построенных и введенных в эксплуатацию на территориях Республики Крым и (или) города федерального значения Севастополя после 1 января 2016 года, и порядок применения указанной надбавки;
(абзац введен Федеральным **законом** от 29.12.2014 N 466-ФЗ)

устанавливает **надбавку** к цене на мощность, применяемую в целях частичной компенсации стоимости мощности и (или) электрической энергии субъектов оптового рынка - производителей электрической энергии (мощности), генерирующее оборудование которых расположено на территории субъекта Российской Федерации, не имеющего административных границ с другими субъектами Российской Федерации и не относящегося к территориям островов, - Калининградской области;
(абзац введен Федеральным **законом** от 29.12.2014 N 466-ФЗ)

устанавливает **порядок** определения надбавки к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности), в целях достижения на территориях Дальневосточного федерального округа планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность);
(абзац введен Федеральным **законом** от 28.12.2016 N 508-ФЗ)

устанавливает **порядок** доведения на территориях Дальневосточного федерального округа цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность);
(абзац введен Федеральным **законом** от 28.12.2016 N 508-ФЗ)

устанавливает **порядок** целевого использования средств, получаемых от применения надбавки к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами

оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности), для достижения на территориях Дальневосточного федерального округа планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), определяющий в том числе [порядок](#) контроля за целевым использованием указанных средств; (абзац введен Федеральным [законом](#) от 28.12.2016 N 508-ФЗ; в ред. Федерального [закона](#) от 30.06.2017 N 129-ФЗ)

устанавливает [порядок](#) заключения, изменения, расторжения соглашений об условиях осуществления регулируемых видов деятельности и [перечень](#) существенных условий таких соглашений; (абзац введен Федеральным [законом](#) от 02.08.2019 N 300-ФЗ)

устанавливает [порядок](#) определения цен (тарифов) на мощность, производимую и поставляемую покупателям на оптовом рынке с использованием объектов по производству электрической энергии (мощности), в отношении которых уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти предъявлено требование о приостановлении их вывода из эксплуатации; (абзац введен Федеральным [законом](#) от 31.07.2020 N 281-ФЗ)

устанавливает порядок дифференциации по субъектам Российской Федерации и порядок дифференциации по уровням напряжения планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на территориях Дальневосточного федерального округа; (абзац введен Федеральным [законом](#) от 29.12.2020 N 480-ФЗ)

устанавливает надбавку к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности), в целях частичной компенсации стоимости мощности, поставленной с использованием генерирующих объектов тепловых электростанций, модернизированных, реконструированных и (или) построенных на отдельных территориях ценовых зон оптового рынка, ранее относившихся к неценовым зонам оптового рынка, для которых Правительством Российской Федерации устанавливаются особенности функционирования оптового и розничных рынков. (абзац введен Федеральным [законом](#) от 29.12.2020 N 480-ФЗ; в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 309-ФЗ)

2. Правительство Российской Федерации или уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области регулирования тарифов: (в ред. Федерального [закона](#) от 18.07.2011 N 242-ФЗ)

осуществляет федеральный государственный контроль (надзор) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике, в том числе в части использования [инвестиционных ресурсов](#), включаемых в регулируемые государством цены (тарифы), применения платы за технологическое присоединение к единой национальной (общероссийской) электрической сети и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы; (в ред. Федерального [закона](#) от 25.06.2012 N 93-ФЗ)

устанавливает [порядок](#) определения стоимости услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и их оплаты;

устанавливает порядок определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, включая набор стандартизированных тарифных ставок для определения такой платы, и порядок определения тарифов на услуги по передаче электрической энергии, в том числе критериев дифференциации и (или) особенностей ценообразования для отдельных категорий потребителей электрической энергии;

утверждает для целей регулирования цен (тарифов) [правила](#) определения стоимости активов и инвестированного капитала, в том числе с использованием метода сравнения аналогов, правил ведения их раздельного учета, применяемых при осуществлении деятельности, регулируемой с использованием нормы доходности инвестированного капитала;

утверждает нормативно-методическую основу деятельности органов исполнительной власти в области государственного регулирования цен (тарифов);

разрабатывает и утверждает систему отчетности, представляемую в федеральный орган исполнительной власти в области регулирования тарифов;

устанавливает перечень стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям;

формирует сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации с выделением объема поставок электрической энергии (мощности) населению и приравненным к нему категориям потребителей;

абзац утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 25.06.2012 N 93-ФЗ;

устанавливает прибавляемую к равновесной цене оптового рынка надбавку для определения цены электрической энергии, произведенной на функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирующих объектах;

абзац утратил силу с 1 января 2015 года. - Федеральный [закон](#) от 29.12.2014 N 466-ФЗ;

устанавливает цены (тарифы) на услуги по обеспечению системной надежности (в случаях, предусмотренных [законодательством](#) Российской Федерации, в [порядке](#), установленном Правительством Российской Федерации);
(в ред. Федерального [закона](#) от 02.08.2019 N 262-ФЗ)

устанавливает [плату](#) за технологическое присоединение к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в том числе посредством применения стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы;

устанавливает [цены](#) (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети и предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;

устанавливает цены (тарифы) на услуги коммерческого оператора;

устанавливает **цены** (тарифы) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков и осуществления проектирования развития электроэнергетических систем;
(в ред. Федерального **закона** от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

устанавливает предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни **цен** (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части обеспечения надежности функционирования электроэнергетики путем организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности;
(в ред. Федеральных законов от 02.08.2019 N 262-ФЗ, от 11.06.2022 N 174-ФЗ, от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

устанавливает **цены** (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности) по договорам, заключенным в соответствии с **законодательством** Российской Федерации с гарантирующими поставщиками (энергосбытовыми организациями, энергоснабжающими организациями, к числу покупателей электрической энергии (мощности) которых относятся население и (или) приравненные к нему категории потребителей) в целях обеспечения потребления электрической энергии населением и (или) приравненными к нему категориями потребителей, а также с субъектами оптового рынка - покупателями электрической энергии (мощности), функционирующими в отдельных **частях** ценовых зон оптового рынка или на отдельных **территориях** ценовых зон оптового рынка, ранее относившихся к неценовым зонам оптового рынка, для которых Правительством Российской Федерации установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков, в целях обеспечения потребления электрической энергии потребителями, не относящимися к населению и (или) приравненным к нему категориям потребителей;
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2014 N 466-ФЗ, от 08.08.2024 N 309-ФЗ)

устанавливает **цены** (тарифы) или предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни **цен** (тарифов) на электрическую энергию (мощность) в неценовых зонах оптового рынка, в том числе поставляемую в электроэнергетические системы иностранных государств и приобретаемую у них в целях экспорта или импорта в объеме, учтенном в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности);
(в ред. Федерального **закона** от 06.12.2011 N 394-ФЗ)

устанавливает **цены** (тарифы) на поставляемую в условиях ограничения или отсутствия конкуренции электрическую энергию, регулирование которых может осуществляться в случаях и в порядке, которые предусмотрены **статьей 23.3** настоящего Федерального закона;

устанавливает **цены** (тарифы) на электрическую энергию (мощность) и (или) их предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни и надбавки к таким ценам (тарифам) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в **порядке**, установленном Правительством Российской Федерации;

устанавливает применяемые до 1 января 2015 года **цены** (тарифы) на электрическую энергию (мощность), продаваемую и приобретаемую на оптовом рынке в целях технологического обеспечения совместной работы Единой энергетической системы России и

электроэнергетических систем иностранных государств;
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 06.12.2011 N 394-ФЗ, в ред. Федерального [закона](#) от 06.11.2013 N 308-ФЗ)

устанавливает предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни [цен](#) (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках, в том числе населению и приравненным к нему категориям потребителей, на территориях, не объединенных в ценовые и неценовые зоны оптового рынка;
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2012 N [291-ФЗ](#), от 29.07.2018 N [254-ФЗ](#), от 29.12.2020 N [480-ФЗ](#), от 19.10.2023 N [501-ФЗ](#))

устанавливает предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни [цен](#) (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей;
(в ред. Федерального [закона](#) от 06.11.2013 N 308-ФЗ)

рассматривает разногласия, возникающие между исполнительными органами субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, и принимает решения, обязательные для исполнения, за исключением споров, связанных с установлением и применением платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы;
(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

осуществляет урегулирование споров, связанных с применением платы за технологическое присоединение к единой национальной (общероссийской) электрической сети и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, и споров, связанных с установлением платы за технологическое присоединение к сетям территориальных сетевых организаций и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы;

абзац утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 25.06.2012 N 93-ФЗ;

осуществляет в установленном [порядке](#) согласование решений исполнительных органов субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов;
(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

осуществляет мониторинг уровня регулируемых в соответствии с настоящим Федеральным [законом](#) [цен](#) (тарифов) и влияющих на их изменение факторов, а также уровня нерегулируемых [цен](#) на электрическую энергию (мощность) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

устанавливает в случаях и в [порядке](#), которые определены основами ценообразования в области регулируемых [цен](#) (тарифов) в электроэнергетике, предельные (минимальные и (или) максимальные) индексы роста [цен](#) (тарифов), учитываемые при переходе к регулированию [цен](#) (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности субъекта электроэнергетики, осуществляющего регулируемые виды деятельности (при продлении долгосрочного периода регулирования);
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 30.12.2012 N 291-ФЗ)

устанавливает порядок предоставления исполнительными органами субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации о величине перекрестного субсидирования и ее поэтапном сокращении в соответствующем субъекте Российской Федерации;

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 06.11.2013 N 308-ФЗ; в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

[заключает](#) соглашения об условиях осуществления регулируемых видов деятельности с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью;

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 02.08.2019 N 300-ФЗ)

[согласовывает](#) заключение соглашений об осуществлении регулируемых видов деятельности исполнительным органом субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов;

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 02.08.2019 N 300-ФЗ; в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

устанавливает [порядок](#) определения размера платы за реализацию сетевой организацией мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности).

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 31.07.2020 N 281-ФЗ)

3. Исполнительные органы субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов:

(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

устанавливают цены (тарифы), указанные в [статье 23.1](#) настоящего Федерального закона, за исключением цен (тарифов), регулирование которых осуществляется Правительством Российской Федерации или федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов;

(в ред. Федеральных законов от 29.07.2018 [N 254-ФЗ](#), от 19.10.2023 [N 501-ФЗ](#))

осуществляют региональный государственный контроль (надзор) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике в части обоснованности величины цен (тарифов) и правильности применения цен (тарифов), регулируемых исполнительными органами субъектов Российской Федерации, использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые указанными органами цены (тарифы), применения территориальными сетевыми организациями платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, а также соблюдения [стандартов раскрытия](#) информации субъектами оптового и розничных рынков;

(в ред. Федеральных законов от 25.06.2012 [N 93-ФЗ](#), от 08.08.2024 [N 232-ФЗ](#))

принимают участие в [формировании](#) сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации;

абзацы пятый - седьмой утратили силу. - Федеральный [закон](#) от 25.06.2012 N 93-ФЗ;

осуществляют урегулирование споров, связанных с применением территориальными

сетевыми организациями платы за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы;

осуществляют мониторинг уровня регулируемых в соответствии с настоящим Федеральным законом цен (тарифов) и влияющих на их изменение факторов, а также уровня нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

предоставляют в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области регулирования тарифов информацию о величине перекрестного субсидирования и ее поэтапном сокращении в соответствующем субъекте Российской Федерации;
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 06.11.2013 N 308-ФЗ)

[заключают](#) соглашения об условиях осуществления регулируемых видов деятельности.
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 02.08.2019 N 300-ФЗ)

4. Назначение на должность и освобождение от должности руководителя исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов осуществляются по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.
(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

До получения согласования, предусмотренного настоящим пунктом, назначение (утверждение) кандидата исполняющим обязанности (временно исполняющим обязанности) руководителя исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов не допускается, за исключением однократного назначения на срок, не превышающий четырех месяцев.
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 23.03.2026 N 63-ФЗ)

5. Федеральный орган исполнительной власти в области регулирования тарифов определяет перечень и условия предоставления информации по вопросам установления, изменения и применения цен (тарифов), регулируемых в соответствии с настоящим Федеральным законом, определения и применения нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), в том числе периодичность, способы, сроки и формат предоставления такой информации.

6. Федеральный орган исполнительной власти в области регулирования тарифов вправе:

запрашивать и получать у федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, организаций коммерческой инфраструктуры информацию и необходимые материалы по вопросам установления, изменения и применения цен (тарифов), регулируемых в соответствии с настоящим Федеральным законом, определения и применения нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) по форме, определенной указанным органом;
(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

осуществлять сбор информации о ценах (тарифах), установленных и регулируемых в соответствии с настоящим Федеральным законом, о нерегулируемых ценах на электрическую энергию (мощность), об их применении.

7. Исполнительный орган субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов вправе:
(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

запрашивать и получать у органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, информацию и необходимые материалы по вопросам установления, изменения и применения цен (тарифов), регулируемых в соответствии с настоящим Федеральным законом, определения и применения нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) по форме, определенной указанным органом;

осуществлять сбор информации о ценах (тарифах), установленных и регулируемых в соответствии с настоящим Федеральным законом, о нерегулируемых ценах на электрическую энергию (мощность), об их применении.

8. Федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, организации коммерческой инфраструктуры обязаны предоставлять в федеральный орган исполнительной власти в области регулирования тарифов, исполнительные органы субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по их запросам информацию и необходимые материалы по вопросам установления, изменения и применения цен (тарифов), регулируемых в соответствии с настоящим Федеральным законом, определения и применения нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) в соответствии с перечнем и условиями предоставления данной информации, определенными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.
(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

Статья 25. Антимонопольное регулирование и контроль на оптовом и розничных рынках

(в ред. Федерального [закона](#) от 04.11.2007 N 250-ФЗ)

1. Антимонопольное регулирование и контроль на оптовом и розничных рынках осуществляются антимонопольным органом в соответствии с антимонопольным [законодательством](#) Российской Федерации, нормативными правовыми [актами](#) Правительства Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом, и принятыми в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации актами федерального антимонопольного органа.

2. На оптовом и розничных рынках действует система регулярного контроля за их функционированием, имеющая целью своевременное предупреждение, выявление, ограничение и (или) пресечение действий (бездействия), которые имеют или могут иметь своим результатом недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, в том числе:

соглашений (согласованных действий), имеющих целью изменение или поддержание цен на электрическую энергию (мощность);

необоснованного отказа от заключения договора купли-продажи электрической энергии;

необоснованного отказа от заключения договора оказания услуг естественно-монопольного характера при наличии технической возможности;

создания дискриминационных или благоприятных условий для деятельности отдельных субъектов оптового и розничных рынков;

создания препятствий доступу к услугам совета рынка и организаций коммерческой и технологической инфраструктур;

возможности манипулировать ценами на оптовом и розничных рынках;

манипулирования ценами на оптовом и розничных рынках, в том числе с использованием своего доминирующего положения;
(в ред. Федерального [закона](#) от 06.12.2011 N 401-ФЗ)

злоупотребления доминирующим положением на оптовом и розничных рынках.
(в ред. Федерального [закона](#) от 06.12.2011 N 401-ФЗ)

Объектами антимонопольного регулирования и контроля являются:

цены;

уровень экономической концентрации на оптовом рынке;

перераспределение долей (акций) в уставных капиталах субъектов оптового рынка (в том числе путем создания, реорганизации и ликвидации организаций - субъектов оптового рынка) и имущества субъектов оптового рынка;

согласованные действия субъектов оптового или розничных рынков;

действия субъектов оптового или розничных рынков, занимающих доминирующее положение на указанных рынках;
(в ред. Федерального [закона](#) от 06.12.2011 N 401-ФЗ)

действия совета рынка и организаций коммерческой и технологической инфраструктур.

Особенности осуществления предусмотренных настоящей статьей регулирования и контроля могут быть установлены в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, антимонопольного [законодательства](#) Российской Федерации, нормативными правовыми [актами](#) Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами федерального антимонопольного органа.

[Порядок](#) определения критериев существенного изменения цен (цены) на электрическую энергию и (или) мощность устанавливается Правительством Российской Федерации.
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 06.12.2011 N 401-ФЗ)

3. Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц), если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

доля установленной мощности его генерирующего оборудования или доля выработки

электрической энергии с использованием указанного оборудования в границах зоны свободного перетока превышает 20 процентов;

доля приобретаемой или потребляемой электрической энергии и (или) мощности в границах соответствующей зоны свободного перетока превышает 20 процентов.

При рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации или при осуществлении контроля за экономической концентрацией может быть установлено, что положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) на товарном рынке не является доминирующим, несмотря на превышение указанной в настоящем пункте доли.
(п. 3 в ред. Федерального [закона](#) от 06.12.2011 N 401-ФЗ)

4. Антимонопольным органом может быть признано доминирующее положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) с долей меньше 20 процентов исходя из наличия доминирующего положения такого хозяйствующего субъекта (группы лиц) на рынках топлива и (или) установления факта, что такой хозяйствующий субъект (группа лиц) оказывает или способен оказывать в соответствующих зоне или зонах свободного перетока определяющее влияние на формирование равновесной цены на электрическую энергию в определенный период состояния оптового рынка, характеризующийся отсутствием возможности замены поставляемого таким хозяйствующим субъектом (группой лиц) объема электрической энергии объемом поставок электрической энергии иных хозяйствующих субъектов или замены потребляемого таким хозяйствующим субъектом (группой лиц) объема электрической энергии объемом потребления электрической энергии (мощности) иными потребителями, а также исходя из иных условий, определенных в установленном Правительством Российской Федерации [порядке](#) и связанных с обращением электрической энергии и мощности в данной зоне свободного перетока.
(п. 4 в ред. Федерального [закона](#) от 06.12.2011 N 401-ФЗ)

5. В отношении субъектов оптового рынка, занимающих доминирующее положение либо манипулирующих и (или) имеющих возможность манипулирования ценами на оптовом рынке, в целях предупреждения злоупотреблений и недопущения манипулирования ценами могут быть применены в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, следующие меры:
(в ред. Федерального [закона](#) от 06.12.2011 N 401-ФЗ)

государственное регулирование цен (тарифов);

ограничение цен в ценовых заявках;

введение ограничения в виде условия о подаче только ценопринимających заявок;

обязательство участника оптового рынка предоставить на оптовый рынок в максимально возможном объеме всю электрическую энергию и мощность, вырабатываемые с использованием принадлежащего ему генерирующего оборудования.

6. В [порядке](#), установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, определенных Правительством Российской Федерации, может быть осуществлено принудительное разделение хозяйствующего субъекта в случае неоднократного злоупотребления доминирующим положением, в том числе осуществления таким субъектом манипулирования ценами на оптовом или розничных рынках либо иной монополистической деятельности.
(в ред. Федерального [закона](#) от 06.12.2011 N 401-ФЗ)

7. Субъекты оптового и розничных рынков (за исключением потребителей электрической энергии - физических лиц, собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации) обязаны:

(в ред. Федерального [закона](#) от 27.12.2019 N 471-ФЗ)

обеспечивать регулярное представление в антимонопольный орган информации о своей деятельности в соответствии со стандартами, установленными указанным органом;

предоставлять должностным лицам антимонопольного органа беспрепятственный доступ к любой другой информации о своей деятельности.

8. Федеральный антимонопольный орган обеспечивает контроль за соблюдением организациями коммерческой инфраструктуры порядка недискриминационного доступа к оказываемым ими услугам.

9. Обеспечение недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике контролируется в соответствии с настоящим Федеральным законом, антимонопольным [законодательством](#) Российской Федерации и утверждаемыми Правительством Российской Федерации [правилами](#) оптового рынка, [правилами](#) недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказываемым организациями коммерческой инфраструктуры услугам.

10. Федеральный антимонопольный орган в целях осуществления контроля за состоянием конкуренции на оптовом и розничных рынках принимает участие в процедуре согласования инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, удовлетворяющих критериям (в том числе размеру активов или объему оказываемых услуг), определенным Правительством Российской Федерации в установленном им [порядке](#).

(п. 10 в ред. Федерального [закона](#) от 26.07.2010 N 187-ФЗ)

Статья 26. Регулирование доступа к электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии

(в ред. Федерального [закона](#) от 04.11.2007 N 250-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.

П. 1 ст. 26 применяется с учетом особенностей, установленных ст. 9 Федерального закона от 01.04.2020 N 69-ФЗ ([Распоряжение](#) Правительства РФ от 21.09.2022 N 2724-р).

1. Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, систем накопления электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в [порядке](#), установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2019 N 471-ФЗ, от 27.10.2025 N 391-ФЗ)

Допускается осуществлять технологическое присоединение к объектам электросетевого

хозяйства, принадлежащим организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, только энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии с уровнем напряжения 110 киловольт и выше, за исключением случаев, установленных Правительством Российской Федерации.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 06.11.2013 N 308-ФЗ)

Допускается осуществлять технологическое присоединение объектов микрогенерации только к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 вольт.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 27.12.2019 N 471-ФЗ)

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в [сроки](#), определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

[Порядок](#) технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает:

правила выбора сетевой организации, которой принадлежат объекты электросетевого хозяйства с необходимым классом напряжения на соответствующей территории, к которой следует обращаться заинтересованным в технологическом присоединении лицам и которая не вправе отказать обратившемуся к ней лицу в услуге по технологическому присоединению и заключении соответствующего договора;

процедуру технологического присоединения (в том числе перечень мероприятий по технологическому присоединению, предельные сроки их выполнения) и ее особенности в случаях присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов микрогенерации (в том числе типовую форму договора об осуществлении технологического присоединения объекта микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства сетевых организаций), систем накопления электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, а также энергопринимающих устройств, используемых в целях осуществления майнинга цифровой валюты, в том числе в части ограничения технологического присоединения энергопринимающих устройств, используемых в целях осуществления майнинга цифровой валюты, планируемых к размещению в отдельных субъектах Российской Федерации или на отдельных их территориях, в отношении которых Правительством Российской Федерации принято решение о [запрете](#) осуществлять майнинг цифровой валюты (в том числе участвовать в майнинг-пулах), и в отношении потребителей электрической энергии, осуществляющих майнинг цифровой валюты и (или) деятельность оператора майнингowej инфраструктуры без включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, или реестр операторов майнингowej

инфраструктуры;

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2019 [N 471-ФЗ](#), от 08.08.2024 [N 221-ФЗ](#), от 27.10.2025 [N 391-ФЗ](#))

правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора;

состав технических условий для технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики;

ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения;

порядок осуществления системным оператором и сетевой организацией оценки соответствия технических решений, принятых в проектной документации, требованиям технических условий для технологического присоединения к электрическим сетям и проверки выполнения технических условий для технологического присоединения.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

Абзацы десятый - тринадцатый утратили силу. - Федеральный [закон](#) от 26.07.2010 N 187-ФЗ.

В отношении объектов по производству электрической энергии и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, соответствующих [критериям](#), установленным Правительством Российской Федерации, планирующие их строительство (реконструкцию) и технологическое присоединение лица обязаны разработать и согласовать с сетевой организацией и системным оператором соответственно схему выдачи мощности объектов по производству электрической энергии и схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

[Правила](#) разработки и согласования схем выдачи мощности объектов по производству электрической энергии и схем внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, в том числе требования к их составу и содержанию, определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

Технологическое присоединение объектов микрогенерации должно предусматривать обеспечение технического ограничения выдачи электрической энергии в сеть с максимальной мощностью, не превышающей величину максимальной мощности принимающих устройств потребителя электрической энергии, которому принадлежат на праве собственности или ином законном основании объекты микрогенерации, и составляющей не более 15 киловатт.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 27.12.2019 N 471-ФЗ)

Лица, обратившиеся к сетевой организации для заключения договоров об осуществлении технологического присоединения или заключившие такие договоры, вправе обратиться в органы государственного регулирования цен (тарифов) для урегулирования споров, связанных с установлением и применением сетевыми организациями платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, в [порядке](#), устанавливаемом

Правительством Российской Федерации.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

Соблюдение технических условий, необходимых для технологического присоединения, в том числе в части оснащения устройствами релейной защиты и автоматики, включая противоаварийную и режимную автоматику, и требований о возможности их воздействия на объекты электроэнергетики или энергопринимающие устройства, а также требований о поддержании в надлежащем техническом состоянии оборудования и устройств, установленных в соответствии с выданными техническими условиями, носит длящийся характер и является обязательным для сторон после выполнения мероприятий по технологическому присоединению. (в ред. Федерального [закона](#) от 23.06.2016 N 196-ФЗ)

[Стандартами](#) раскрытия информации, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, в части технологического присоединения должно предусматриваться раскрытие сетевыми организациями:

информации, являющейся существенной для принятия юридическими и физическими лицами решений об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, в том числе о предполагаемом размере платы за технологическое присоединение и сроках реализации мероприятий по технологическому присоединению, а также согласованных с системным оператором планов развития сетевой инфраструктуры;

сведений о полученных заявках на технологическое присоединение, результатах их рассмотрения, плановых и фактических сроках реализации мероприятий по технологическому присоединению.

Фактические прием или подача напряжения в ходе технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства осуществляется после получения разрешения на допуск в эксплуатацию, выдаваемого федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в [порядке](#), в случаях и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 24.04.2020 N 141-ФЗ)

В случае неисполнения потребителем электрической энергии принятого Правительством

Российской Федерации решения о [запрете](#) осуществлять майнинг цифровой валюты (в том числе участвовать в майнинг-пулах) в отдельных субъектах Российской Федерации или на отдельных их территориях и (или) в случае осуществления потребителем электрической энергии майнинга цифровой валюты и (или) деятельности оператора майнингowej инфраструктуры без включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, или реестр операторов майнингowej инфраструктуры в отношении энергопринимающих устройств, принадлежащих данному потребителю, в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации, по решению суда осуществляется изменение параметров технологического присоединения в части уменьшения максимальной присоединенной мощности вплоть до полного отсоединения таких энергопринимающих устройств от электрической сети. Плата за технологическое присоединение таких энергопринимающих устройств в указанных случаях возврату не подлежит.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 08.08.2024 N 221-ФЗ)

1.1. Если владелец объектов электросетевого хозяйства прекращает деятельность в качестве территориальной сетевой организации в связи с несоответствием [критериям](#) отнесения к территориальным сетевым организациям, то:

в случае обращения заинтересованных лиц к указанному владельцу за технологическим присоединением энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики после того, как было установлено несоответствие указанного владельца данным критериям, технологическое присоединение осуществляется в соответствии с положениями [абзаца второго пункта 4](#) настоящей статьи;

с момента, когда было установлено несоответствие указанного владельца данным критериям, прекращаются обязательства по ранее заключенным им договорам об осуществлении технологического присоединения объектов микрогенерации и (или) энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 15 киловатт включительно или энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 киловатт в случаях, при которых плата за такое присоединение была определена с учетом действовавших при ее расчете положений [пункта 2 статьи 23.2](#) настоящего Федерального закона и установленных Правительством Российской Федерации особенностей (при условии, что по этим договорам не осуществлены фактические прием или подача напряжения);

указанный владелец обязан обеспечить возврат средств, полученных в качестве платы по договорам об осуществлении технологического присоединения, обязательства по которым прекратились на основании [абзаца третьего](#) настоящего пункта, при этом указанный владелец не вправе требовать от лиц, с которыми были заключены эти договоры, возмещения расходов и (или) убытков, связанных с выполнением мероприятий по технологическому присоединению;

указанный владелец обязан обеспечить исполнение обязательств по ранее заключенным договорам об осуществлении технологического присоединения, обязательства по которым не были прекращены на основании [абзаца третьего](#) настоящего пункта, с соблюдением положений настоящей статьи и установленного Правительством Российской Федерации [порядка](#) технологического присоединения, которые распространяются на территориальные сетевые организации.

Порядок исполнения или прекращения обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения, в том числе иной, чем предусмотренный настоящим пунктом, может быть определен отдельным соглашением сторон этого договора в случае, если

заклучивший этот договор владелец объектов электросетевого хозяйства прекращает деятельность в качестве территориальной сетевой организации.

При обращении в иную сетевую организацию за технологическим присоединением объектов микрогенерации и (или) энергопринимающих устройств, в отношении которых обязательства владельца объектов электросетевого хозяйства были ранее прекращены в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта:

плата за такое присоединение рассчитывается исходя из положений нормативных правовых актов, которые определяли порядок ее расчета на дату заключения договоров, предусматривавших прекращенные обязательства (при условии предоставления сетевой организации копий соответствующих договоров или иных документов, которые в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации порядком технологического присоединения энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики юридических лиц и физических лиц к электрическим сетям подтверждают факт заключения этих договоров без их оформления путем подписания сторонами одного документа);

к сетевой организации с даты заключения договора об осуществлении такого присоединения в счет оплаты технологического присоединения по этому договору переходит право требовать на основании абзаца четвертого настоящего пункта от владельца объектов электросетевого хозяйства возврата средств, полученных в качестве платы по договорам об осуществлении технологического присоединения, обязательства по которым были ранее прекращены на основании абзаца третьего настоящего пункта (при условии, что лицо, обратившееся за технологическим присоединением, выразило намерение уступить соответствующие требования, представив при обращении в сетевую организацию с заявкой на осуществление технологического присоединения оригиналы документов, подтверждающих наличие и размер уступаемых требований).

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.

П. 2 ст. 26 (в ред. ФЗ от 13.07.2024 N 185-ФЗ) учитывается при установлении цен на услуги по передаче эл. энергии на 2025 г., последующие периоды, применяется с 01.01.2025 к отношениям, указанным ч. 2 ст. 7 названного закона.

2. Оказание услуг по передаче электрической энергии осуществляется на основании договора возмездного оказания услуг. Договор оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю электрической энергии (лицу, действующему в его интересах) является публичным.

КонсультантПлюс: примечание.

Абз. 2 - 4 п. 2 ст. 26 (в ред. ФЗ от 13.07.2024 N 185-ФЗ) не применяются при заключении, исполнении договоров передачи электроэнергии с участием указанных п. 6 ст. 7 названного закона территориальных сетевых организаций, осуществлявших такие услуги в 2024 г.

Услуги по передаче электрической энергии оказываются потребителям электрической энергии (лицам, действующим в их интересах) только системообразующими территориальными сетевыми организациями, за исключением случаев оказания услуг по передаче электрической энергии лицам, которым указанные услуги в соответствии с настоящим Федеральным законом

оказываются организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, лицам, которым указанные услуги оказываются территориальными сетевыми организациями на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, и на территориях технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, границы которых не совпадают с границами субъекта Российской Федерации, в пределах которого такие системы находятся.

Системообразующая территориальная сетевая организация не вправе отказать в заключении договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю электрической энергии (лицу, действующему в его интересах), если его энергопринимающие устройства (за исключением энергопринимающих устройств на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, и на территориях технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, границы которых не совпадают с границами субъекта Российской Федерации, в пределах которого такие системы находятся) в установленном порядке технологически присоединены (в том числе опосредованно через энергетические установки производителей электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, или объекты электросетевого хозяйства, которые не имеют собственника, собственник которых неизвестен или от права собственности на которые собственник отказался) к электрическим сетям территориальных сетевых организаций либо к единой национальной (общероссийской) электрической сети (в случаях, если в соответствии с [пунктом 1 статьи 9](#) настоящего Федерального закона этому потребителю не могут оказываться услуги по передаче по единой национальной (общероссийской) электрической сети) на территории субъекта Российской Федерации, в котором осуществляет свою деятельность системообразующая территориальная сетевая организация.

Иные территориальные сетевые организации, владеющие объектами электросетевого хозяйства, расположенными на территории субъекта Российской Федерации (за исключением территориальных сетевых организаций, владеющих объектами электросетевого хозяйства на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, и на территориях технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, границы которых не совпадают с границами субъекта Российской Федерации, в пределах которого такие системы находятся), не вправе оказывать услуги по передаче электрической энергии потребителям электрической энергии, указанным в [абзаце втором](#) настоящего пункта (лицам, действующим в их интересах).

Обязательным условием оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю электрической энергии (лицу, действующему в его интересах) является наличие у потребителя электрической энергии действующих обязательств по купле-продаже электрической энергии, исполняемых надлежащим образом.

В целях исполнения своих обязательств перед потребителями электрической энергии (лицами, действующими в их интересах) системообразующая территориальная сетевая организация заключает договоры, на основании которых ей оказывают услуги по передаче электрической энергии организация по управлению единой (национальной) общероссийской электрической сетью и территориальные сетевые организации, владеющие объектами электросетевого хозяйства, использование которых необходимо для передачи электрической

энергии потребителям электрической энергии, обслуживаемым системообразующей территориальной сетевой организацией.

Заключение договоров, указанных в абзаце шестом настоящего пункта, является обязательным для сетевых организаций.

Расчеты за оказанные услуги по передаче электрической энергии по договорам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, и расчеты по обязательствам, возникшим на основании заключенных в соответствии со статьей 46.4 настоящего Федерального закона договоров, могут осуществляться путем зачета встречных однородных требований.

Сетевая организация в соответствии с настоящим Федеральным законом, правилами оптового рынка и основными положениями функционирования розничных рынков вправе отказать в исполнении своих обязательств по договору оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю электрической энергии (лицу, действующему в его интересах) в случае, если указанной организации стало известно о неисполнении потребителем электрической энергии обязательств по договору купли-продажи электрической энергии, а также в случаях, указанных в абзаце двадцать восьмом пункта 1 настоящей статьи.
(в ред. Федерального закона от 08.08.2024 N 221-ФЗ)

Потребители услуг по передаче электрической энергии, определяемые правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, несвоевременно и (или) не полностью оплатившие оказанные им услуги по передаче электрической энергии, обязаны уплатить сетевой организации пени в размере одной сотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные и иные специализированные потребительские кооперативы, созданные в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, приобретающие услуги по передаче электрической энергии в целях предоставления коммунальных услуг, в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты услуг по передаче электрической энергии уплачивают сетевой организации пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяноста первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной сотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Управляющие организации, приобретающие услуги по передаче электрической энергии в целях предоставления коммунальных услуг, теплоснабжающие организации (единые теплоснабжающие организации), организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты услуг по передаче электрической энергии уплачивают сетевой организации пени в

размере одной трехсотой **ставки** рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение шестидесяти календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения шестидесяти календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в шестидесятидневный срок оплата не произведена. Начиная с шестидесяти первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена, пени уплачиваются в размере одной стосемидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Начиная с девяноста первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
(п. 2 в ред. Федерального **закона** от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

3. **Правила** недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии устанавливаются Правительством Российской Федерации и включают в себя:

правила заключения и исполнения договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, включающие в себя существенные условия указанных договоров;

порядок доступа к электрическим сетям в условиях их ограниченной пропускной способности;

порядок установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии, предусматривающий учет степени использования мощности электрической сети;

порядок предоставления информации о стоимости услуг по передаче электрической энергии и наличии пропускной способности электрических сетей;

порядок рассмотрения жалоб и заявлений по вопросам предоставления доступа к услугам по передаче электрической энергии и принятия по этим жалобам и заявлениям решений, обязательных для исполнения юридическими и физическими лицами;

порядок раскрытия информации о пропускной способности электрических сетей, об их технических характеристиках организациями, осуществляющими деятельность по передаче электрической энергии (сетевыми компаниями), в соответствии со **стандартами** раскрытия информации, утвержденными Правительством Российской Федерации;

порядок определения потерь в электрических сетях и порядок оплаты этих потерь.

Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии исключается в условиях ограниченной пропускной способности электрических сетей возможность взимания дополнительной платы, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

3.1. Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии устанавливают [критерии](#), при соответствии которым у энергосбытовых организаций, гарантирующих поставщиков и потребителей электрической энергии, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, возникает обязанность предоставления сетевой организации обеспечения исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии, а также [порядок](#) предоставления указанного обеспечения, устанавливающий в том числе правила определения срока и суммы, на которые предоставляется обеспечение исполнения обязательств, требования к условиям его предоставления.

При установлении критериев, при соответствии которым у указанных в [абзаце первом](#) настоящего пункта потребителей услуг по передаче электрической энергии возникает обязанность предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате данных услуг, Правительство Российской Федерации исходит из случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии. При этом не возникает обязанность предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии у лиц, не имеющих неисполненных обязательств по оплате данных услуг.

Правила определения суммы, на которую гарантирующий поставщик, энергосбытовая организация предоставляют сетевой организации обеспечение исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии, устанавливаются Правительством Российской Федерации исходя из размера не исполненных гарантирующим поставщиком, энергосбытовой организацией обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии.

Указанная в [абзаце первом](#) настоящего пункта обязанность не устанавливается в отношении потребителей услуг по передаче электрической энергии, являющихся органами государственной власти, органами местного самоуправления, казенными, автономными и бюджетными учреждениями, собственниками и пользователями (законными владельцами) жилых домов и помещений в многоквартирных домах, действующими в соответствии с жилищным законодательством управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными и иными специализированными потребительскими кооперативами, созданными в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье.

Сетевые организации обязаны в предусмотренном Правительством Российской Федерации [порядке](#) определить потребителей электрической энергии, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, энергосбытовые организации и гарантирующих поставщиков, которые соответствуют установленным Правительством Российской Федерации критериям, и уведомить их в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации, о необходимости предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии. В направляемом указанным потребителям услуг по передаче электрической энергии уведомлении указываются основания возникновения у них обязанности предоставить обеспечение исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии, срок, в течение которого данное обеспечение должно быть предоставлено сетевой организации, а также другая информация, установленная Правительством Российской Федерации.

В случае, если потребитель услуг по передаче электрической энергии до истечения

указанного в уведомлении срока предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии устранил допущенное нарушение обязательств по оплате данных услуг, послужившее основанием для возникновения у него обязанности предоставить обеспечение исполнения обязательств, предоставление такого обеспечения в связи с возникновением указанных в уведомлении оснований не требуется.

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации [порядке](#) в информационных целях обеспечивает формирование и ведение перечня потребителей услуг по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации, в отношении которых сетевыми организациями установлена обязанность предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии.

(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

Информация об устранении потребителем услуг по передаче электрической энергии допущенных нарушений обязательств по оплате данных услуг учитывается при ведении предусмотренного настоящим пунктом перечня потребителей услуг по передаче электрической энергии, обязанных предоставлять обеспечение, в соответствии с устанавливаемым Правительством Российской Федерации [порядком](#) формирования и ведения данного перечня.

Если иное не согласовано сторонами, обеспечение исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии предоставляется потребителями услуг по передаче электрической энергии, соответствующими установленным Правительством Российской Федерации критериям и определенными сетевыми организациями в соответствии с настоящим пунктом, в виде независимой гарантии, выдаваемой банком (банковской гарантии). Указанная гарантия должна содержать условие о невозможности ее отзыва гарантом (безотзывная гарантия) и условие о невозможности ее изменения гарантом без согласия бенефициара. Предоставляемые банковские гарантии не должны содержать требования о предоставлении сетевой организацией гаранту для получения выплаты по гарантиям судебных актов, подтверждающих неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем услуг по передаче электрической энергии обеспечиваемых гарантиями обязательств.

Банковская гарантия обеспечивает исполнение возникших после ее выдачи обязанностей по оплате услуг по передаче электрической энергии, оказываемых по договорам оказания данных услуг.

Банковские гарантии должны быть предоставлены банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным [статьей 74.1](#) Налогового кодекса Российской Федерации требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии банковских гарантий, соответствующих установленным Правительством Российской Федерации условиям предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии, сетевая организация обязана принять указанные гарантии в качестве обеспечения.

Указанными в настоящем пункте потребителями услуг по передаче электрической энергии по согласованию с сетевой организацией может быть предоставлена государственная или муниципальная гарантия либо исполнение обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии может быть обеспечено иными способами, предусмотренными законом

или договором.

Расходы потребителей услуг по передаче электрической энергии, связанные с предоставлением обеспечения исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии, не учитываются при установлении (утверждении) для указанных потребителей в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов).

Срок, в течение которого действует обязанность потребителя услуг по передаче электрической энергии, соответствующего установленным Правительством Российской Федерации критериям и определенного сетевой организацией, по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии, определяется в установленном Правительством Российской Федерации [порядке](#).
(п. 3.1 введен Федеральным [законом](#) от 03.11.2015 N 307-ФЗ)

4. В случае, если происходит смена собственника или иного законного владельца энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики, которые ранее в надлежащем [порядке](#) были технологически присоединены, а виды производственной деятельности, осуществляемой новым собственником или иным законным владельцем, не влекут за собой пересмотр величины присоединенной мощности и не требуют изменения схемы внешнего электроснабжения и категории надежности электроснабжения, повторное технологическое присоединение не требуется и ранее определенные границы балансовой принадлежности устройств или объектов и ответственности за нарушение правил эксплуатации объектов электросетевого хозяйства не изменяются. При этом новый собственник или иной законный владелец энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики обязан уведомить сетевую организацию или владельца объектов электросетевого хозяйства о переходе права собственности или возникновении иного основания владения энергопринимающими устройствами или объектами электроэнергетики. В случае перехода права собственности на часть указанных энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики или возникновения иного основания владения ими документы о границах балансовой принадлежности таких объектов и ответственности за нарушение правил эксплуатации объектов электросетевого хозяйства подлежат оформлению в порядке, установленном [правилами](#) недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии.

Владелец энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики, ранее технологически присоединенных в надлежащем порядке, по согласованию с сетевой организацией вправе технологически присоединить к принадлежащим ему энергопринимающему устройству или объекту электроэнергетики энергопринимающее устройство или объект электроэнергетики иного лица при условии соблюдения выданных ранее технических условий и самостоятельного обеспечения указанным владельцем энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики и владельцем присоединяемых энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики технической возможности введения отдельного ограничения режима потребления электрической энергии в отношении данных энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики. В этом случае между указанным владельцем энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики и владельцем присоединяемых энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики заключается договор технологического присоединения. Размер платы по такому договору устанавливается в соответствии с требованиями настоящей статьи. Деятельность по осуществлению технологического присоединения и оказанию услуг по передаче электрической энергии регулируется в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для сетевых организаций.

(в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ)

Сетевая организация или иной владелец объектов электросетевого хозяйства, к которым в надлежащем порядке технологически присоединены энергопринимающие устройства или объекты электроэнергетики, не вправе препятствовать передаче электрической энергии на указанные устройства или объекты и (или) от указанных устройств или объектов, в том числе заключению в отношении указанных устройств или объектов договоров купли-продажи электрической энергии, договоров энергоснабжения, договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, и по требованию собственника или иного законного владельца энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязаны предоставить или составить документы, подтверждающие технологическое присоединение и (или) разграничение балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства и энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики и ответственности сторон за нарушение правил эксплуатации объектов электросетевого хозяйства. Указанное лицо в установленном порядке также обязано осуществлять по требованию гарантирующего поставщика (энергосбытовой, сетевой организации) действия по введению полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии такими энергопринимающими устройствами или объектами электроэнергетики и оплачивать стоимость потерь, возникающих на находящихся в его собственности объектах электросетевого хозяйства.

В случае нарушения сетевой организацией или иным владельцем объектов электросетевого хозяйства обязанности по предоставлению документов, подтверждающих технологическое присоединение и (или) разграничение балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства и энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики, гарантирующий поставщик не вправе отказать собственнику или иному законному владельцу указанных устройств или объектов в заключении договора купли-продажи, договора энергоснабжения по причине отсутствия технологического присоединения и вправе самостоятельно осуществить сбор документов, подтверждающих наличие технологического присоединения и (или) разграничение балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства и энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики.

При установлении факта ненадлежащего присоединения энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики гарантирующий поставщик имеет право ввести полное ограничение режима потребления электрической энергии такими устройствами или объектами, а их собственник или иной законный владелец обязан оплатить гарантирующему поставщику стоимость потребленной до момента ввода ограничения электрической энергии и иные связанные с потреблением электрической энергии расходы.

5. Не допускается осуществление деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии в качестве системообразующей территориальной сетевой организации или территориальной сетевой организации для организаций, находящихся под контролем иностранного инвестора (иностранного лица, группы лиц) в соответствии с признаками, предусмотренными частями 1 - 2.1 статьи 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства". В целях применения положений настоящей статьи понятия "контроль" и "иностраный инвестор" используются в тех же значениях, что и в статье 3 указанного Федерального закона.
(п. 5 введен Федеральным законом от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

Статья 27. Утратила силу. - Федеральный закон от 26.07.2010 N 187-ФЗ.

Статья 27.1. Особенности регулирования отношений в сфере электроэнергетики при присоединении электроэнергетической системы к другой электроэнергетической системе

(введена Федеральным **законом** от 29.06.2018 N 172-ФЗ)

1. При присоединении технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы к другой технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе или Единой энергетической системе России законодательство Российской Федерации в сфере электроэнергетики применяется на территории присоединяемой электроэнергетической системы в течение определенного Правительством Российской Федерации переходного периода с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации и включающих в себя особенности регулирования на оптовом и розничных рынках, в том числе в части определения предельного объема поставки мощности в отношении генерирующих объектов, функционирующих на территории присоединяемой электроэнергетической системы, сроков оснащения средствами измерений и приведения системы связи в соответствие с требованиями правил оптового рынка, осуществления оперативно-диспетчерского управления и технологического присоединения к электрическим сетям, в том числе взаимодействия субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии с системным оператором.

(в ред. Федерального **закона** от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

2. Утратил силу с 1 января 2024 года. - Федеральный **закон** от 11.06.2022 N 174-ФЗ.

Статья 28. Государственное регулирование надежности и безопасности в сфере электроэнергетики и качества электрической энергии

(в ред. Федеральных законов от 23.06.2016 N 196-ФЗ, от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

1. Целями государственного регулирования надежности и безопасности в сфере электроэнергетики являются обеспечение ее устойчивого, надежного и безопасного функционирования и предотвращение возникновения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

(в ред. Федеральных законов от 19.07.2011 N 248-ФЗ, от 23.06.2016 N 196-ФЗ)

2. В состав мер государственного регулирования надежности и безопасности в сфере электроэнергетики входят:

(в ред. Федерального **закона** от 27.10.2025 N 391-ФЗ)

принятие нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок и обеспечению качества электрической энергии;

(абзац введен Федеральным **законом** от 27.10.2025 N 391-ФЗ)

осуществление федерального государственного энергетического надзора, аттестация по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики, а также разработка и реализация программ по повышению надежности.

(абзац введен Федеральным **законом** от 27.10.2025 N 391-ФЗ)

Указанными нормативными правовыми актами Российской Федерации устанавливаются требования к:

функционированию электроэнергетических систем, в том числе к обеспечению устойчивости и надежности электроэнергетических систем, режимам и параметрам работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, релейной защите и автоматике, включая противоаварийную и режимную автоматику;

функционированию объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, в том числе требования к осуществлению дистанционного управления их технологическими режимами и эксплуатационным состоянием;
(в ред. Федерального **закона** от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

планированию и проектированию развития электроэнергетических систем;
(в ред. Федерального **закона** от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок;

подготовке работников к выполнению трудовых функций в сфере электроэнергетики, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок или с оперативно-диспетчерским управлением в электроэнергетике, и подтверждению готовности работников к выполнению таких трудовых функций (далее также - подготовка и подтверждение готовности к работе в сфере электроэнергетики), в том числе требования к порядку подготовки и проверки знания работниками требований охраны труда при осуществлении деятельности на объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках потребителей электрической энергии (за исключением требований охраны труда при выполнении специальных работ), установленных правилами по охране труда, проведения инструктажа по охране труда;
(в ред. Федерального **закона** от 08.12.2020 N 402-ФЗ)

качеству электрической энергии, в том числе распределению обязанностей по его обеспечению между субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии.
(абзац введен Федеральным **законом** от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

Требования к оборудованию объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок как к продукции устанавливаются в соответствии с правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
(п. 2 в ред. Федерального **закона** от 23.06.2016 N 196-ФЗ)

2.1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, на основании анализа практики применения требований, указанных в **пункте 2** настоящей статьи:

осуществляет подготовку предложений по определению перечня субъектов Российской Федерации, для которых необходимо разработать программы по повышению надежности;

утверждает методические рекомендации по разработке субъектами электроэнергетики и уполномоченными исполнительными органами субъектов Российской Федерации перечня

мероприятий, включенных в программы по повышению надежности;

осуществляет согласование размера финансовых средств (в том числе средств бюджетов бюджетной системы, регулируемых государством цен (тарифов) и иных средств), предусмотренных программой по повышению надежности для реализации включенных в нее мероприятий;

проводит мониторинг и анализ реализации мероприятий, включенных в программы по повышению надежности.

Программы по повышению надежности утверждаются высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

(п. 2.1 введен Федеральным [законом](#) от 27.10.2025 N 391-ФЗ)

3. В целях обеспечения безопасности производства работ на объектах электроэнергетики работники, непосредственно занятые на работах, связанных с обслуживанием указанных объектов, проходят в установленном порядке обязательные периодические медицинские осмотры, а также по требованию работодателей предсменные медицинские осмотры для установления факта употребления алкоголя, наркотического средства или психотропного вещества.

(в ред. Федерального [закона](#) от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

[Порядок](#) проведения медицинских осмотров устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

(п. 3 введен Федеральным [законом](#) от 04.11.2007 N 250-ФЗ, в ред. Федерального [закона](#) от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

4. При установлении цен (тарифов) для организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства и (или) иных объектов электроэнергетики, которые не имеют собственника, собственник которых неизвестен или от права собственности на которые собственник отказался, должны учитываться в полном объеме экономически обоснованные расходы, связанные с эксплуатацией таких объектов. Указанные организации несут бремя содержания таких объектов.

(п. 4 в ред. Федерального [закона](#) от 26.07.2010 N 187-ФЗ)

5. Субъекты электроэнергетики, обеспечивающие снабжение электрической энергией потребителей, в том числе энергосбытовые (энергоснабжающие) организации, гарантирующие поставщики, сетевые организации и иные собственники и законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, а также собственники и иные законные владельцы объектов по производству электрической энергии (мощности), субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в пределах своих обязанностей по выполнению обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и уполномоченных им федеральных органов исполнительной власти, требований технических условий для технологического присоединения к электрическим сетям и обязательств по заключенным ими договорам при осуществлении своей деятельности обеспечивают надежность снабжения потребителей электрической энергией и ее качество.

Потребители электрической энергии в пределах своих обязанностей по выполнению обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и уполномоченных им федеральных органов исполнительной власти, требований технических условий для технологического присоединения к электрическим сетям и обязательств по заключенным ими договорам при осуществлении своей деятельности обеспечивают соблюдение параметров надежности электроснабжения и качества электрической энергии, обусловленных работой принадлежащих им объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств.

Субъекты электроэнергетики, указанные в абзаце первом настоящего пункта, несут ответственность за нарушение электроснабжения или отклонение показателей качества электрической энергии, за исключением случаев, если такие нарушения или отклонения обусловлены исключительно работой энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии при невыполнении им своих обязательств и (или) обязательных требований к обеспечению надежности и безопасности в сфере электроэнергетики и качества электрической энергии.

В случае принятия Правительством Российской Федерации решения о запрете осуществлять майнинг цифровой валюты (в том числе участвовать в майнинг-пулах) в отдельных субъектах Российской Федерации или на отдельных их территориях в отношении расположенных на этих территориях энергопринимающих устройств и (или) в случае осуществления потребителем электрической энергии майнинга цифровой валюты и (или) деятельности оператора майнинговой инфраструктуры без включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, или реестр операторов майнинговой инфраструктуры допускается изменение условий энергоснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств, принадлежащих потребителю электрической энергии, с использованием которых осуществляется майнинг цифровой валюты.

(абзац введен Федеральным законом от 08.08.2024 N 221-ФЗ)

(п. 5 введен Федеральным законом от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.

П. 6 ст. 28 (в ред. ФЗ от 13.07.2024 N 185-ФЗ) учитывается при установлении цен на услуги по передаче эл. энергии на 2025 г., последующие периоды, применяется с 01.01.2025 к отношениям, указанным ч. 2 ст. 7 названного закона.

6. Требования к урегулированию порядка взаимодействия сетевых организаций, объекты электросетевого хозяйства которых технологически присоединены друг к другу, при организации и осуществлении эксплуатации объектов электросетевого хозяйства (в том числе при осуществлении в отношении их оперативно-технологического управления, планировании и проведении ремонтов и технического обслуживания и реализации иных мероприятий, связанных с эксплуатацией объектов электросетевого хозяйства, необходимых для исполнения требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики), в том числе случаи, если между указанными организациями необходимо заключение обязательных безвозмездных соглашений, определяющих взаимные права и обязанности при данном взаимодействии, а также существенные условия таких соглашений, устанавливаются утверждаемыми Правительством Российской Федерации правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг.

(п. 6 введен Федеральным [законом](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.

О продлении срока аттестации лицу в период прохождения им военной службы или оказания содействия в выполнении задач Вооруженных Сил РФ см. Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 N 353.

КонсультантПлюс: примечание.

Документы об аттестации по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики, выданные до 01.01.2019, действительны до окончания срока их действия (ФЗ от 29.07.2018 N 271-ФЗ).

Статья 28.1. Подготовка, подтверждение готовности работников к выполнению трудовых функций в сфере электроэнергетики и аттестация работников по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики
(в ред. Федерального [закона](#) от 08.12.2020 N 402-ФЗ)

(введена Федеральным [законом](#) от 29.07.2018 N 271-ФЗ)

1. Руководители (заместители руководителей) субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии (далее в настоящей статье - организации), в отношении которых в соответствии со [статьей 29.1](#) настоящего Федерального закона осуществляется федеральный государственный энергетический надзор в сфере электроэнергетики, осуществляющие профессиональную деятельность, связанную с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, профессиональную деятельность, связанную с реализацией функций по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, в целях поддержания уровня квалификации и подтверждения знания требований к безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок обязаны не реже одного раза в пять лет проходить аттестацию по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики.
(в ред. Федерального [закона](#) от 08.12.2020 N 402-ФЗ)

2. Утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 08.12.2020 N 402-ФЗ.

3. Первичная аттестация руководителей (заместителей руководителей) организаций по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики проводится не позднее одного месяца:
(в ред. Федерального [закона](#) от 08.12.2020 N 402-ФЗ)

при назначении на соответствующую должность;

при переводе на другую работу, если при исполнении трудовых обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации по другим областям аттестации;

при заключении трудового договора с другим работодателем, если при исполнении трудовых обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации по другим областям аттестации.

Внеочередная аттестация руководителей (заместителей руководителей) организаций по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики проводится в [случаях](#), определенных Правительством Российской Федерации.

(в ред. Федерального [закона](#) от 08.12.2020 N 402-ФЗ)

4. Аттестация руководителей (заместителей руководителей) организаций по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики проводится в объеме требований к безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок при эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок и требований по безопасному ведению работ на объектах электроэнергетики, установленных правилами по охране труда, необходимых для исполнения руководителями (заместителями руководителей) организаций своих трудовых обязанностей.

(в ред. Федерального [закона](#) от 08.12.2020 N 402-ФЗ)

При аттестации по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики проводится проверка знания требований к безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок при эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также требований по безопасному ведению работ на объектах электроэнергетики, установленных правилами по охране труда, в соответствии с [областями аттестации](#), определяемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора.

(в ред. Федерального [закона](#) от 08.12.2020 N 402-ФЗ)

5. Аттестация руководителей (заместителей руководителей) организаций по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики проводится аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление федерального государственного энергетического надзора.

[Порядок](#) проведения аттестации руководителей (заместителей руководителей) организаций по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики устанавливается Правительством Российской Федерации.

(п. 5 в ред. Федерального [закона](#) от 08.12.2020 N 402-ФЗ)

6. Утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ.

КонсультантПлюс: примечание.

О продлении сроков подтверждения в связи с мобилизацией работников см. Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 N 353.

6.1. В целях поддержания уровня квалификации, подтверждения знания требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, требований охраны труда и иных требований в сфере электроэнергетики, необходимых для выполнения работниками организаций своих трудовых функций, отдельные категории работников обязаны проходить подготовку и получать подтверждение готовности к работе в сфере электроэнергетики в соответствии с установленными [пунктом 2 статьи 28](#) настоящего Федерального закона требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере электроэнергетики. [Категории](#) таких работников, обязательные [формы](#), [порядок](#) проведения и оформления результатов подготовки и подтверждения готовности для каждой из категорий определяются указанными нормативными правовыми актами.

Подготовка и подтверждение готовности работников к работе в сфере электроэнергетики

осуществляются организациями, за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим - пятым настоящего пункта.

(в ред. Федерального закона от 31.07.2025 N 304-ФЗ)

Подтверждение готовности работников к выполнению трудовых функций в сфере электроэнергетики осуществляется комиссиями, формируемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, посредством проверки знания работниками требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и требований охраны труда в случае, если:

(в ред. Федерального закона от 31.07.2025 N 304-ФЗ)

штатная численность организации не позволяет осуществлять подтверждение готовности ее работников к работе в сфере электроэнергетики в части проверки знания ими указанных требований;

(абзац введен Федеральным законом от 31.07.2025 N 304-ФЗ)

отсутствует возможность формирования комиссии организацией в соответствии с требованиями порядка проведения и оформления результатов подготовки и подтверждения готовности ее работников к работе в сфере электроэнергетики, определенными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере электроэнергетики, принятыми в соответствии с пунктом 2 статьи 28 настоящего Федерального закона.

(абзац введен Федеральным законом от 31.07.2025 N 304-ФЗ)

6.2. В случае, если организация осуществляет эксплуатацию объектов по производству электрической энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, предусмотренные настоящей статьей аттестация, подготовка и подтверждение готовности к работе в сфере электроэнергетики проводятся в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере электроэнергетики, в отношении работников, выполняющих трудовые функции, связанные с эксплуатацией объектов электроэнергетики, и работников, выполняющих трудовые функции, связанные с эксплуатацией объектов теплоснабжения. При аттестации, подготовке и подтверждении готовности работников указанной организации к выполнению трудовых функций, связанных с эксплуатацией объектов теплоснабжения, проводится проверка знания ими требований безопасности в сфере теплоснабжения, требований охраны труда при эксплуатации тепловых энергоустановок и иных обязательных требований в сфере теплоснабжения, необходимых для выполнения этими работниками соответствующих трудовых функций.

(п. 6.2 введен Федеральным законом от 08.12.2020 N 402-ФЗ)

7. Работники, не прошедшие аттестацию по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики и определенные формы подготовки и подтверждения готовности к работе в сфере электроэнергетики, не допускаются к работе на объектах электроэнергетики, энергопринимающих установках, осуществлению профессиональной деятельности, связанной с реализацией функций по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике.

(в ред. Федерального закона от 08.12.2020 N 402-ФЗ)

Работники, не прошедшие аттестацию, указанную в настоящей статье, вправе обжаловать решения соответствующей аттестационной комиссии в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(в ред. Федерального [закона](#) от 08.12.2020 N 402-ФЗ)

Статья 28.2. Допуск в эксплуатацию энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства

(введена Федеральным [законом](#) от 24.04.2020 N 141-ФЗ)

1. [Категории](#) энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства (далее - допускаемые объекты), для которых требуется получение разрешения на допуск в эксплуатацию, определяются Правительством Российской Федерации.

2. Разрешение на допуск в эксплуатацию [выдается](#) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, который удостоверяет соответствие допускаемых объектов и условий их эксплуатации требованиям к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики.

3. Разрешение на допуск в эксплуатацию выдается:

в ходе технологического присоединения;

при вводе в эксплуатацию новых или реконструированных допускаемых объектов, технологическое присоединение которых не осуществляется.

4. На период проведения испытаний и наладки допускаемых объектов выдается временное разрешение на допуск в эксплуатацию.

5. Выдача разрешения на допуск в эксплуатацию осуществляется без взимания платы.

6. Положения настоящей статьи распространяются на атомные электростанции с учетом особенностей их функционирования, установленных [законодательством](#) Российской Федерации об использовании атомной энергии.

Статья 28.3. Мониторинг риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики

(введена Федеральным [законом](#) от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

1. Мониторинг риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики (далее в настоящей статье также - мониторинг риска) представляет собой систему постоянного сбора, обработки и анализа информации о деятельности субъектов электроэнергетики, а также иных хозяйствующих субъектов, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии и (или) объектами электросетевого хозяйства (далее в настоящей статье - субъекты электроэнергетики), и о принадлежащих им объектах электроэнергетики, характеризующей степень риска нарушения работы таких субъектов и объектов в сфере электроэнергетики.

Мониторинг риска проводится федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в отношении субъектов электроэнергетики, соответствующих критериям, установленным Правительством Российской Федерации.

2. Мониторинг риска проводится в целях формирования и реализации государственной политики в области обеспечения надежности и безопасности в сфере электроэнергетики, своевременного выявления, оценки и прогнозирования рисков невыполнения субъектами электроэнергетики требований и условий для надежного функционирования электроэнергетики.

Результаты мониторинга риска также учитываются при инвестиционном планировании в сфере электроэнергетики, отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, оценке риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в соответствии со [статьей 29.1](#) настоящего Федерального закона и оценке готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон в соответствии со [статьей 46.2](#) настоящего Федерального закона.

3. [Правила](#) проведения мониторинга риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики, в том числе критерии определения субъектов электроэнергетики, в отношении которых проводится такой мониторинг, показатели риска нарушения их работы в сфере электроэнергетики, порядок проведения мониторинга и оценки риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики, порядок сбора и оценки достоверности необходимой информации, порядок использования информации о результатах мониторинга риска устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Методика проведения оценки риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.

Статья 28.4. Цифровые информационные модели в электроэнергетике

(введена Федеральным [законом](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

1. Системный оператор обязан осуществлять, в том числе на перспективные периоды, формирование и поддержание в актуальном состоянии цифровых информационных моделей электроэнергетических систем.

2. Субъекты электроэнергетики и потребители электрической энергии, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии и (или) объектами электросетевого хозяйства, вправе осуществлять формирование и поддержание в актуальном состоянии цифровых информационных моделей таких объектов. В [случаях](#), установленных Правительством Российской Федерации, формирование, поддержание в актуальном состоянии и использование цифровых информационных моделей объектов электроэнергетики являются для таких субъектов электроэнергетики обязательными.

[Правила](#) формирования и поддержания в актуальном состоянии цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и цифровых информационных моделей объектов электроэнергетики (в том числе требования к обеспечению идентификации объектов электроэнергетики, порядок взаимодействия субъектов электроэнергетики между собой и с потребителями электрической энергии при формировании и поддержании в актуальном

состоянии цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и цифровых информационных моделей объектов электроэнергетики и перечень случаев, при которых формирование, поддержание в актуальном состоянии и использование цифровых информационных моделей объектов электроэнергетики являются обязательными) устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Методические [указания](#) по моделированию электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, включающие в себя в том числе требования к обеспечению связывания цифровых информационных моделей, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.

3. В случаях, установленных настоящим Федеральным [законом](#) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации или уполномоченного им федерального органа исполнительной власти, системный оператор обеспечивает раскрытие или предоставление цифровых информационных моделей электроэнергетических систем или фрагментов таких моделей.

В случаях, установленных Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти, субъекты электроэнергетики обеспечивают предоставление цифровых информационных моделей объектов электроэнергетики или фрагментов таких моделей.

[Порядок](#) раскрытия (предоставления) цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и цифровых информационных моделей объектов электроэнергетики или фрагментов таких моделей, включая сроки, объем, формат и условия их раскрытия (предоставления), определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, с учетом требований законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне, а также с учетом необходимости обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации и безопасности функционирования электроэнергетической системы и объектов электроэнергетики.

4. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти, информационный обмен между субъектами электроэнергетики, потребителями электрической энергии и представление указанными лицами информации в области электроэнергетики в уполномоченные органы власти должны осуществляться в электронной форме в автоматизированном режиме, в том числе с использованием данных цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и (или) цифровых информационных моделей объектов электроэнергетики.

Требования к осуществлению автоматизированного информационного обмена и представлению информации в области электроэнергетики в электронной форме, включая требования к обеспечению совместимости передаваемых и получаемых данных с использованием цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и (или) цифровых информационных моделей объектов электроэнергетики, устанавливаются Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Статья 28.5. Расследование причин аварий и инцидентов в электроэнергетике

(введена Федеральным [законом](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

1. По каждому факту возникновения аварии или инцидента на объектах электроэнергетики и (или) энергопринимающих установках проводится расследование причин их возникновения.

2. Расследование причин аварий и инцидентов в электроэнергетике проводится комиссиями, формируемыми федеральными [органами](#) исполнительной власти, уполномоченными Правительством Российской Федерации, или субъектами электроэнергетики, потребителями электрической энергии. Результаты данного расследования оформляются актом.

По результатам расследования причин аварий и инцидентов в электроэнергетике [определяются](#) мероприятия, направленные на устранение причин таких аварий и инцидентов и предотвращение их возникновения в дальнейшем, в том числе на других объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках (далее - противоаварийные мероприятия). Выполнение противоаварийных мероприятий является обязательным для субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии.

3. [Правила](#) расследования причин аварий и инцидентов в электроэнергетике утверждаются Правительством Российской Федерации.

[Порядок](#) передачи оперативной информации об авариях и инцидентах в электроэнергетике, формы актов по результатам расследования причин аварий и инцидентов в электроэнергетике и [требования](#) к их заполнению, а также формы отчетов об авариях и инцидентах в электроэнергетике и [требования](#) к их заполнению устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.

Статья 29. Инвестиционная политика государства в электроэнергетике

1. Инвестиционная политика государства в электроэнергетике направлена на обеспечение ее устойчивого развития, на развитие энергосбережения, а также предусматривает привлечение инвестиций во все сферы электроэнергетики и усиление государственного контроля за эффективностью инвестиций в сфере деятельности субъектов естественных монополий.

2. Основой инвестиционной политики государства в электроэнергетике является содействие привлечению в электроэнергетику инвестиций посредством формирования благоприятного инвестиционного климата, создания стабильных условий для осуществления предпринимательской деятельности, обеспечения неприкосновенности частной собственности, свободы перемещения товаров и услуг, обеспечения экономически обоснованного уровня доходности инвестированного капитала, используемого в сферах деятельности субъектов электроэнергетики, в которых применяется государственное регулирование цен (тарифов), обеспечения защиты и поддержки развития российских производителей, использования инновационных инструментов привлечения инвестиций, обеспечения экономического стимулирования внедрения новых высокоэффективных технологий в электроэнергетике (включая технологии интеллектуального управления объектами электросетевого хозяйства), в том числе в целях развития малой и нетрадиционной энергетики.

(в ред. Федерального [закона](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

3. Целями инвестиционной политики государства в сфере развития единой национальной (общероссийской) электрической сети являются повышение эффективности электроэнергетики, устранение технологических ограничений перетока электрической энергии и увеличение пропускной способности электрических сетей для обеспечения выдачи мощностей электростанциями. В указанных целях государство осуществляет регулирование инвестиционной деятельности организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью в порядке, установленном [статьей 10](#) настоящего Федерального закона.

4. Правительство Российской Федерации или уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти осуществляет прогнозирование возможного дефицита электрической мощности в отдельных ценовых зонах оптового рынка и формирование благоприятных условий для капиталовложений или при необходимости для государственных инвестиций в строительство объектов электроэнергетики в целях предотвращения возникновения дефицита электрической мощности.

5. Целью инвестиционной политики государства в атомной энергетике является развитие атомных электростанций путем создания экономических условий и условий государственного регулирования цен (тарифов), благоприятных для формирования собственных и привлеченных инвестиционных средств, в соответствии с государственными [программами](#) развития атомной энергетики.

6. Инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, соответствующих критериям, определенным Правительством Российской Федерации, в том числе организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, системообразующих территориальных сетевых организаций и территориальных сетевых организаций, утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или исполнительным органом субъекта Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 30.03.2016 [N 74-ФЗ](#), от 13.07.2024 [N 185-ФЗ](#), от 08.08.2024 [N 232-ФЗ](#))

Инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии и соответствующих [критериям](#), определенным Правительством Российской Федерации, утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" в [порядке](#), установленном Правительством Российской Федерации.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 30.03.2016 [N 74-ФЗ](#))

Утверждение инвестиционных программ сетевых организаций осуществляется с применением показателей надежности и качества услуг по передаче электрической энергии, утвержденных в установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти [порядке](#).

Инвестиционные программы субъектов электроэнергетики утверждаются в случае их соответствия условиям, определенным [правилами](#) утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 11.06.2022 [N 174-ФЗ](#))

Критерии и порядок, указанные в [абзаце первом](#) настоящего пункта, должны в том числе

предусматривать:

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

утверждение инвестиционных программ системообразующих территориальных сетевых организаций уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, за исключением случая, установленного [Законом](#) Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-I "О статусе столицы Российской Федерации";

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

особенности утверждения инвестиционных программ системообразующих территориальных сетевых организаций;

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

участие системообразующих территориальных сетевых организаций в рассмотрении проектов утверждаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации инвестиционных программ территориальных сетевых организаций, объекты электросетевого хозяйства которых расположены в субъекте Российской Федерации, в части мероприятий, влияющих на надежность энергоснабжения потребителей и реализуемых на объектах электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в целях обеспечения надежности и безопасности электроэнергетических систем, объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, достаточности, необходимости и своевременности реализации таких мероприятий.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ (ред. 08.08.2024))

(п. 6 в ред. Федерального [закона](#) от 30.12.2012 N 291-ФЗ)

7. В целях реализации полномочий, предусмотренных [абзацем третьим пункта 2 статьи 21](#) настоящего Федерального закона:

Правительство Российской Федерации принимает решения, направленные на предотвращение возникновения дефицита электрической энергии, в том числе предусматривающие строительство объектов электроэнергетики, реализацию механизмов привлечения инвестиций и повышение надежности энергоснабжения;

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, формирует проекты указанных в [абзаце втором](#) настоящего пункта решений, в том числе в целях реализации требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, проводит анализ практики применения таких требований, а также анализ сведений об авариях и инцидентах в электроэнергетике.

(п. 7 введен Федеральным [законом](#) от 27.10.2025 N 391-ФЗ)

Статья 29.1. Федеральный государственный энергетический надзор

(в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

1. Федеральный государственный энергетический надзор в сфере электроэнергетики осуществляется федеральным [органом](#) исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

На объектах (в организациях), подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, федеральный государственный энергетический надзор в сфере электроэнергетики осуществляется подразделениями указанных федеральных органов исполнительной власти.

2. Предметом федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики являются:

соблюдение субъектами электроэнергетики и (или) потребителями электрической энергии, за исключением потребителей электрической энергии, деятельность которых связана с эксплуатацией энергопринимающих устройств, использующихся для бытовых нужд, а также других энергопринимающих устройств, суммарная максимальная мощность которых не превышает 150 киловатт с номинальным напряжением до 1000 вольт и которые присоединены к одному источнику электроснабжения, следующих обязательных **требований**:

требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок при организации и осуществлении эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии и осуществлении функций по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, связанных с планированием и производством переключений на объектах электроэнергетики и в энергопринимающих установках потребителей электрической энергии, управлением электроэнергетическим режимом энергосистемы, предотвращением и ликвидацией аварийных электроэнергетических режимов, а также требований к подготовке и подтверждению готовности работников к работе в сфере электроэнергетики;

требований к безопасному ведению работ на объектах электроэнергетики, установленных правилами по охране труда;

требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

особых условий использования земельных участков в границах охранных зон объектов электроэнергетики;

соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований, установленных техническими регламентами, или обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным **законом** от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

В положении о федеральном государственном энергетическом надзоре в сфере электроэнергетики указываются наименование и структурные элементы технического регламента и (или) обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным **законом** от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании", оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики, а также виды продукции, являющиеся объектами федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики.

К предмету федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики также относится соблюдение субъектами электроэнергетики, осуществляющими эксплуатацию объектов по производству электрической энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, требований к безопасному ведению работ на объектах теплоснабжения, требований безопасности в сфере теплоснабжения и правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, установленных Федеральным [законом](#) от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", а также [правил](#) по охране труда применительно к объектам теплоснабжения. Федеральный государственный энергетический надзор в сфере теплоснабжения в отношении таких субъектов применительно к объектам по производству электрической энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не осуществляется.

3. Организация и осуществление федерального государственного энергетического надзора регулируются Федеральным [законом](#) от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", а в случаях, указанных в [абзаце втором пункта 1](#) настоящей статьи, нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти, принимаемыми по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление федерального государственного энергетического надзора федеральным органом исполнительной власти. К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного энергетического надзора в случаях, указанных в [абзаце втором пункта 1](#) настоящей статьи, не применяются положения [пунктов 4 - 10](#) настоящей статьи.
(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 311-ФЗ)

4. [Положение](#) о федеральном государственном энергетическом надзоре утверждается Правительством Российской Федерации. Указанное положение определяет в том числе [основания](#) и порядок приостановления эксплуатации объектов электроэнергетики, оборудования и устройств, принадлежащих контролируемому лицу, а также порядок ввода в работу указанных объектов, оборудования и устройств в случае, если при проведении контрольных (надзорных) мероприятий требуется приостановление эксплуатации объектов электроэнергетики, оборудования и устройств, принадлежащих контролируемому лицу.

5. При организации и осуществлении федерального государственного энергетического надзора в отношении субъектов электроэнергетики и иных хозяйствующих субъектов, соответствующих установленным Правительством Российской Федерации критериям отнесения к числу субъектов электроэнергетики, в отношении которых федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере электроэнергетики (далее в настоящей статье - орган государственного управления в сфере электроэнергетики), в соответствии со [статьей 28.3](#) настоящего Федерального закона проводится мониторинг риска нарушения их работы в сфере электроэнергетики, и принадлежащих им объектов электроэнергетики орган государственного управления в сфере электроэнергетики:

участвует в разработке порядка и [критериев](#) отнесения деятельности субъектов электроэнергетики, указанных в [абзаце первом](#) настоящего пункта и являющихся объектом федерального государственного энергетического надзора, к категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

осуществляет разработку и утверждение [индикаторов риска](#) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

осуществляет информирование в соответствии со [статьями 20, 46 и 48](#) Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" в порядке и объеме, установленными положением о федеральном государственном энергетическом надзоре;

формирует и направляет в орган федерального государственного энергетического надзора предложения о разработке программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий в порядке, установленном положением о федеральном государственном энергетическом надзоре.

6. Критерии отнесения деятельности субъектов электроэнергетики, указанных в [пункте 5](#) настоящей статьи, к категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также индикаторы риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям разрабатываются с учетом мониторинга риска нарушения их работы в сфере электроэнергетики, осуществляемого в соответствии со [статьей 28.3](#) настоящего Федерального закона.

7. При осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики [проводятся](#) следующие профилактические мероприятия:

информирование;

обобщение правоприменительной практики;

объявление предостережений;

консультирование;

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 08.08.2024 N 311-ФЗ)

профилактический визит.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 08.08.2024 N 311-ФЗ)

8. При осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики [проводятся](#) следующие контрольные (надзорные) мероприятия:

выездная проверка;

документарная проверка.

9. При осуществлении в рамках федерального государственного энергетического надзора выездных плановых проверок продление срока проведения такой проверки допускается в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, но не более чем на пятнадцать рабочих дней.

10. В ходе сбора, обработки и анализа сведений об объектах федерального государственного

энергетического надзора в целях их учета, оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, организации и осуществления федерального государственного энергетического надзора не допускается требование от субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии повторного представления информации, которая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации находится в распоряжении органа государственного управления в сфере электроэнергетики, в том числе в связи с осуществлением им мониторинга рисков нарушения работы в сфере электроэнергетики, или иных федеральных органов исполнительной власти.

Статья 29.2. Государственный контроль (надзор) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике

(в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

1. Государственный контроль (надзор) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике осуществляется посредством:

федерального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике, осуществляемого федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике, осуществляемого уполномоченными исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с положениями, утверждаемыми высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации.
(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

2. Предметом государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике являются:

для федерального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике - соблюдение субъектами электроэнергетики в процессе осуществления своей деятельности обязательных [требований](#), установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, к установлению и применению регулируемых цен (тарифов) и платы в электроэнергетике, регулируемых на уровне федеральных органов исполнительной власти, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов) и платы, экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в электроэнергетике, экономической обоснованности расходов на проведение мероприятий по технологическому присоединению объектов к электрическим сетям, экономической обоснованности расходов на проведение сетевой организацией мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности), к правильности применения указанными субъектами регулируемых государством цен (тарифов) в электроэнергетике, платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, платы за реализацию сетевой организацией мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объектов по производству электрической энергии (мощности), к раздельному учету объема продукции (услуг), доходов и расходов на производство, передачу и сбыт электрической энергии,

использования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов) и платы;

для регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике - соблюдение субъектами электроэнергетики в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в электроэнергетике обязательных требований, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, к установлению и (или) применению цен (тарифов) и платы в электроэнергетике, регулируемых на уровне исполнительных органов субъектов Российской Федерации, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании цен (тарифов) и платы в электроэнергетике, экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере электроэнергетики, к правильности применения указанными субъектами регулируемых государством цен (тарифов) в электроэнергетике, платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, платы за реализацию сетевой организацией мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объектов по производству электрической энергии (мощности), к раздельному учету объема продукции (услуг), доходов и расходов на производство, передачу и сбыт электрической энергии, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов) и платы, а также требований к соблюдению **стандартов** раскрытия информации в сфере электроэнергетики.

(в ред. Федерального **закона** от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

3. Организация и осуществление государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике регулируются Федеральным **законом** от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

4. Правительство Российской Федерации устанавливает общие **требования** к осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике.

5. Государственный контроль (надзор) за реализацией исполнительными органами субъектов Российской Федерации полномочий в области регулирования цен (тарифов) в сфере электроэнергетики осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным **органом** исполнительной власти в соответствии с положениями Федерального **закона** от 21 декабря 2021 года N 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации".

(в ред. Федерального **закона** от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

Правительство Российской Федерации устанавливает **порядок** осуществления государственного контроля (надзора) за реализацией органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в области регулирования цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, в том числе **предмет** осуществления указанного контроля (надзора), а также меры, принимаемые федеральным органом исполнительной власти, по устранению нарушений обязательных требований в рамках установленного предмета осуществления указанного контроля (надзора).

(в ред. Федерального **закона** от 23.03.2026 N 63-ФЗ)

5.1. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в случае неоднократного в течение одного года неисполнения исполнительным органом субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов решения, принятого по результатам рассмотрения разногласий, возникающих между исполнительными органами субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, и (или) решения (предписания), принятого в порядке осуществления государственного контроля (надзора) за реализацией органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в области регулирования цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, своим решением определяет распределение необходимой валовой выручки сетевых организаций между ними в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Решение органа государственной власти субъекта Российской Федерации об утверждении им цен (тарифов) должно быть приведено в соответствие с решением федерального органа исполнительной власти, определяющим распределение необходимой валовой выручки сетевых организаций между ними, в течение одного месяца.

В случае несоответствия решения органа государственной власти субъекта Российской Федерации об утверждении им цен (тарифов) решению федерального органа исполнительной власти, определяющему распределение необходимой валовой выручки сетевых организаций между ними, для взаиморасчетов между сетевыми организациями применяется решение федерального органа исполнительной власти.

(п. 5.1 введен Федеральным [законом](#) от 23.03.2026 N 63-ФЗ)

6. Государственный контроль (надзор) за реализацией органами местного самоуправления полномочий субъекта Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов) в сфере электроэнергетики (в случае наделения указанных органов соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации) осуществляется уполномоченным исполнительным органом субъекта Российской Федерации в соответствии с положениями Федерального [закона](#) от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

Статьи 29.3 - 29.5. Утратили силу с 1 июля 2021 года. - Федеральный [закон](#) от 11.06.2021 N 170-ФЗ.

Статья 29.6. Федеральная государственная информационная система тарифного регулирования

(введена Федеральным [законом](#) от 23.03.2026 N 63-ФЗ)

В целях реализации полномочий федерального органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере электроэнергетики и исполнительных органов субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в сфере электроэнергетики и обеспечения обмена информацией между этими органами используется федеральная государственная информационная система "Единая информационно-аналитическая система тарифного регулирования", предусмотренная статьей 7.1 Федерального [закона](#) от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных монополиях".

Глава 6. ОПТОВЫЙ РЫНОК

Статья 30. Правовые основы функционирования оптового рынка

(в ред. Федерального [закона](#) от 04.11.2007 N 250-ФЗ)

1. Правовые основы функционирования оптового рынка устанавливаются настоящим Федеральным законом, а также [правилами](#) оптового рынка, установленными Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, предусмотренных правилами оптового рынка.

Правилами оптового рынка регулируются отношения, связанные с оборотом электрической энергии и мощности на оптовом рынке, а также с оказанием услуг на оптовом рынке, в части, в которой это предусмотрено настоящим Федеральным законом. Правилами оптового рынка могут предусматриваться случаи и порядок определения генерирующих объектов тепловых электростанций, подлежащих строительству на территориях неценовых зон оптового рынка, по результатам отбора на конкурентной основе.

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2020 N 480-ФЗ, от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

Режим экспорта и импорта электрической энергии устанавливается в соответствии с [законодательством](#) о государственном регулировании внешнеторговой деятельности.

В случаях и в [порядке](#), которые определяются Правительством Российской Федерации, на оптовом рынке регулируются отношения, связанные с оборотом особого товара - мощности, иных необходимых для организации эффективной торговли электрической энергией товаров и услуг, в краткосрочной и долгосрочной перспективе. При этом могут использоваться контракты, которые стандартизированы по форме и условиям исполнения и передача прав по которым осуществляется путем передачи самих контрактов.

2. Основными принципами организации оптового рынка являются:

свободный недискриминационный доступ к участию в оптовом рынке всех субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, соблюдающих установленные Правительством Российской Федерации правила оптового рынка и удовлетворяющих требованиям в отношении субъектов оптового рынка, установленным [статьей 35](#) настоящего Федерального закона;

(в ред. Федерального [закона](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

свободное взаимодействие субъектов оптового рынка, действующих по правилам оптового рынка, утвержденным Правительством Российской Федерации;

свобода выбора субъектами оптового рынка порядка купли-продажи электрической энергии посредством формирования рыночных цен и отбора ценовых заявок покупателей и ценовых заявок продавцов по фактору минимальных цен на электрическую энергию, складывающихся в отдельных ценовых зонах оптового рынка, в соответствии с правилами оптового рынка или посредством заключения двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии;

учет особенностей участия в оптовом рынке отдельных субъектов, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности и (или) производящих электрическую энергию на тепловых,

атомных или гидравлических электростанциях;

взаимодействие субъектов оптового рынка на основе безусловного соблюдения договорных обязательств и финансовой дисциплины;

обязательность приобретения мощности субъектами оптового рынка в порядке и в случаях, которые установлены Правительством Российской Федерации;

отсутствие дискриминации в правилах оптового рынка в отношении субъектов оптового рынка, владеющих существующими или новыми объектами электроэнергетики;

КонсультантПлюс: примечание.

Абз. 9 п. 2 ст. 30 (в ред. ФЗ от 02.11.2023 N 516-ФЗ) **не применяется** в отношении обязательств по изменению режима потребления электрической энергии, принятых по результатам отбора мощности на конкурентной основе, проведенного до 01.01.2024 (ФЗ от 02.11.2023 N 516-ФЗ).

снижение в порядке, установленном правилами оптового рынка, стоимости мощности, приобретаемой покупателями электрической энергии, участвующими в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке с использованием энергопринимающих устройств, которые влияют на электроэнергетический режим работы электроэнергетической системы, соответствуют требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и в отношении которых реализованы управляющие воздействия определенных Правительством Российской Федерации в правилах оптового рынка отдельных **видов** противоаварийной автоматики, действующей на отключение нагрузки, исходя из фактического ограничения объема потребления в отношении указанных покупателей;

(абзац введен Федеральным **законом** от 02.08.2019 N 262-ФЗ; в ред. Федерального **закона** от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

обязательность приобретения субъектами оптового рынка услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии в порядке и в случаях, которые установлены Правительством Российской Федерации.

(абзац введен Федеральным **законом** от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

Статья 31. Субъекты оптового рынка и его организация

1. В состав субъектов оптового рынка входят участники обращения электрической энергии и (или) мощности - поставщики электрической энергии (генерирующие компании) и покупатели электрической энергии (энергосбытовые организации, крупные потребители электрической энергии, гарантирующие поставщики), получившие статус субъектов оптового рынка в **порядке**, установленном настоящим Федеральным законом и **правилами** оптового рынка, агрегаторы управления изменением режима потребления электрической энергии, совет рынка, коммерческий оператор и иные организации, обеспечивающие в соответствии с **правилами** оптового рынка и договором о присоединении к торговой системе оптового рынка функционирование коммерческой инфраструктуры оптового рынка, организации, обеспечивающие функционирование технологической инфраструктуры оптового рынка (организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, системный оператор). (в ред. Федерального **закона** от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

Агрегаторы управления изменением режима потребления электрической энергии участвуют

на оптовом рынке в отношениях, связанных с оказанием услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии с использованием сформированных ими агрегированных объектов управления изменением режима потребления электрической энергии.
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

Для участия в обороте электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке агрегатор управления изменением режима потребления электрической энергии должен в порядке, установленном правилами оптового рынка, подтвердить выполнение требований, предъявляемых к участнику обращения электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

Юридические лица, получившие в установленном настоящим Федеральным законом и правилами оптового рынка порядке статус субъекта оптового рынка в целях участия в обращении электрической энергии и (или) мощности, вправе участвовать в отношениях, связанных с оказанием услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, в качестве агрегаторов управления изменением режима потребления электрической энергии при условии подтверждения в порядке, предусмотренном правилами оптового рынка, соответствия количественных характеристик заявляемого ими снижения потребления электрической энергии в отношении каждого из сформированных ими агрегированных объектов управления изменением режима потребления электрической энергии [критериям](#), установленным правилами оптового рынка.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

(п. 1 в ред. Федерального [закона](#) от 04.11.2007 N 250-ФЗ)

2. Организация оптового рынка основана на саморегулировании деятельности его участников, в том числе посредством участия совета рынка в разработке правил оптового рынка и формировании постоянно действующей системы контроля за соблюдением указанных правил.
(в ред. Федерального [закона](#) от 04.11.2007 N 250-ФЗ)

Деятельность субъектов оптового рынка в целях обеспечения им равных условий регулируется правилами оптового рынка.

Статья 32. Торговая система оптового рынка и порядок отношений между его субъектами. Ценообразование на оптовом рынке

1. На оптовом рынке действует организованная система договоров между субъектами оптового рынка, определяющая основные условия деятельности соответствующих субъектов на оптовом рынке, условия продажи электрической энергии и мощности, оказания услуг. Перечень, система и порядок заключения обязательных для участников оптового рынка договоров определяются [правилами](#) оптового рынка.

КонсультантПлюс: примечание.

Услуги по управлению изменением, изменению режима потребления электрической энергии [не могут](#) оказываться с использованием объекта, указанного в п. 6 ст. 4 ФЗ от 02.11.2023 N 516-ФЗ.

Наряду с указанной в [абзаце первом](#) настоящего пункта системой договоров поставщики и покупатели электрической энергии и мощности - субъекты оптового рынка вправе заключать в

порядке, предусмотренном правилами оптового рынка, двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и (или) мощности. Субъекты оптового рынка, отобранные в качестве исполнителей услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, и покупатели электрической энергии - субъекты оптового рынка вправе заключать в порядке, предусмотренном правилами оптового рынка, двусторонние договоры оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии. Субъекты оптового рынка свободны в выборе контрагентов по таким договорам.

(п. 1 в ред. Федерального [закона](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

1.1. Субъекты оптового рынка, осуществляющие производство и поставки мощности, обязаны поставлять мощность по договорам купли-продажи, договорам поставки мощности, заключенным в порядке, установленном правилами оптового рынка, в том числе с использованием генерирующих объектов, включенных в определенный Правительством Российской Федерации [перечень](#). Субъекты оптового рынка, отобранные в качестве исполнителей услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, обязаны оказывать такие услуги по договорам, заключенным в порядке, установленном правилами оптового рынка. Исполнителями услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии являются агрегаторы управления изменением режима потребления электрической энергии, а также потребители электрической энергии, получившие в установленном настоящим Федеральным [законом](#) и [правилами](#) оптового рынка порядке статус субъекта оптового рынка - участника обращения электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке.

(п. 1.1 в ред. Федерального [закона](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

1.2. Для участия в отношениях, связанных с оказанием услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии на оптовом рынке, агрегаторы управления изменением режима потребления электрической энергии заключают в качестве заказчиков договоры оказания услуг по изменению режима потребления электрической энергии с потребителями электрической энергии - субъектами розничных рынков, владеющими на праве собственности или ином законном основании объектами регулирования потребления электрической энергии потребителей розничных рынков, и (или) с потребителями электрической энергии - субъектами оптового рынка, владеющими на праве собственности или ином законном основании объектами регулирования потребления электрической энергии потребителей оптового рынка, и совершают иные действия, направленные на формирование агрегированных объектов управления изменением режима потребления электрической энергии.

(п. 1.2 введен Федеральным [законом](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

1.3. [Порядок](#) формирования агрегированных объектов управления изменением режима потребления электрической энергии, требования к объектам регулирования потребления электрической энергии потребителя оптового рынка и объектам регулирования потребления электрической энергии потребителя розничного рынка, а также [правила](#) оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии устанавливаются правилами оптового рынка. Каждый объект регулирования потребления электрической энергии потребителя розничного рынка и каждый объект регулирования потребления электрической энергии потребителя оптового рынка могут использоваться только одним лицом для оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии или услуг по изменению режима потребления электрической энергии.

(п. 1.3 введен Федеральным [законом](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

1.4. Покупатели электрической энергии - субъекты оптового рынка и в предусмотренных

правилами оптового рынка случаях иные лица обязаны приобретать мощность по договорам купли-продажи, договорам поставки мощности, заключенным в порядке, установленном правилами оптового рынка, а также обязаны оплачивать оказанные услуги по управлению изменением режима потребления электрической энергии по договорам оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии в порядке, установленном правилами оптового рынка. Заключение договоров купли-продажи, договоров поставки мощности, договоров оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, совершение взаимосвязанных с ними сделок для указанных субъектов оптового рынка и иных лиц, а также для организаций коммерческой и технологической инфраструктур оптового рынка в предусмотренных правилами оптового рынка случаях являются обязательными.

(п. 1.4 введен Федеральным **законом** от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

1.5. Субъекты оптового рынка, осуществляющие производство и поставки мощности, обязаны поддерживать генерирующее оборудование в состоянии готовности к производству электрической энергии в целях исполнения обязательств перед покупателями мощности, принятых на себя поставщиками мощности по всем договорам в совокупности на определенных правилами оптового рынка условиях.

(п. 1.5 введен Федеральным **законом** от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

1.6. Субъекты оптового рынка, оказывающие услуги по управлению изменением режима потребления электрической энергии, обязаны в порядке и на условиях, которые определяются правилами оптового рынка, осуществлять комплекс организационно и (или) технологически связанных действий, направленных на обеспечение готовности к изменению режима потребления электрической энергии объекта регулирования потребления электрической энергии потребителя оптового рынка и (или) агрегированного объекта управления изменением режима потребления электрической энергии.

(п. 1.6 введен Федеральным **законом** от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

1.7. Факт предоставления и получения мощности и факт оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии подтверждаются организациями коммерческой и технологической инфраструктур в соответствии с правилами оптового рынка.

(п. 1.7 введен Федеральным **законом** от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

1.8. Правила оптового рынка должны предусматривать обеспечение достаточного количества мощности для покрытия спроса на электрическую энергию с учетом результатов отбора исполнителей услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии и необходимости обеспечения нормативной потребности в резерве электрической мощности, в том числе на среднесрочную и долгосрочную перспективы, с использованием наиболее эффективных ресурсосберегающих технологий.

(п. 1.8 введен Федеральным **законом** от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

1.9. Отбор мощности на конкурентной основе проводится системным оператором в соответствии с **правилами** оптового рынка исходя из необходимости обеспечения в Единой энергетической системе России достаточного количества генерирующих мощностей для обеспечения ее надежного функционирования на среднесрочную и долгосрочную перспективы с учетом требований маневренности генерирующего оборудования, требований к энергетической и экологической эффективности новых мощностей, прогнозируемого объема услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, минимизации расходов покупателей, связанных с совокупной покупкой электрической энергии и мощности на оптовом рынке, и иных

установленных Правительством Российской Федерации требований.

При проведении отбора на конкурентной основе мощности в порядке, установленном правилами оптового рынка, учитываются планы строительства и реконструкции объектов электроэнергетики, определенные документами перспективного развития электроэнергетики.

(п. 1.9 введен Федеральным [законом](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

1.10. Отбор исполнителей услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии осуществляется в пределах прогнозируемого объема услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии. Прогнозируемый объем услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии определяется в [порядке](#), установленном Правительством Российской Федерации. Совокупная стоимость отобранного объема услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии не может быть выше предельной стоимости совокупного объема услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, рассчитываемой в [порядке](#), установленном Правительством Российской Федерации, исходя из принципа обеспечения достижения на оптовом рынке положительного экономического эффекта для покупателей электрической энергии на оптовом рынке от оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии с учетом указанного объема услуг при осуществлении торговли электрической энергией и мощностью на оптовом рынке. Критерием оценки заявок на участие в отборе исполнителей услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии является наименьшая цена оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии. Стандартами раскрытия информации, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, должно предусматриваться [раскрытие](#) информации о совокупном экономическом эффекте от оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии на оптовом рынке и совокупной стоимости таких услуг. Прогнозируемый объем услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии учитывается при проведении отбора мощности на конкурентной основе в порядке, установленном правилами оптового рынка.

(п. 1.10 введен Федеральным [законом](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

1.11. Объекты электросетевого хозяйства, обеспечивающие выдачу и передачу на дальние расстояния мощности новых объектов по производству электрической энергии, определенных по результатам отбора на конкурентной основе мощности, включаются в инвестиционные программы сетевых организаций на основании заключенных в установленном порядке договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям или соглашений о порядке взаимодействия, заключенных с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.

(п. 1.11 введен Федеральным [законом](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

1.12. Двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и мощности, а также двусторонние договоры оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии подлежат регистрации в порядке, установленном правилами оптового рынка.

В случае заключения субъектами оптового рынка двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии и мощности стороны при необходимости заключают также договор оказания услуг по передаче электрической энергии с сетевой организацией. Доступ к услугам по передаче электрической энергии предоставляется в порядке, установленном [статьей 26](#) настоящего Федерального закона.

(п. 1.12 введен Федеральным [законом](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

1.13. Заявки гарантирующих поставщиков в объеме принятых обязательств по поставкам электрической энергии и мощности удовлетворяются в обязательном порядке по ценам, определенным по результатам отбора ценовых заявок покупателей и продавцов электрической энергии, в результате проведения необходимых в соответствии с правилами оптового рынка процедур. Субъекты оптового рынка обязаны приобретать мощность в случае и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации.

(п. 1.13 введен Федеральным [законом](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

1.14. Субъекты оптового рынка свободны в выборе порядка реализации электрической энергии и мощности, в том числе купли-продажи электрической энергии по результатам отбора ценовых заявок покупателей и продавцов электрической энергии и (или) мощности, через систему двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии и (или) мощности или посредством иного определенного правилами оптового рынка способа.

(п. 1.14 введен Федеральным [законом](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

1.15. Субъекты оптового рынка - производители электрической энергии (мощности), к цене на мощность которых применяется надбавка, в целях достижения на территориях Дальневосточного федерального округа планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) осуществляют перечисление безвозмездных целевых взносов в бюджеты субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в [размере](#) и [порядке](#), которые установлены Правительством Российской Федерации.

Субъекты Российской Федерации, которые входят в состав Дальневосточного федерального округа и на территориях которых осуществляется доведение цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), за счет средств, полученных в виде безвозмездных целевых взносов от субъектов оптового рынка - производителей электрической энергии (мощности), указанных в [абзаце первом](#) настоящего пункта, осуществляют финансовое обеспечение (возмещение) гарантирующим поставщикам, энергоснабжающим организациям, энергосбытовым организациям недополученных доходов в связи с доведением на территориях Дальневосточного федерального округа цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) в [размере](#), определенном в соответствии с основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Субъекты оптового рынка - производители электрической энергии (мощности), указанные в [абзаце первом](#) настоящего пункта, и уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, указанных в [абзаце втором](#) настоящего пункта, обязаны в [порядке](#), установленном Правительством Российской Федерации, заключить соглашение (договор) о безвозмездных целевых взносах, которое должно содержать в том числе обязательство субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению (возмещению) гарантирующим поставщикам, энергоснабжающим организациям, энергосбытовым организациям недополученных доходов и срок исполнения указанного обязательства, размер безвозмездных целевых взносов и срок их перечисления, а также другие [существенные условия](#), установленные Правительством Российской Федерации.

(п. 1.15 введен Федеральным [законом](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

2. На оптовом рынке одновременно действуют следующие механизмы определения складывающихся под воздействием спроса и предложения рыночных цен на электрическую энергию, мощность и услуги по управлению изменением режима потребления электрической энергии:

1) производимое с учетом технологических и сетевых ограничений, необходимости обеспечения равенства финансовых обязательств и требований участников рынка определение коммерческим оператором оптового рынка цен покупки и продажи электрической энергии, мощности и цен на услуги по управлению изменением режима потребления электрической энергии за расчетный период на основании равновесных цен на электрическую энергию, цен на мощность и цен на услуги по управлению изменением режима потребления электрической энергии, определяемых по результатам отбора:

в отношении электрической энергии - ценовых заявок поставщиков электрической энергии и ценовых заявок покупателей электрической энергии и (или) прогнозируемого системным оператором спроса на электрическую энергию;

в отношении мощности - ценовых заявок поставщиков мощности в пределах объема спроса на мощность в соответствующий календарный год, прогнозируемого системным оператором с учетом заявок покупателей электрической мощности, осуществляющих самостоятельное планирование потребности в электрической мощности, а также прогнозируемых объемов услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии;

в отношении услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии - ценовых заявок исполнителей услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии в пределах прогнозируемых объемов таких услуг в соответствующий календарный год, а также исходя из непревышения совокупной стоимости отобранного объема таких услуг над предельной стоимостью совокупного объема услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии;

2) самостоятельное определение цен на электрическую энергию и (или) мощность сторонами двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии и (или) купли-продажи мощности, а также цен на услуги по управлению изменением режима потребления электрической энергии сторонами двусторонних договоров оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии.
(п. 2 в ред. Федерального [закона](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

2.1. В целях обеспечения процесса планирования производства и поставок электрической энергии поставщики электрической энергии подают заявки на объем электрической энергии, соответствующий всей располагаемой мощности объектов по производству электрической энергии (мощности), за исключением объектов, выведенных из эксплуатации и (или) в ремонт в порядке и на условиях, которые установлены [статьей 44](#) настоящего Федерального закона.
(п. 2.1 введен Федеральным [законом](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

2.2. Поставщики электрической энергии, принявшие обязательства по двусторонним договорам купли-продажи электрической энергии, вправе не подавать заявки.
(п. 2.2 введен Федеральным [законом](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

2.3. Для обеспечения учета и исполнения поставок электрической энергии по двусторонним

договорам купли-продажи (при отсутствии заявок) участники указанных правовых отношений подают долгосрочное уведомление об отборе электрической энергии или долгосрочное уведомление о внутреннем потреблении.

При заключении в порядке, предусмотренном правилами оптового рынка, отдельными поставщиками и покупателями электрической энергии и мощности двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии и (или) мощности, а также отобранными исполнителями услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии и покупателями электрической энергии и мощности двусторонних договоров оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии условия таких договоров определяются их сторонами самостоятельно.

Участники двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии должны соблюдать правила оптового рынка в отношении оплаты ими своей доли системных затрат, установленных настоящим Федеральным законом.
(п. 2.3 введен Федеральным [законом](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

2.4. Порядок подачи ценовых заявок, порядок их отбора и механизм определения рыночных цен оптового рынка и стоимости электрической энергии и мощности на оптовом рынке за расчетный период устанавливаются правилами оптового рынка. Отбор ценовых заявок, расчет и объявление равновесных цен, цен покупки и продажи, стоимости электрической энергии на оптовом рынке осуществляются коммерческим оператором оптового рынка. Механизмом определения указанных цен должна предусматриваться оплата стоимости поставленной на оптовый рынок электрической энергии по цене, которая не может быть ниже цены, указанной в отобранных ценовых заявках поставщиков электрической энергии.

По результатам отбора ценовых заявок в порядке, предусмотренном правилами оптового рынка, формируются критерии оптимизации электроэнергетического режима работы Единой энергетической системы России для системного оператора.
(п. 2.4 введен Федеральным [законом](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

2.5. Правилами оптового рынка предусматривается формирование как цен на электрическую энергию, так и цен (тарифов) на мощность, а также цен на услуги по управлению изменением режима потребления электрической энергии и их стоимости. Цены (тарифы) на мощность формируются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Поставщики мощности свободны в определении цены на мощность, указываемой в ценовых заявках в отношении объектов по производству электрической энергии. В случае установления регулируемых цен (тарифов) на мощность должны выполняться требования, предусмотренные [статьей 23](#) настоящего Федерального закона.
(п. 2.5 введен Федеральным [законом](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

2.6. В первую очередь на оптовом рынке принимается объем производства электрической энергии, заявленный организациями - владельцами генерирующих мощностей в отношении:

1) генерирующих мощностей, обеспечивающих системную надежность;

2) атомных электростанций в части обеспечения требований проекта, технологического регламента эксплуатации атомных электростанций и иных нормативных правовых актов Российской Федерации об использовании атомной энергии, а также соответствующих международных норм и правил.

(п. 2.6 введен Федеральным [законом](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

2.7. Во вторую очередь на оптовом рынке принимается объем производства электрической энергии, заявленный организациями - владельцами генерирующих мощностей в отношении:

1) тепловых электростанций в объеме производства электрической энергии, соответствующем их работе в теплофикационном режиме;

2) гидроэлектростанций в объеме производства электрической энергии, который необходимо произвести по технологическим причинам и в целях обеспечения экологической безопасности;

3) тепловых электростанций в объеме производства электрической энергии, вырабатываемой с использованием в качестве основного топлива нефтяного (попутного) газа или продуктов его переработки.

(п. 2.7 введен Федеральным [законом](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

2.8. В третью очередь на оптовом рынке принимается объем производства электрической энергии, заявленный организациями - владельцами генерирующих мощностей в отношении генерирующих мощностей, обеспечивающих исполнение обязательств по двусторонним договорам купли-продажи электрической энергии в случаях, установленных правилами оптового рынка, и при наличии долгосрочного уведомления об отборе электрической энергии.

(п. 2.8 введен Федеральным [законом](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

2.9. Указанный в [пунктах 2.6 - 2.8](#) настоящей статьи объем производства электрической энергии принимается на оптовом рынке в процессе планирования в установленном настоящей статьей порядке в случае подачи этими организациями ценопринимающих заявок (заявок без указания цены, по которой они готовы продать указанный в заявке объем электрической энергии) или долгосрочных уведомлений об отборе электрической энергии, которые заменяют заявки. При необходимости эти организации могут уточнять объем электрической энергии посредством подачи в соответствии с правилами оптового рынка заявок, что исключает их из третьей очереди в части уточненного объема.

Объем производства электрической энергии, указанный в долгосрочных уведомлениях об отборе электрической энергии и принятый на оптовом рынке, в том числе в первую и во вторую очередь, направляется на обеспечение исполнения обязательств, указанных в данных долгосрочных уведомлениях.

В случае, если на оптовом рынке не может быть принят совокупный объем электрической энергии (в первой, во второй, в третьей очереди), в отношении непринятого объема электрической энергии действует механизм ценообразования, не влекущий за собой возникновения убытков у сторон договоров, включенных в третью очередь. Такой механизм устанавливается правилами оптового рынка.

В случае, если исполнение обязательств, установленных по результатам торгов на оптовом рынке, в том числе вследствие подачи или неподачи субъектами оптового рынка ценопринимающих заявок, влечет за собой угрозу надежности функционирования Единой энергетической системы России, невозможность обеспечения теплофикационных режимов или нарушение иных технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России, системный оператор осуществляет планирование и управление

электроэнергетическим режимом работы электроэнергетической системы и управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики без учета результатов таких торгов.

(п. 2.9 введен Федеральным [законом](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

2.10. Равновесные цены электрической энергии определяются на основании ценовых заявок поставщиков и ценовых заявок покупателей электрической энергии в ценовых зонах оптового рынка с учетом необходимости обеспечения перетоков электрической энергии.

Цены покупки и продажи, стоимость электрической энергии и мощности, цена и стоимость услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии на оптовом рынке за расчетный период определяются коммерческим оператором оптового рынка по результатам проведения всех предусмотренных правилами оптового рынка процедур.

(п. 2.10 введен Федеральным [законом](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

2.11. В случае принятия Правительством Российской Федерации решения о [механизме](#) стимулирования использования возобновляемых источников энергии путем продажи мощности квалифицированных генерирующих объектов в объеме производства электрической энергии такими объектами на основе использования возобновляемых источников энергии продажа мощности квалифицированных генерирующих объектов, к которым в соответствии с правилами оптового рынка подлежит применению данный механизм стимулирования, на оптовом рынке осуществляется по договорам купли-продажи, договорам поставки мощности, определенным правилами оптового рынка и заключаемым между поставщиками и покупателями электрической энергии и мощности с участием организаций коммерческой и технологической инфраструктур оптового рынка. Правительство Российской Федерации исходя из необходимости достижения установленных основными направлениями государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики целевых [показателей](#) объема производства и потребления электрической энергии, произведенной на функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирующих объектах, определяет существенные условия указанных договоров, в том числе условия о цене поставляемой мощности, а также о периодах поставки, в течение которых покупка мощности таких объектов на оптовом рынке по установленной в указанных договорах цене является обязательной.

(п. 2.11 введен Федеральным [законом](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

2.12. Цены покупки и продажи, стоимость электрической энергии и мощности, стоимость услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии формируются организациями коммерческой инфраструктуры оптового рынка исходя из данных, которыми они располагают на момент формирования таких цен и стоимости. При получении данных, которые относятся к предыдущим периодам и по которым цены покупки и продажи, стоимость электрической энергии и мощности, стоимость услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии сформированы, но не более чем за предыдущие три года, цены покупки и продажи, стоимость электрической энергии и мощности, стоимость услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, проданных или оказанных в текущем и (или) последующих расчетных периодах, определяются для субъектов оптового рынка, участвующих в торговле в эти периоды, с учетом указанных данных в порядке, установленном правилами оптового рынка. Цены покупки и продажи, стоимость электрической энергии и мощности, стоимость услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, проданных или оказанных либо купленных или оплаченных субъектом оптового рынка в предыдущих расчетных периодах, изменению и перерасчету не подлежат.

Коммерческий оператор оптового рынка обязан обеспечить хранение информации о сформированных им рыночных ценах на электрическую энергию и на мощность, о ценах на услуги по управлению изменением режима потребления электрической энергии, а также предоставление указанной информации третьим лицам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Предоставленные советом рынка и коммерческим оператором в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности данные о результатах торговли являются официальным источником информации о рыночных ценах, складывающихся на оптовом рынке за расчетный период. Предоставленные советом рынка данные о нерегулируемых прогнозных свободных ценах на электрическую энергию (мощность) являются официальным источником информации, используемой субъектами оптового и розничных рынков для прогнозирования объема и стоимости электрической энергии (мощности), а также официальным источником информации, используемой при государственном регулировании цен (тарифов).
(п. 2.12 введен Федеральным **законом** от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

2.13. В случае, если темп изменения цен на электрическую энергию на оптовом рынке превышает ограничения, установленные **правилами** оптового рынка, на оптовом рынке вводится особый режим расчета цен на электрическую энергию.

Порядок организации оптового рынка при введении особого режима расчета цен устанавливается **правилами** оптового рынка.
(п. 2.13 введен Федеральным **законом** от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

2.14. Субъекты оптового и розничных рынков в соответствии с **перечнем** и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации, предоставляют в совет рынка информацию о величинах, влияющих на изменение цен на оптовом и розничных рынках.
(п. 2.14 введен Федеральным **законом** от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

3. Величина фактических потерь электрической энергии, возникших в сетях сетевых организаций, являющихся субъектами оптового рынка, оплачивается этими сетевыми организациями в установленном правилами оптового рынка **порядке**. При этом такие сетевые организации обязаны заключить в соответствии с указанными правилами договоры купли-продажи электрической энергии и мощности в целях компенсации потерь.

Стоимость потерь электрической энергии, возникших в сетях сетевых организаций и учтенных в равновесных ценах на электрическую энергию, не учитывается при определении обязательств по оплате электрической энергии участников оптового рынка - покупателей электрической энергии.
(п. 3 в ред. Федерального **закона** от 03.11.2015 N 307-ФЗ)

4. Особенности режима экспорта и импорта электрической энергии определяются правилами оптового рынка с учетом положений **статьи 30** настоящего Федерального закона.
(в ред. Федерального **закона** от 04.11.2007 N 250-ФЗ)

Правила оптового рынка могут предусматривать распределение на конкурентной основе для экспорта и импорта прав на использование ограниченной пропускной способности межгосударственных электрических линий среди субъектов оптового рынка. Порядок распределения указанных прав, определение их стоимости, механизмы распределения средств от продажи указанных прав, порядок определения потерь в электрических сетях и оплаты этих

потерь, а также порядок определения организаций, осуществляющих такие действия, из числа организаций коммерческой и (или) технологической инфраструктур и другие особенности устанавливаются правилами оптового рынка.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 04.11.2007 N 250-ФЗ)

5. Предусмотренные федеральными законами об акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью положения об условиях совершения крупных сделок и о порядке их одобрения, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не распространяются на сделки, заключение которых в соответствии с правилами оптового рынка необходимо для участия в отношениях по купле-продаже электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке.

(п. 5 введен Федеральным [законом](#) от 26.07.2010 N 187-ФЗ)

Статья 33. Особенности правового статуса и полномочия организаций коммерческой инфраструктуры

(в ред. Федерального [закона](#) от 04.11.2007 N 250-ФЗ)

1. Функционирование коммерческой инфраструктуры оптового рынка обеспечивают следующие организации:

совет рынка;

(в ред. Федерального [закона](#) от 29.12.2014 N 466-ФЗ)

коммерческий оператор оптового рынка;

иные организации, на которые в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка советом рынка возложены функции обеспечения коммерческой инфраструктуры.

Советом рынка является некоммерческая организация, которая образована в организационно-правовой форме ассоциации (союза) в виде некоммерческого партнерства и объединяет на основе членства субъектов электроэнергетики и крупных потребителей электрической энергии.

(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 [N 191-ФЗ](#), от 29.12.2014 [N 466-ФЗ](#))

Целями создания совета рынка являются обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры рынка, эффективной взаимосвязи оптового и розничных рынков, формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в электроэнергетику и наличие общей позиции участников оптового и розничных рынков при разработке нормативных документов, регулирующих функционирование электроэнергетики, организация на основе саморегулирования эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией, мощностью, иными товарами и услугами, допущенными к обращению на оптовом и розничных рынках, в целях обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации, единства экономического пространства, свободы экономической деятельности и конкуренции на оптовом и розничных рынках, соблюдения баланса интересов производителей и покупателей электрической энергии и мощности, удовлетворения общественных потребностей в надежном и качественном снабжении электрической энергией потребителей, а также создание и обеспечение функционирования и развития системы учета атрибутов генерации и системы обращения сертификатов происхождения электрической энергии.

(в ред. Федеральных законов от 11.06.2022 N 174-ФЗ, от 04.08.2023 N 489-ФЗ)

2. Деятельность совета рынка осуществляется в соответствии с законодательством о некоммерческих организациях с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

Высшим органом управления совета рынка является общее собрание членов совета рынка. Формами проведения такого собрания являются собрание (совместное присутствие членов совета рынка для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и (или) заочное голосование. Решения по вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания членов совета рынка, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета рынка, принимающих участие в общем собрании членов совета рынка.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 06.11.2013 N 308-ФЗ)

Для обеспечения эффективного взаимодействия организаций коммерческой и технологической инфраструктур совет рынка участвует в уставном капитале коммерческого оператора, организации коммерческой инфраструктуры, осуществляющей учет атрибутов генерации, ведение реестра атрибутов генерации и предоставление сертификатов происхождения электрической энергии, путем их учреждения, приобретения долей (акций), в том числе за счет членских взносов, может участвовать в уставных капиталах иных организаций, осуществляющих функции коммерческой инфраструктуры оптового рынка, а также может управлять пакетами долей (акций) указанных организаций.

(в ред. Федерального [закона](#) от 04.08.2023 N 489-ФЗ)

При формировании советов директоров (наблюдательных советов) организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и системного оператора в их составе предусматривается обязательное членство представителей совета рынка.

3. Совет рынка осуществляет следующие функции:

1) определение порядка ведения и ведение реестра субъектов оптового рынка, принятие решения о присвоении или лишении статуса субъекта оптового рынка;

2) разработка формы договора о присоединении к торговой системе оптового рынка, регламентов оптового рынка, стандартных форм договоров, обеспечивающих осуществление торговли на оптовом рынке электрической энергией, мощностью, иными товарами, обращение которых осуществляется на оптовом рынке, а также оказание услуг, связанных с обращением указанных товаров на оптовом рынке;

3) организация системы досудебного урегулирования споров между субъектами оптового рынка и субъектами электроэнергетики в случаях, предусмотренных договором о присоединении к торговой системе оптового рынка;

4) установление системы и порядка применения имущественных и иных санкций в отношении субъектов оптового рынка, в том числе исключение из их состава;

5) участие в подготовке проектов правил оптового и розничных рынков и предложений о внесении в них изменений;

6) осуществление контроля за соблюдением правил и регламентов оптового рынка субъектами оптового рынка - участниками обращения электрической энергии и (или) мощности, организациями коммерческой инфраструктуры, организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, субъектами оптового рынка, оказывающими услуги по управлению изменением режима потребления электрической энергии;

7) установление платы за внесение записей в реестр атрибутов генерации, платы за предоставление доступа к информационной системе, используемой для ведения реестра атрибутов генерации, платы за использование функциональных возможностей информационной системы, используемой для ведения реестра атрибутов генерации, и платы за предоставление сведений, содержащихся в реестре атрибутов генерации (за исключением сведений, доступ к которым по решению Правительства Российской Федерации предоставляется без взимания платы);

8) установление платы за осуществление квалификации генерирующих объектов, которая может быть дифференцирована в зависимости от характеристик генерирующего объекта (в том числе таких, как установленная генерирующая мощность, используемые источник энергии и технология производства электрической энергии);

9) разработка стандартной формы договора о ведении реестра атрибутов генерации;

10) мониторинг ценовой ситуации на оптовом и розничных рынках, в том числе на основе первичных статистических данных, содержащихся в формах федерального статистического наблюдения, и иной информации, предоставляемой федеральными органами исполнительной власти в установленном ими порядке;

11) проведение в соответствии с установленными Правительством Российской Федерации правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации оценки экономических последствий для потребителей на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объекта электроэнергетики, в отношении которого уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти рассматривается вопрос о предъявлении требования о приостановлении вывода его из эксплуатации или о продолжении функционирования данного объекта;

12) оценка экономических последствий применения на оптовом и розничных рынках результатов научно-технической и инновационной деятельности в сфере электроэнергетики;

13) - 14) утратили силу с 1 февраля 2024 года. - Федеральный закон от 02.11.2023 N 516-ФЗ.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

3.1. Организации коммерческой инфраструктуры осуществляют следующие функции:

1) предоставление услуг по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами;

2) предоставление услуг по проведению сверки и (или) зачета взаимных встречных обязательств участников торговли;

-
- 3) организация системы гарантий и расчетов на оптовом рынке, заключения договоров и осуществления расчетов за электрическую энергию и оказываемые услуги;
 - 4) осуществление регистрации двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии и мощности, а также двусторонних договоров оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии;
 - 5) организация системы измерений и сбора информации о фактическом производстве электрической энергии и мощности и об их потреблении на оптовом рынке;
 - 6) подтверждение фактов предоставления и получения мощности субъектами оптового рынка и фактов оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии;
 - 7) взаимодействие с организациями технологической инфраструктуры в целях прогнозирования объема производства и потребления электрической энергии и мощности на оптовом рынке, поддержания предусмотренных обязательными требованиями параметров качества электрической энергии, надежности энергоснабжения;
 - 8) проведение мероприятий в соответствии с правилами оптового рынка, обеспечивающих принятие советом рынка решений о присвоении юридическим лицам статуса субъекта оптового рынка или о лишении юридических лиц этого статуса;
 - 9) прогнозирование цен электрической энергии и мощности;
 - 10) мониторинг финансового состояния гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций, имеющих статус субъекта оптового рынка - участника обращения электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке, и мониторинг выполнения показателей финансовой дисциплины;
 - 11) осуществление квалификации генерирующих объектов;
 - 12) учет атрибутов генерации и ведение реестра атрибутов генерации, предоставление сертификатов происхождения;
 - 13) выполнение иных функций, установленных актами Правительства Российской Федерации в рамках предмета регулирования настоящего Федерального закона.
(п. 3.1 введен Федеральным [законом](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)
- 3.2. Квалификация генерирующего объекта осуществляется за плату, размер и порядок внесения которой определяются наблюдательным советом совета рынка.
(п. 3.2 введен Федеральным [законом](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)
- 3.3. Распределение функций между организациями коммерческой инфраструктуры осуществляется в соответствии с правилами оптового рынка и договором о присоединении к торговой системе оптового рынка.
(п. 3.3 введен Федеральным [законом](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)
- 3.4. Мониторинг финансового состояния гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций, имеющих статус субъекта оптового рынка - участника обращения электрической
-

энергии и (или) мощности на оптовом рынке, представляет собой систему постоянного сбора, обработки и анализа организацией коммерческой инфраструктуры представленной ими информации об их финансовом состоянии в целях своевременного выявления и оценки рисков невыполнения указанными гарантирующими поставщиками и энергосбытовыми организациями обязательств по оплате электрической энергии, мощности и услуг, связанных с обращением таких товаров. Порядок проведения мониторинга финансового состояния указанных субъектов оптового рынка, а также состав информации, необходимой для проведения этого мониторинга, и порядок ее представления определяются договором о присоединении к торговой системе оптового рынка.

(п. 3.4 введен Федеральным [законом](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

4. В целях обеспечения [контроля](#) за деятельностью совета рынка уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный [орган](#) исполнительной власти:
(в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

обладает правом вето в отношении решений органов управления совета рынка;

направляет в органы управления совета рынка вопросы, обязательные для рассмотрения и подлежащие включению в повестку дня очередного или внеочередного собрания или заседания органов управления совета рынка, к компетенции которых относится решение данных вопросов;

принимает решение по обязательному для рассмотрения и направленному в органы управления совета рынка вопросу в случае, если указанные органы в течение 45 дней не приняли по нему решение.

Контроль за деятельностью организаций коммерческой инфраструктуры осуществляется Правительством Российской Федерации или уполномоченными им федеральными органами исполнительной власти, в том числе посредством участия в работе наблюдательного совета совета рынка.

В состав наблюдательного совета совета рынка входят:

восемь представителей, уполномоченных Правительством Российской Федерации и назначаемых из числа сенаторов Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, представителей федеральных органов исполнительной власти и экспертов в области электроэнергетики;
(в ред. Федерального [закона](#) от 13.06.2023 N 253-ФЗ)

пять представителей продавцов электрической энергии (в том числе один представитель продавцов электрической энергии, использующих для ее производства уголь в качестве основного топлива, два представителя продавцов электрической энергии, использующих для ее производства природный газ в качестве основного топлива, один представитель продавцов электрической энергии, владеющих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании атомными станциями, установленная генерирующая мощность которых в совокупности превышает 20 тысяч МВт, и один представитель продавцов электрической энергии, владеющих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании гидроэлектростанциями, установленная генерирующая мощность которых в совокупности превышает 20 тысяч МВт);
(в ред. Федерального [закона](#) от 06.12.2011 N 394-ФЗ)

пять представителей покупателей электрической энергии (в том числе два представителя гарантирующих поставщиков и (или) энергосбытовых организаций, два представителя крупных потребителей и один независимый представитель потребителей электрической энергии на розничных рынках, назначаемый решением Правительства Российской Федерации, не являющийся аффилированным лицом и не входящий в группу лиц ни с одним другим членом совета рынка;

(в ред. Федерального [закона](#) от 06.12.2011 N 394-ФЗ)

четыре представителя организаций коммерческой и технологической инфраструктур. При этом количество представителей организаций коммерческой и технологической инфраструктур является равным.

Порядок работы наблюдательного совета рынка и порядок принятия им решений устанавливаются уставом совета рынка в соответствии с установленными настоящим Федеральным законом особенностями.

К исключительной компетенции наблюдательного совета рынка относятся:

принятие решения об исключении члена совета рынка из совета рынка;
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 06.11.2013 N 308-ФЗ)

принятие решения о форме проведения общего собрания членов совета рынка;
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 06.11.2013 N 308-ФЗ)

принятие решения о выборе организации для выполнения всех или нескольких определенных договором о присоединении к торговой системе оптового рынка функций коммерческой инфраструктуры;

утверждение порядка ведения реестра субъектов оптового рынка;

утверждение стандартной формы договора о присоединении к торговой системе оптового рынка, стандартных форм договоров, обеспечивающих осуществление торговли электрической энергией, мощностью, иными товарами и услугами, обращение которых осуществляется на оптовом рынке, регламентов оптового рынка;
(в ред. Федерального [закона](#) от 03.11.2015 N 307-ФЗ)

утверждение изменений, вносимых в стандартную форму договора о присоединении к торговой системе оптового рынка, стандартные формы договоров, обеспечивающих осуществление торговли электрической энергией, мощностью, иными товарами и услугами, обращение которых осуществляется на оптовом рынке, и в регламенты оптового рынка;
(в ред. Федерального [закона](#) от 03.11.2015 N 307-ФЗ)

утверждение порядка досудебного урегулирования споров на оптовом и розничных рынках в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка;

утверждение принципов и порядка применения имущественных санкций за нарушение правил оптового рынка;

утверждение порядка осуществления контроля за соблюдением правил и регламентов оптового рынка субъектами оптового рынка - участниками обращения электрической энергии и

(или) мощности, организациями коммерческой инфраструктуры, организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, субъектами оптового рынка, оказывающими услуги по управлению изменением режима потребления электрической энергии; (в ред. Федеральных законов от 26.07.2010 N 187-ФЗ, от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

избрание органа надзора за финансово-хозяйственной деятельностью совета рынка и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора совета рынка; (абзац введен Федеральным [законом](#) от 29.12.2014 N 466-ФЗ)

осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью коммерческого оператора и иных организаций коммерческой инфраструктуры; (в ред. Федерального [закона](#) от 29.12.2014 N 466-ФЗ)

утверждение стандартной формы договора о ведении реестра атрибутов генерации и вносимых в нее изменений; (абзац введен Федеральным [законом](#) от 04.08.2023 N 489-ФЗ)

утверждение размера и порядка взимания платы за внесение записей в реестр атрибутов генерации, платы за предоставление доступа к информационной системе, используемой для ведения реестра атрибутов генерации, платы за использование функциональных возможностей информационной системы, используемой для ведения реестра атрибутов генерации, и платы за предоставление сведений, содержащихся в реестре атрибутов генерации. (абзац введен Федеральным [законом](#) от 04.08.2023 N 489-ФЗ)

Совет рынка, организации коммерческой инфраструктуры в одностороннем внесудебном порядке изменяют договоры о присоединении к торговой системе оптового рынка, иные договоры, обеспечивающие осуществление торговли электрической энергией, мощностью, иными товарами и услугами, обращение которых осуществляется на оптовом рынке, договоры о ведении реестра атрибутов генерации в соответствии с изменениями, вносимыми в стандартные формы договоров и утвержденными наблюдательным советом совета рынка, если иное не предусмотрено договорами, заключенными субъектами оптового рынка. (абзац введен Федеральным [законом](#) от 03.11.2015 N 307-ФЗ; в ред. Федерального [закона](#) от 04.08.2023 N 489-ФЗ)

Организация коммерческой инфраструктуры вправе являться представителем продавцов и (или) покупателей электрической энергии и (или) мощности по договорам, обеспечивающим осуществление торговли электрической энергией и (или) мощностью, иными товарами и услугами, обращение которых осуществляется на оптовом рынке, в том числе на основании договоров коммерческого представительства. Организация коммерческой инфраструктуры вправе одновременно являться стороной указанных договоров, действуя от своего имени, и выступать представителем продавцов и (или) покупателей электрической энергии и (или) мощности в указанных договорах. (абзац введен Федеральным [законом](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

5. В целях обеспечения баланса интересов продавцов электрической энергии и покупателей электрической энергии и предотвращения злоупотребления монопольным положением в учредительных документах совета рынка предусматриваются:

запрет распоряжаться более чем 20 процентами голосов при принятии решений общим собранием совета рынка или наблюдательным советом совета рынка в отношении любого

субъекта оптового рынка (аффилированных лиц, группы лиц);

порядок учета интересов всех субъектов оптового рынка при принятии решений советом рынка и его органами управления.

6. Совет рынка обязан раскрыть любому обратившемуся к нему заинтересованному лицу:

правила допуска субъектов оптового рынка к торгам на оптовом рынке;

правила заключения и исполнения договоров на оптовом рынке;

правила проведения сверки и зачета взаимных встречных обязательств субъектов оптового рынка;

правила проведения расчетов на оптовом рынке;

регламент внесения изменений в указанные правила.

Плата, взимаемая за предоставление указанной информации, не должна превышать сумму расходов, фактически понесенных советом рынка при предоставлении указанной информации.

7. Коммерческим оператором оптового рынка является хозяйственное общество, осуществляющее деятельность по организации торговли на оптовом рынке, связанную с заключением и организацией исполнения сделок по обращению электрической энергии, мощности и иных объектов торговли, обращение которых допускается на оптовом рынке, и оказанию услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии.

Указанная деятельность коммерческого оператора оптового рынка осуществляется им в соответствии с правилами оптового рынка и на основании договора о присоединении к торговой системе оптового рынка.

Цены (тарифы) на услуги коммерческого оператора оптового рынка подлежат государственному регулированию в порядке, установленном [статьей 23](#) настоящего Федерального закона.

Деятельность коммерческого оператора оптового рынка в части организации торговли на оптовом рынке, связанная с заключением и организацией исполнения сделок по обращению электрической энергии, мощности, иных объектов торговли, обращение которых допускается на оптовом рынке, и оказанию услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом, правилами оптового рынка без получения специального разрешения (лицензии).

Услуги коммерческого оператора оптового рынка по организации торговли на оптовом рынке в части, связанной с заключением и организацией исполнения сделок по оказанию услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, оплачиваются субъектами оптового рынка - исполнителями услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, а также организациями, имеющими намерение принять участие в отборе исполнителей услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии.

Коммерческий оператор оптового рынка осуществляет страхование риска ответственности

за нарушение договора о присоединении к торговой системе оптового рынка и иных договоров, заключенных им на оптовом рынке.

(п. 7 в ред. Федерального [закона](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

8. На оптовом рынке действует система коммерческого учета электрической энергии и мощности, в том числе в целях оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии. Организации, обеспечивающие функционирование коммерческой инфраструктуры, применяют расчетный способ определения объема электрической энергии и объема мощности, проданных или приобретенных на оптовом рынке, в случаях и в порядке, которые установлены договором о присоединении к торговой системе оптового рынка.
(в ред. Федерального [закона](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

Порядок и требования к организации на оптовом рынке коммерческого учета электрической энергии и мощности, в том числе в целях оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии, устанавливаются [правилами](#) оптового рынка.
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

9. Расчеты по обязательствам, возникающим из сделок, связанных с обращением на оптовом рынке электрической энергии, мощности, услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии и иных объектов торговли, обращение которых допускается на оптовом рынке, производятся в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка. Указанные расчеты могут производиться по результатам проведения сверки и (или) зачета взаимных встречных денежных требований субъектов оптового рынка.
(в ред. Федерального [закона](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

Предоставление сторонам договоров купли-продажи электрической энергии и (или) мощности, оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии информации об объеме подлежащих исполнению обязательств по продаже электрической энергии (мощности), оказанию услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии и оплате указанных обязательств, а также сверка и (или) зачет взаимных встречных требований субъектов оптового рынка, подготовка для данных сторон договоров документов, связанных с исполнением ими таких договоров, осуществляются централизованно специализированными коммерческими организациями. На эту деятельность не распространяется [законодательство](#) Российской Федерации о клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте.
(в ред. Федерального [закона](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

Централизованное проведение специализированными коммерческими организациями сверки и (или) зачета взаимных встречных денежных требований субъектов оптового рынка является обязательным условием исполнения соответствующих сделок, в том числе двусторонних договоров между продавцами и покупателями электрической энергии и мощности, а также двусторонних договоров оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии между отобранными исполнителями услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии и покупателями электрической энергии и мощности.
(в ред. Федеральных законов от 07.02.2011 N 8-ФЗ, от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

Абзацы четвертый - пятый утратили силу с 1 января 2012 года. - Федеральный [закон](#) от 07.02.2011 N 8-ФЗ.

10. В целях обеспечения равных условий для всех участников оптового рынка деятельность

совета рынка регулируется уполномоченными государственными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами оптового рынка, а для субъектов оптового рынка - участников обращения электрической энергии и (или) мощности, агрегаторов управления изменением режима потребления электрической энергии и организаций коммерческой и технологической инфраструктур устанавливается обязательное членство в совете рынка.

(в ред. Федерального [закона](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

Статья 34. Порядок использования технологической инфраструктуры электроэнергетики субъектами оптового рынка

1. Взаимодействие субъектов оптового рынка с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, территориальными сетевыми организациями и системным оператором осуществляется в соответствии с устанавливаемыми Правительством Российской Федерации [правилами](#) недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и услугам организаций коммерческой инфраструктуры оптового рынка, [правилами](#) технологического функционирования электроэнергетических систем, [правилами](#) оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, а также [правилами](#) оптового рынка и иными обязательными требованиями, установленными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и уполномоченных им федеральных органов исполнительной власти.

(в ред. Федеральных законов от 04.11.2007 N 250-ФЗ, от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

Основным принципом использования технологической инфраструктуры электроэнергетики субъектами оптового рынка является обеспечение наиболее эффективной организации экономических отношений на оптовом рынке.

2. Организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью или системообразующие территориальные сетевые организации оказывают на возмездной договорной основе субъектам оптового рынка услуги по передаче электрической энергии с учетом положений [статей 9 и 26](#) настоящего Федерального закона.

(п. 2 в ред. Федерального [закона](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

3. Системный оператор оказывает на возмездной договорной основе субъектам оптового рынка услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике.

(в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

4. Взаимодействие системного оператора и организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью при выполнении ими своих функций осуществляется на основании заключаемого ими безвозмездного соглашения.

(в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

5. Взаимодействие системного оператора и организаций коммерческой инфраструктуры оптового рынка при выполнении ими своих функций осуществляется на основании заключаемого ими безвозмездного соглашения и договора о присоединении к торговой системе оптового рынка.

(в ред. Федеральных законов от 04.11.2007 N 250-ФЗ, от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

Статья 35. Порядок получения юридическим лицом статуса субъекта оптового

рынка

(в ред. Федеральных законов от 04.11.2007 N 250-ФЗ, от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

1. Порядок получения юридическим лицом статуса субъекта оптового рынка представляет собой совершение им всех установленных процедур, необходимых для начала работы на оптовом рынке, в том числе:

(в ред. Федеральных законов от 04.11.2007 N 250-ФЗ, от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

проведение мероприятий технического характера, необходимых для получения статуса субъекта оптового рынка;

проведение иных мероприятий, предусмотренных [правилами](#) оптового рынка;
(в ред. Федерального [закона](#) от 04.11.2007 N 250-ФЗ)

вступление в члены совета рынка и подписание договора о присоединении к торговой системе оптового рынка;

(в ред. Федерального [закона](#) от 04.11.2007 N 250-ФЗ)

Абзац исключен. - Федеральный [закон](#) от 04.11.2007 N 250-ФЗ.

абзац утратил силу с 1 июля 2021 года. - Федеральный [закон](#) от 11.06.2021 N 170-ФЗ.

2. Статус субъекта оптового рынка получают:

1) поставщики электрической энергии, имеющие в собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании генерирующее оборудование, которое присоединено к электрическим сетям, входящим в Единую энергетическую систему России, и установленная генерирующая мощность которого превышает минимально допустимое значение, устанавливаемое [правилами](#) оптового рынка, или организации, имеющие намерение участвовать в обращении электрической энергии и (или) мощности, производимых на принадлежащем им генерирующем оборудовании, которое соответствует указанным требованиям и ввод в эксплуатацию которого предполагается в будущем;

2) потребители электрической энергии, которые присоединены в установленном [порядке](#) к электрическим сетям и количественные характеристики заявленного потребления электрической энергии которых превышают минимально допустимые значения, устанавливаемые [правилами](#) оптового рынка (крупные потребители электрической энергии);

3) энергосбытовые организации, которые приобретают электрическую энергию в целях ее последующей реализации на розничных рынках и количественные характеристики заявленного приобретения электрической энергии которых превышают минимально допустимые значения, устанавливаемые [правилами](#) оптового рынка;

4) гарантирующие поставщики вне зависимости от количественных характеристик обслуживаемого ими объема потребления электрической энергии;

5) системообразующие территориальные сетевые организации в целях исполнения функций гарантирующего поставщика в случаях и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации;

(в ред. Федерального [закона](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

6) системообразующие территориальные сетевые организации в части оплаты потерь, возникающих в их сетях, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти;
(в ред. Федерального [закона](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

7) коммерческие организации, имеющие намерение стать агрегаторами управления изменением режима потребления электрической энергии. Такие коммерческие организации получают статус субъекта оптового рынка в целях оказания услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии при условии, что количественные характеристики заявляемого ими в порядке, предусмотренном правилами оптового рынка, снижения потребления электрической энергии в отношении каждого из сформированных ими агрегированных объектов управления изменением режима потребления электрической энергии соответствуют [критериям](#), установленным правилами оптового рынка.
(п. 2 в ред. Федерального [закона](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

2.1. Потребитель электрической энергии вправе присоединиться к оптовому рынку и участвовать в обороте электрической энергии на оптовом рынке или участвовать в обороте электрической энергии на розничных рынках в соответствии с условиями [главы 7](#) настоящего Федерального закона.
(п. 2.1 введен Федеральным [законом](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

3. Порядок получения статуса субъекта оптового рынка - участника обращения электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке и (или) агрегатора управления изменением режима потребления электрической энергии и порядок заключения обязательных договоров субъектом оптового рынка устанавливаются [правилами](#) оптового рынка. Условия получения статуса субъекта оптового рынка, устанавливаемые указанными правилами, не могут быть различными для юридических лиц, осуществляющих одни и те же виды деятельности.
(в ред. Федеральных законов от 04.11.2007 [N 250-ФЗ](#), от 02.11.2023 [N 516-ФЗ](#))

С учетом требований настоящего Федерального закона и правил оптового рынка наблюдательный совет рынка утверждает перечень и формы документов, представляемых для подтверждения выполнения установленных настоящим Федеральным законом и правилами оптового рынка условий получения статуса субъекта оптового рынка - участника обращения электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке и (или) агрегатора управления изменением режима потребления электрической энергии, порядок и сроки представления и рассмотрения этих документов, порядок и сроки принятия решений о присвоении заявителю статуса субъекта оптового рынка.
(в ред. Федерального [закона](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

4. Исчерпывающий перечень мероприятий технического характера, необходимых для получения статуса субъекта оптового рынка - участника обращения электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке и (или) агрегатора управления изменением режима потребления электрической энергии, устанавливается [правилами](#) оптового рынка.
(в ред. Федеральных законов от 04.11.2007 [N 250-ФЗ](#), от 02.11.2023 [N 516-ФЗ](#))

5. Субъекты оптового рынка - участники обращения электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке должны соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с настоящим Федеральным законом и [правилами](#) оптового рынка к юридическим лицам для получения статуса субъекта оптового рынка - участника обращения электрической

энергии и (или) мощности на оптовом рынке.

В отношении одного и того же энергопринимающего устройства потребители электрической энергии могут участвовать либо в купле-продаже электрической энергии и мощности на оптовом рынке, либо в купле-продаже электрической энергии (мощности) на розничных рынках.

(п. 5 в ред. Федерального [закона](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

6. В соответствии с [правилами](#) оптового рынка по решению совета рынка в случае неоднократного нарушения правил оптового рынка и (или) несоблюдения требований договора о присоединении к торговой системе оптового рынка, а также в случае несоответствия установленным настоящим Федеральным законом и правилами оптового рынка требованиям, в том числе в случае несоответствия установленным Правительством Российской Федерации [показателям](#) финансовой дисциплины, субъект оптового рынка может быть лишен такого статуса. Указанное решение может быть обжаловано в судебном порядке.

(в ред. Федеральных законов от 03.11.2015 N 307-ФЗ, от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

Статья 36. Особенности функционирования отдельных субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии

(в ред. Федерального [закона](#) от 04.11.2007 N 250-ФЗ)

1. Поставщики - субъекты оптового рынка обязаны обеспечить надлежащее исполнение всех принятых ими на себя в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка обязательств как в части требований в отношении готовности генерирующего оборудования к выработке и качества поставляемой электрической энергии, так и в части объема поставок.

В отношении отдельных субъектов электроэнергетики, обладающих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании объектами по производству электрической энергии (генерирующими мощностями), в силу технологических особенностей работы таких генерирующих мощностей на определенный период устанавливается обязанность по оказанию услуг по обеспечению системной надежности.

Оказание услуг по обеспечению системной надежности субъектами электроэнергетики, в том числе субъектами электроэнергетики, для которых не установлена обязанность по оказанию таких услуг, а также гидроаккумулирующими электрическими станциями и потребителями электрической энергии осуществляется в [порядке](#), установленном Правительством Российской Федерации.

2. Оказание услуг по обеспечению системной надежности не ограничивает права субъектов электроэнергетики, владеющих соответствующими генерирующими мощностями, на участие в оптовом и розничных рынках, в том числе в выборе способа реализации электрической энергии через систему подачи ценовых заявок и купли-продажи электрической энергии по равновесной цене оптового рынка и посредством заключения двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии или иных определенных [правилами](#) оптового рынка способов.

3. Цены (тарифы) на услуги по обеспечению системной надежности подлежат государственному регулированию и (или) определяются по результатам отбора на конкурентной основе исполнителей таких услуг в [порядке](#), установленном Правительством Российской Федерации.

Федерации.

Порядок оказания услуг по обеспечению системной надежности и **порядок** отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, устанавливаются правилами оптового рынка.

Организация отбора исполнителей услуг по обеспечению системной надежности и оплаты данных услуг в целях обеспечения надежности Единой энергетической системы России, координация действий по оказанию услуг по обеспечению системной надежности осуществляются системным оператором.

4. Планирование поставок электрической энергии и режимов работы атомных электростанций осуществляется в соответствии с требованиями проектов атомных электростанций и технологического регламента их эксплуатации. Расходы на обеспечение деятельности и выполнение обязанностей эксплуатирующей организации, осуществляющей деятельность в области использования атомной энергии, возмещаются из источников, предусмотренных **законодательством** Российской Федерации об использовании атомной энергии и другими федеральными законами, правилами оптового рынка, или из **иных** определяемых Правительством Российской Федерации источников.

5. Лицо, владеющее на праве собственности или ином законном основании объектом (частью объекта) по производству электрической энергии (мощности), в том числе электростанцией, который функционирует в составе Единой энергетической системы России и установленная генерирующая мощность которого равна или превышает 25 МВт, обязано в порядке, установленном настоящим Федеральным **законом**, получить статус субъекта оптового рынка - участника обращения электрической энергии и (или) мощности, в том числе заключить договор о присоединении к торговой системе оптового рынка, а также другие предусмотренные **правилами** оптового рынка обязательные договоры, и реализовывать всю производимую на таком объекте (части такого объекта) электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке, за исключением **случаев**, установленных Правительством Российской Федерации.
(п. 5 в ред. Федерального **закона** от 03.11.2015 N 307-ФЗ)

6. В ценовых зонах оптового рынка субъекты оптового рынка - производители электрической энергии (мощности), определенные федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов в соответствии с **критериями**, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязаны заключать в установленном правилами оптового рынка порядке договоры поставки электрической энергии (мощности):

с гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, к числу покупателей электрической энергии (мощности) которых относятся население и (или) приравненные к нему категории потребителей, для обеспечения электрической энергией (мощностью) населения и (или) приравненных к нему категорий потребителей;

до 1 января 2031 года с субъектами оптового рынка - покупателями электрической энергии (мощности), функционирующими в отдельных **частях** ценовых зон оптового рынка, для которых Правительством Российской Федерации установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков, в целях обеспечения электрической энергией (мощностью) потребителей, не относящихся к населению и (или) приравненным к нему категориям потребителей, в отношении объема электрической энергии (мощности), определенного в соответствии с настоящей статьей и правилами оптового рынка. Окончание срока действия указанных договоров не может быть

позднее чем 31 декабря 2030 года.
(в ред. Федеральных законов от 29.06.2018 N 172-ФЗ, от 21.11.2022 N 461-ФЗ)

Начало и окончание срока поставки электрической энергии (мощности) по указанным договорам должны приходиться на один календарный год.
(п. 6 введен Федеральным [законом](#) от 29.12.2014 N 466-ФЗ)

7. Правительство Российской Федерации определяет условия указанных в [пункте 6](#) настоящей статьи договоров поставки электрической энергии (мощности) с учетом требований о:

продаже электрической энергии (мощности) одному или нескольким гарантирующим поставщикам, энергоснабжающим организациям, энергосбытовым организациям, к числу покупателей электрической энергии (мощности) которых относятся население и (или) приравненные к нему категории потребителей, а также субъектам оптового рынка - покупателям электрической энергии (мощности), функционирующим в отдельных [частях](#) ценовых зон оптового рынка, для которых Правительством Российской Федерации установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков, в объеме до 35 процентов электрической энергии (мощности), произведенной каждым из указанных в [пункте 6](#) настоящей статьи производителей. Данный объем определяется в соответствии с правилами оптового рынка исходя из объема электрической энергии (мощности) генерирующих компаний в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России на год, в котором осуществляются поставки электрической энергии (мощности) по соответствующим договорам;

продаже электрической энергии (мощности) по указанным в [пункте 6](#) настоящей статьи договорам по ценам (тарифам), определенным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(п. 7 введен Федеральным [законом](#) от 29.12.2014 N 466-ФЗ)

8. С 1 января 2015 года субъектами оптового рынка - покупателями электрической энергии (мощности), функционирующими в отдельных [частях](#) ценовых зон оптового рынка, для которых Правительством Российской Федерации установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков, электрическая энергия (мощность) для обеспечения потребителей, не относящихся к населению и (или) приравненным к нему категориям потребителей, покупается в следующих долях от указанного в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России на год, в котором осуществляются поставки электрической энергии (мощности), объема потребления электрической энергии каждым из таких покупателей электрической энергии (мощности), уменьшенного на объем потребления электрической энергии (мощности) населением и (или) приравненными к нему категориями потребителей, указанный в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России на год, в котором осуществляются поставки электрической энергии (мощности):

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2024 года - 100 процентов;
(в ред. Федерального [закона](#) от 21.11.2022 N 461-ФЗ)

с 1 января по 31 декабря 2025 года - не более 90 процентов;
(в ред. Федерального [закона](#) от 21.11.2022 N 461-ФЗ)

с 1 января по 31 декабря 2026 года - не более 75 процентов;

(в ред. Федерального [закона](#) от 21.11.2022 N 461-ФЗ)

с 1 января по 31 декабря 2027 года - не более 60 процентов;
(в ред. Федерального [закона](#) от 21.11.2022 N 461-ФЗ)

с 1 января по 31 декабря 2028 года - не более 45 процентов;
(в ред. Федерального [закона](#) от 21.11.2022 N 461-ФЗ)

с 1 января по 31 декабря 2029 года - не более 30 процентов;
(в ред. Федерального [закона](#) от 21.11.2022 N 461-ФЗ)

с 1 января по 31 декабря 2030 года - не более 15 процентов;
(в ред. Федерального [закона](#) от 21.11.2022 N 461-ФЗ)

абзацы девятый - одиннадцатый утратили силу. - Федеральный [закон](#) от 21.11.2022 N 461-ФЗ.
(п. 8 введен Федеральным [законом](#) от 29.12.2014 N 466-ФЗ)

9. Утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 21.11.2022 N 461-ФЗ.

10. При установлении показателей финансовой дисциплины гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций, имеющих статус субъекта оптового рынка - участника обращения электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке, в случаях, определенных Правительством Российской Федерации, учитывается в том числе исполнение сетевыми организациями обязательств по оплате электрической энергии, приобретаемой ими в целях компенсации потерь электрической энергии в электрических сетях.

Показатели финансовой дисциплины гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций, имеющих статус субъекта оптового рынка - участника обращения электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке, должны соответствовать [показателям](#) финансовой дисциплины, установленным Правительством Российской Федерации.
(п. 10 введен Федеральным [законом](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

11. Субъекты оптового рынка - производители электрической энергии (мощности), функционирующие на отдельных [территориях](#) ценовых зон оптового рынка, ранее относившихся к неценовым зонам оптового рынка, для которых Правительством Российской Федерации устанавливаются особенности функционирования оптового и розничных рынков, обязаны заключать в установленном правилами оптового рынка порядке договоры поставки электрической энергии (мощности) в целях обеспечения электрической энергией (мощностью) потребителей, не относящихся к населению и (или) приравненным к нему категориям потребителей, в отношении объема электрической энергии и мощности, определенного в соответствии с правилами оптового рынка.

Правительство Российской Федерации определяет условия указанных в настоящем пункте договоров поставки электрической энергии (мощности) с учетом требований о продаже электрической энергии (мощности) по указанным договорам по ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(п. 11 введен Федеральным [законом](#) от 08.08.2024 N 309-ФЗ)

Глава 7. РОЗНИЧНЫЕ РЫНКИ

Статья 37. Основы организации розничных рынков

1. Субъектами розничных рынков являются:

потребители электрической энергии;

поставщики электрической энергии (энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики, производители электрической энергии, не имеющие права на участие в оптовом рынке в соответствии со [статьей 35](#) настоящего Федерального закона);

системообразующие территориальные сетевые организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии потребителям электрической энергии (лицам, действующим в их интересах), и территориальные сетевые организации;
(в ред. Федерального [закона](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, осуществляющие указанное управление на уровне розничных рынков;

агрегаторы управления изменением режима потребления электрической энергии.
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)
(п. 1 в ред. Федерального [закона](#) от 04.11.2007 N 250-ФЗ)

2. Поставщики электрической энергии и покупатели электрической энергии вправе заключать договоры, в которых содержатся элементы различных договоров (смешанные договоры).

Договором купли-продажи, договором поставки электрической энергии (мощности) может быть предусмотрена обязанность поставщика заключить договор оказания услуг по передаче электрической энергии потребителям с сетевой организацией от имени потребителя электрической энергии или от своего имени, но в интересах потребителя электрической энергии.

Потребитель электрической энергии свободен в выборе контрагента по договору купли-продажи, договору поставки электрической энергии. Сетевая организация не вправе отказать потребителю электрической энергии в заключении договора оказания услуг по передаче электрической энергии по основаниям, связанным с выбором потребителем электрической энергии определенного поставщика электрической энергии.

В случае, если поставщиком электрической энергии по договору купли-продажи электрической энергии выступает гарантирующий поставщик, заключение такого договора с обратившимся к нему физическим или юридическим лицом в отношении энергопринимающих устройств, расположенных в зоне деятельности гарантирующего поставщика, является обязательным для гарантирующего поставщика. Дата начала исполнения обязательств гарантирующим поставщиком по договору купли-продажи электрической энергии (мощности), договору энергоснабжения определяется в соответствии с [основными положениями](#) функционирования розничных рынков. В случае отсутствия у лица, обратившегося за заключением договора купли-продажи электрической энергии (мощности), договора энергоснабжения, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании энергопринимающих устройств такое лицо, а также действующая от своего имени или от имени указанного лица и в его интересах энергосбытовая организация не вправе требовать от

гарантирующего поставщика заключение договора купли-продажи электрической энергии (мощности), договора энергоснабжения. При необоснованном уклонении гарантирующего поставщика от заключения договора купли-продажи электрической энергии обратившееся к нему лицо вправе обратиться в суд с требованием о понуждении гарантирующего поставщика заключить указанный договор.

(в ред. Федеральных законов от 03.11.2015 N 307-ФЗ, от 29.12.2017 N 451-ФЗ)

В случае, если покупателем по договору купли-продажи выступает энергосбытовая организация, гарантирующий поставщик при неисполнении или ненадлежащем исполнении такой энергосбытовой организацией обязательств по оплате имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью. При обращении к гарантирующему поставщику энергосбытовой организации, договор купли-продажи электрической энергии (мощности), договора энергоснабжения с которой ранее был расторгнут гарантирующим поставщиком в одностороннем порядке по указанному основанию, или иной энергосбытовой организации для заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности), договора энергоснабжения в отношении энергопринимающих устройств потребителя при наличии перед гарантирующим поставщиком задолженности по оплате электрической энергии (мощности), поставленной в отношении этих энергопринимающих устройств, заключение указанного договора с энергосбытовой организацией осуществляется на условиях предоставления гарантирующему поставщику соответствующей установленным [пунктом 6 статьи 38](#) настоящего Федерального закона требованиям банковской гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств по оплате электрической энергии (мощности), подлежащей поставке по договору, за заключением которого обратилась указанная энергосбытовая организация, или по выбору указанной энергосбытовой организации на условиях полной предварительной оплаты электрической энергии (мощности). По согласованию с гарантирующим поставщиком исполнение обязательств энергосбытовой организации по оплате электрической энергии (мощности) может быть обеспечено иными способами. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения указанной энергосбытовой организацией обязательств по предоставлению обеспечения исполнения обязательства по оплате электрической энергии (мощности) либо обязательства по предварительной оплате электрической энергии (мощности) гарантирующий поставщик в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора полностью.

(в ред. Федерального [закона](#) от 29.12.2017 N 451-ФЗ)

Договор с поставщиком электрической энергии (мощности), за исключением договоров, указанных в [пункте 2.2](#) настоящей статьи, должен содержать условие, предусматривающее право покупателя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью при оплате стоимости потребленной до момента расторжения договора электрической энергии (мощности) и выполнении иных установленных основными [положениями](#) функционирования розничных рынков требований.

(в ред. Федерального [закона](#) от 19.10.2023 N 501-ФЗ)

Поставщик электрической энергии и (или) покупатель электрической энергии не вправе расторгнуть договор купли-продажи, договор поставки электрической энергии, в том числе отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора, до момента надлежащего уведомления сетевой организации о своем намерении расторгнуть договор в соответствии с [правилами](#) оптового рынка и основными [положениями](#) функционирования розничных рынков.

КонсультантПлюс: примечание.

До 01.01.2027 размер пени определяется в соответствии с [Постановлением](#) Правительства от 18.03.2025 N 329.

Потребитель или покупатель электрической энергии, несвоевременно и (или) не полностью оплатившие электрическую энергию гарантирующему поставщику или производителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке, обязаны уплатить ему пени в размере одной стотридцатой [ставки](#) рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 03.11.2015 N 307-ФЗ; в ред. Федерального [закона](#) от 29.07.2017 N 273-ФЗ)

Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные и иные специализированные потребительские кооперативы, созданные в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, приобретающие электрическую энергию для целей предоставления коммунальных услуг, в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты электрической энергии уплачивают гарантирующему поставщику пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяноста первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 03.11.2015 N 307-ФЗ)

Управляющие организации, приобретающие электрическую энергию для целей предоставления коммунальных услуг, теплоснабжающие организации (единые теплоснабжающие организации), организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты электрической энергии уплачивают гарантирующему поставщику пени в размере одной трехсотой [ставки](#) рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение шестидесяти календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения шестидесяти календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в шестидесятидневный срок оплата не произведена. Начиная с шестидесяти первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена, пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не

выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Начиная с девятого первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 03.11.2015 N 307-ФЗ)

Собственники и иные законные владельцы помещений в многоквартирных домах и жилых домов в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты электрической энергии, потребляемой ими при получении коммунальных услуг, уплачивают пени в [размере и порядке](#), установленных жилищным законодательством.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 03.11.2015 N 307-ФЗ)

(п. 2 в ред. Федерального [закона](#) от 04.11.2007 N 250-ФЗ)

2.1. Электрическая энергия, произведенная на объектах микрогенерации и не потребленная их собственниками и иными законными владельцами в целях удовлетворения собственных бытовых и (или) производственных нужд, реализуется на розничных рынках в порядке, установленном [основными положениями](#) функционирования розничных рынков.

Реализация физическими лицами электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, не является предпринимательской деятельностью.

Заключение договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, расположенных в зоне деятельности гарантирующего поставщика, с обратившимися к гарантирующему поставщику собственником или иным законным владельцем объектов микрогенерации является обязательным для гарантирующего поставщика.

Гарантирующий поставщик, функционирующий в ценовых и неценовых зонах оптового рынка, приобретает на розничных рынках у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации электрическую энергию, произведенную на объектах микрогенерации, по ценам, не превышающим цен на приобретаемые на оптовом рынке гарантирующими поставщиками электрическую энергию и мощность.

(п. 2.1 введен Федеральным [законом](#) от 27.12.2019 N 471-ФЗ)

2.2. Поставщик электрической энергии и покупатель электрической энергии вправе заключить двусторонний договор купли-продажи электрической энергии, в том числе производимой на генерирующем объекте, ввод в эксплуатацию которого предполагается в будущем.

Одним из [существенных условий](#) указанного в [абзаце первом](#) настоящего пункта договора является обязанность покупателя электрической энергии оплатить стоимость всего заявленного им объема электрической энергии вне зависимости от фактического объема потребления им электрической энергии. Такое существенное условие может быть определено как право покупателя электрической энергии в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора частично (уменьшить количество приобретаемой по указанному договору электрической энергии) или полностью при условии выплаты данным покупателем поставщику электрической энергии помимо стоимости потребленной электрической энергии определенной указанным договором денежной суммы, связанной с односторонним частичным или полным отказом данного покупателя от исполнения договора. Стороны договора должны определить порядок выплаты этой суммы (в виде единовременного платежа или периодических платежей, взимаемых

по указанному договору).

Предусмотренное абзацем вторым настоящего пункта существенное условие также может быть определено путем заключения договора с исполнением по требованию (абонентский договор), предусматривающего включение условий, связанных с обязанностью покупателя электрической энергии произвести единовременный платеж или вносить периодические платежи по такому договору вне зависимости от фактического объема потребления им электрической энергии.

(п. 2.2. введен Федеральным законом от 19.10.2023 N 501-ФЗ)

3. Основными положениями функционирования розничных рынков, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, предусматриваются:

правила деятельности гарантирующих поставщиков;

порядок взаимодействия субъектов розничных рынков, участвующих в обороте электрической энергии, с организациями технологической инфраструктуры на розничных рынках;

правила заключения договоров энергоснабжения, договоров купли-продажи, договоров поставки электрической энергии и правила их исполнения, включающие в себя существенные условия указанных договоров;

(в ред. Федерального закона от 19.10.2023 N 501-ФЗ)

правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии на розничных рынках;

порядок присвоения организациям статуса гарантирующего поставщика, основания и порядок лишения организаций статуса гарантирующего поставщика, а также определения и (или) изменения границ зон деятельности гарантирующих поставщиков;

(в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ)

случаи и порядок утверждения уполномоченным федеральным органом исполнительной власти результатов назначения и смены гарантирующих поставщиков;

случаи и порядок присвоения статуса гарантирующего поставщика системообразующим территориальным сетевым организациям (территориальным сетевым организациям, владеющим объектами электросетевого хозяйства на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, и на территориях технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, границы которых не совпадают с границами субъекта Российской Федерации, в пределах которого такие системы находятся) на срок, не превышающий одного года, случаи и порядок присвоения статуса гарантирующего поставщика организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью;

(в ред. Федерального закона от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

границы зон деятельности гарантирующих поставщиков в пределах территорий соответствующих субъектов Российской Федерации (по согласованию с исполнительными органами соответствующих субъектов Российской Федерации);

(в ред. Федерального закона от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

порядок определения и применения гарантирующими поставщиками предельных уровней нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность);
(абзац введен Федеральным **законом** от 26.07.2010 N 187-ФЗ)

структура нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность);
(абзац введен Федеральным **законом** от 26.07.2010 N 187-ФЗ)

порядок осуществления расчетов за электрическую энергию, в том числе при продаже по нерегулируемым ценам;

порядок определения потребителей электрической энергии, обязанных предоставлять гарантирующему поставщику обеспечение исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности), и порядок предоставления указанного обеспечения, устанавливающий в том числе правила определения срока и суммы, на которые предоставляется обеспечение исполнения обязательств, а также требования к условиям его предоставления;
(абзац введен Федеральным **законом** от 03.11.2015 N 307-ФЗ)

состав, форма и **порядок** предоставления гарантирующими поставщиками, энергосбытовыми организациями, энергоснабжающими организациями и территориальными сетевыми организациями информации о потребителях;
(абзац введен Федеральным **законом** от 03.11.2015 N 307-ФЗ)

особенности функционирования субъектов розничных рынков электрической энергии (мощности) на территориях Дальневосточного федерального округа в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах и на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, в целях достижения на данных территориях планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность);
(абзац введен Федеральным **законом** от 28.12.2016 N 508-ФЗ)

порядок функционирования розничных рынков в технологически изолированных электроэнергетических системах и на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами;
(абзац введен Федеральным **законом** от 29.07.2018 N 254-ФЗ)

правила организации учета электрической энергии на розничных рынках;
(абзац введен Федеральным **законом** от 27.12.2018 N 522-ФЗ)

порядок взаимодействия собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации, осуществляющих продажу электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, с гарантирующими поставщиками и субъектами розничных рынков, в том числе порядок определения цены на электрическую энергию, произведенную на объектах микрогенерации и приобретаемую гарантирующими поставщиками, и особенности осуществления коммерческого учета электрической энергии (мощности), произведенной на объектах микрогенерации;
(абзац введен Федеральным **законом** от 27.12.2019 N 471-ФЗ)

порядок заключения сетевыми организациями договоров купли-продажи электрической энергии, произведенной на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, в целях компенсации потерь в электрических сетях, а также существенные условия указанных договоров;
(абзац введен Федеральным **законом** от 27.12.2019 N 471-ФЗ; в ред. Федерального **закона** от 30.12.2020 N 534-ФЗ)

порядок рассмотрения субъектами электроэнергетики обращений потребителей электрической энергии, связанных с нарушением требований к обеспечению надежности и качества снабжения их электрической энергией, в том числе порядок взаимодействия субъектов электроэнергетики, указанных в **пункте 5 статьи 28** настоящего Федерального закона, при рассмотрении таких обращений;
(абзац введен Федеральным **законом** от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

критерии экономической эффективности оперативных диспетчерских команд и распоряжений системного оператора, выдаваемых в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах;
(абзац введен Федеральным **законом** от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

порядок и случаи проведения конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии.
(абзац введен Федеральным **законом** от 11.06.2022 N 174-ФЗ)
(п. 3 в ред. Федерального **закона** от 04.11.2007 N 250-ФЗ)

4. Отношения по договору энергоснабжения регулируются утверждаемыми Правительством Российской Федерации основными **положениями** функционирования розничных рынков в той части, в которой Гражданский **кодекс** Российской Федерации допускает принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения по договору энергоснабжения.

Не допускается принятие иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения по договору энергоснабжения.

5. Коммерческий учет электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению обеспечивают гарантирующие поставщики и сетевые организации с применением приборов учета электрической энергии в соответствии с **правилами** предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, установленными в соответствии с жилищным законодательством, **правилами** организации учета электрической энергии на розничных рынках, в том числе посредством интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

В ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению гарантирующие поставщики и сетевые организации обязаны осуществлять контроль соблюдения требований, при которых допускается использование прибора учета электрической энергии для коммерческого учета электрической энергии (мощности), а также извещать заинтересованных субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии (мощности) и иных владельцев приборов учета электрической энергии о нарушении указанных требований.

Гарантирующие поставщики в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению обязаны осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), в отношении многоквартирного дома и помещений в многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества, при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих гарантирующему поставщику, а также последующую их эксплуатацию.

Сетевые организации в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению обязаны осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), и последующую их эксплуатацию в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных к принадлежащим им на праве собственности или ином законном основании объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (мощности), приобретающих электрическую энергию на розничных рынках, объектов по производству электрической энергии (мощности) на розничных рынках и объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих сетевой организации, а также при технологическом присоединении таких энергопринимающих устройств, объектов по производству электрической энергии (мощности) и объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, за исключением коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии.

Порядок реализации обязанностей, предусмотренных [абзацами третьим и четвертым](#) настоящего пункта, в части приобретения, установки, замены, допуска в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и иного оборудования, используемых для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе состав такого оборудования, а также порядок реализации указанных обязанностей в отношении ветхих и аварийных объектов, точек поставки на розничных рынках, совпадающих с точками поставки, входящими в состав групп точек поставки на оптовом рынке, точек поставки на розничных рынках, совпадающих с точками поставки, входящими в состав точек поставки объектов регулирования потребления электрической энергии потребителей розничных рынков и (или) оптового рынка, определяется [правилами](#) предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, установленными в соответствии с жилищным законодательством, [правилами](#) организации учета электрической энергии на розничных рынках. (в ред. Федерального [закона](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию после осуществления строительства, должны быть оснащены индивидуальными, общими (для коммунальной квартиры) и коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии, которые

обеспечивают возможность их присоединения к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), в соответствии с требованиями, установленными [правилами](#) предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

Субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии (мощности) и иные владельцы приборов учета электрической энергии обязаны осуществлять информационный обмен данными, получаемыми в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению, необходимыми для взаиморасчетов за поставки электрической энергии и мощности, а также за связанные с указанными поставками услуги, на безвозмездной основе в порядке, установленном [правилами](#) предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, установленными в соответствии с жилищным законодательством, [правилами](#) организации учета электрической энергии на розничных рынках.

По всем приборам учета электрической энергии, допускаемым в эксплуатацию для целей коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению после 1 января 2022 года, гарантирующими поставщиками и сетевыми организациями должно быть обеспечено безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии (мощности), в отношении которых они обеспечивают коммерческий учет электрической энергии (мощности), минимального набора функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) в порядке, установленном [правилами](#) предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), с использованием созданных гарантирующими поставщиками и сетевыми организациями интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

В случае непредоставления или ненадлежащего предоставления гарантирующим поставщиком и сетевой организацией доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) субъект электроэнергетики или потребитель электрической энергии (мощности) вправе потребовать уплаты штрафа в размере и порядке, которые установлены [правилами](#) предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).
(в ред. Федерального [закона](#) от 04.08.2023 N 489-ФЗ)

Субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии (мощности) и иные владельцы приборов учета электрической энергии не вправе препятствовать обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе использованию для этих целей данных, получаемых с использованием принадлежащих им приборов учета электрической энергии, и контролю за осуществлением коммерческого учета электрической энергии (мощности), включая проверку приборов учета электрической энергии, установленных в границах объектов, принадлежащих субъектам электроэнергетики или потребителям электрической энергии (мощности) на праве собственности или ином законном основании.

В случае отсутствия возможности осуществления расчетов за электрическую энергию (мощность) на основании данных о количестве электрической энергии (мощности), определенных с использованием приборов учета электрической энергии, применяются расчетные способы определения объема или стоимости электрической энергии (мощности) и (или) услуг по передаче электрической энергии, устанавливаемые [правилами](#) предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,

установленными в соответствии с жилищным законодательством, [правилами](#) организации учета электрической энергии на розничных рынках.

Указанные расчетные способы должны стимулировать субъектов электроэнергетики и (или) потребителей электрической энергии (мощности), в результате действий (бездействия) которых отсутствует возможность осуществления расчетов за электрическую энергию (мощность) на основании данных о количестве электрической энергии (мощности), к осуществлению таких расчетов на основании данных об их количественном значении, определенных с использованием приборов учета электрической энергии, и могут предусматривать полное освобождение потребителя электрической энергии (мощности) от оплаты электрической энергии (мощности).

[Правилами](#) предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, установленными в соответствии с жилищным законодательством, [правилами](#) организации учета электрической энергии на розничных рынках, также определяются ответственность или иные неблагоприятные последствия в отношении субъектов электроэнергетики и (или) потребителей электрической энергии (мощности) в случае, если нарушение требований по организации коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению с использованием приборов учета электрической энергии произошло в результате действий (бездействия) указанных лиц.
(п. 5 введен Федеральным [законом](#) от 27.12.2018 N 522-ФЗ)

6. [Правилами](#) предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) предусматриваются:

[общие принципы](#) предоставления минимального набора функций интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности);

[перечень](#) функций интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) с разделением по категориям пользователей этой системы и требования к ним;

[перечень](#) функций приборов учета электрической энергии, которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности), и требования к ним;

[правила](#) присоединения приборов учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) и предоставления доступа к функциям такой системы;

[требования](#) по защите информации, размещаемой в интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности), от несанкционированного доступа к ней при ее сборе, передаче и хранении;

[требования](#) к порядку обмена информацией в рамках функционирования интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), ее форматам и протоколам обмена;

[порядок](#) определения размеров штрафов за нарушение правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).
(п. 6 введен Федеральным [законом](#) от 27.12.2018 N 522-ФЗ)

7. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации, имеющие статус субъекта оптового рынка - участника обращения электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке, а также сетевые организации, с которыми указанными гарантирующими поставщиками и энергосбытовыми организациями заключены договоры оказания услуг по передаче электрической энергии и (или) договоры купли-продажи электрической энергии в целях компенсации потерь, обязаны представлять в организацию коммерческой инфраструктуры в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации, документы и (или) информацию, необходимые для проведения мониторинга выполнения показателей финансовой дисциплины.

Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации, функционирующие в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах и на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, в случаях, [порядке](#) и составе, которые установлены Правительством Российской Федерации, обязаны представлять в организацию коммерческой инфраструктуры документы и (или) информацию о состоянии расчетов с субъектами розничных рынков.

(п. 7 введен Федеральным [законом](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

Статья 38. Гарантии надежного обеспечения потребителей электрической энергией

1. Субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики, системообразующие территориальные сетевые организации и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона и иными обязательными требованиями.

(в ред. Федеральных законов от 11.06.2022 [N 174-ФЗ](#), от 13.07.2024 [N 185-ФЗ](#))

Ответственность за надежность обеспечения электрической энергией и ее качество перед потребителями электрической энергии, энергопринимающие установки которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства, которые не имеют собственника, собственник которых неизвестен или от права собственности на которые собственник отказался, несет обязанная обеспечивать эксплуатацию указанных объектов системообразующая территориальная сетевая организация (на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, и на территориях технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, границы которых не совпадают с границами субъекта Российской Федерации, в пределах которого такие системы находятся, - территориальная сетевая организация, к электрическим сетям которой указанные объекты присоединены) с момента выявления признаков отнесения объектов электросетевого хозяйства к бесхозным.

(в ред. Федерального [закона](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

За исключением случаев возникновения (угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических режимов, необходимости проведения ремонтных работ на объектах электроэнергетики, если проведение этих работ невозможно без ограничения режима потребления, а также наступления иных установленных Правительством Российской Федерации

обстоятельств, приводящих к невозможности продолжения снабжения электрической энергией потребителей, запрещается полное или частичное ограничение режима потребления электрической энергии в отношении потребителей электрической энергии, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии и исполняющих иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон обязательства.

(в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

Сетевая организация обязана обеспечить возможность индивидуального ограничения режима потребления:

(в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

в отношении потребителей электрической энергии, обслуживаемых по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии этой сетевой организацией;

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

в отношении потребителей электрической энергии, энергопринимающие устройства которых присоединены в установленном законодательством Российской Федерации порядке к объектам электросетевого хозяйства, принадлежащим этой сетевой организации на праве собственности или ином предусмотренном федеральными законами основании, и в интересах которых отношения по передаче электрической энергии урегулированы с этой сетевой организацией гарантирующим поставщиком, энергосбытовой организацией или иной сетевой организацией, обслуживающей указанных потребителей.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

Субъекты электроэнергетики и потребители электрической энергии, объекты электроэнергетики и энергопринимающие устройства которых подключены к системам противоаварийной и режимной автоматики и находятся под их воздействием, должны обеспечивать эксплуатацию принадлежащих им на праве собственности или ином предусмотренном законом основании систем противоаварийной и режимной автоматики, а также возможность реализации такого воздействия систем противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с требованиями системного оператора или иных субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и требованиями сетевых организаций.

(в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

Абзац утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 02.08.2019 N 262-ФЗ.

(п. 1 в ред. Федерального [закона](#) от 04.11.2007 N 250-ФЗ)

2. Основой системы надежного обеспечения потребителей электрической энергией являются надежная схема энергоснабжения и выполнение всех требований, устанавливаемых в соответствии с [пунктом 2 статьи 28](#) настоящего Федерального закона, наличие на розничных рынках специализированных организаций - гарантирующих поставщиков, системообразующих территориальных сетевых организаций и иных сетевых организаций, обеспечивающих оказание услуг по передаче электрической энергии потребителям электрической энергии (лицам, действующим в их интересах) и надежное функционирование объектов электросетевого хозяйства в субъектах Российской Федерации.

[Порядок](#) присвоения статуса гарантирующего поставщика определяется основными положениями функционирования розничных рынков, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

(п. 2 в ред. Федерального [закона](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

3. Границы зон деятельности гарантирующих поставщиков в пределах территорий соответствующих субъектов Российской Федерации определяются Правительством Российской Федерации по согласованию с исполнительными органами соответствующих субъектов Российской Федерации в основных [положениях](#) функционирования розничных рынков. В границах зоны деятельности одного гарантирующего поставщика не допускается деятельность других гарантирующих поставщиков. На территории одного субъекта Российской Федерации могут функционировать несколько гарантирующих поставщиков.
(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

4. Гарантирующим поставщикам при осуществлении хозяйственной деятельности не могут быть предоставлены преимущества по отношению к иным энергосбытовым организациям, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

5. В отношении любого обратившегося потребителя гарантирующий поставщик обязан самостоятельно урегулировать отношения, связанные с приобретением и передачей электрической энергии обслуживаемым им потребителям, с иными осуществляющими указанные виды деятельности организациями.
(в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

Договор, заключаемый гарантирующим поставщиком с потребителем электрической энергии, является публичным.

6. Правительство Российской Федерации устанавливает [критерии](#), при соответствии которым у потребителей электрической энергии, ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, возникает обязанность предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности), поставляемой по договорам энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), заключенным с гарантирующим поставщиком. При установлении данных критериев Правительство Российской Федерации исходит из случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения данными потребителями электрической энергии обязательств по оплате электрической энергии (мощности). При этом не возникает обязанность предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности) у потребителей электрической энергии, ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям и которые не имеют неисполненных обязательств по оплате электрической энергии (мощности).

Указанная в [абзаце первом](#) настоящего пункта обязанность не устанавливается в отношении потребителей электрической энергии, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям и которые являются органами государственной власти, органами местного самоуправления, казенными, автономными и бюджетными учреждениями.

Гарантирующие поставщики обязаны в предусмотренном Правительством Российской Федерации [порядке](#) определить потребителей электрической энергии, соответствующих установленным Правительством Российской Федерации критериям, и уведомить их в сроки и [порядке](#), которые установлены Правительством Российской Федерации, о необходимости предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности). В направляемом потребителю электрической энергии уведомлении указываются

основания для возникновения у него обязанности предоставить обеспечение исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности), срок, в течение которого данное обеспечение должно быть предоставлено гарантирующему поставщику, а также другая информация, установленная Правительством Российской Федерации.

В случае, если потребитель электрической энергии до истечения указанного в уведомлении срока предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности) устранил допущенное нарушение обязательств по оплате электрической энергии (мощности), послужившее основанием для возникновения у него обязанности предоставить обеспечение исполнения обязательств, предоставление такого обеспечения в связи с возникновением указанных в уведомлении оснований не требуется.

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации [порядке](#) в информационных целях обеспечивает формирование и ведение перечня потребителей электрической энергии в субъекте Российской Федерации, в отношении которых гарантирующими поставщиками установлена обязанность предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности).

(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

Информация об устранении потребителем электрической энергии допущенных нарушений обязательств по оплате электрической энергии (мощности) учитывается при ведении предусмотренного настоящим пунктом перечня потребителей электрической энергии, обязанных предоставлять обеспечение, в соответствии с устанавливаемым Правительством Российской Федерации [порядком](#) формирования и ведения данного перечня.

Если иное не согласовано сторонами, обеспечение исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности) предоставляется потребителями электрической энергии, соответствующими установленным Правительством Российской Федерации критериям и определенными гарантирующими поставщиками в соответствии с настоящим пунктом, в виде независимой гарантии, выдаваемой банком (банковской гарантии). Указанная гарантия должна содержать условие о невозможности ее отзыва гарантом (безотзывная гарантия) и условие о невозможности ее изменения гарантом без согласия бенефициара. Предоставляемые банковские гарантии не должны содержать требования о предоставлении гарантирующим поставщиком гаранту для получения выплаты по гарантиям судебных актов, подтверждающих неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем электрической энергии обеспечиваемых гарантиями обязательств.

Банковская гарантия обеспечивает исполнение возникших после ее выдачи обязанностей по оплате электрической энергии (мощности), поставляемой по договорам энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), заключенным с гарантирующим поставщиком.

Банковские гарантии должны быть предоставлены банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным [статьей 74.1](#) Налогового кодекса Российской Федерации требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности) банковских гарантий, соответствующих установленным Правительством Российской Федерации условиям предоставления обеспечения исполнения

обязательств по оплате электрической энергии (мощности), гарантирующий поставщик обязан принять указанные гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности).

Указанными в настоящем пункте потребителями электрической энергии по согласованию с гарантирующим поставщиком может быть предоставлена государственная или муниципальная гарантия либо исполнение обязательств по оплате электрической энергии (мощности) может быть обеспечено иными способами, предусмотренными законом или договором.

Расходы потребителей электрической энергии, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, связанные с предоставлением обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности), не учитываются при установлении (утверждении) для указанных потребителей в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов).

Срок, в течение которого действует обязанность потребителя электрической энергии, соответствующего установленным Правительством Российской Федерации критериям и определенного гарантирующим поставщиком, по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности), определяется в установленном Правительством Российской Федерации [порядке](#).

Нарушение установленного порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности) влечет административную ответственность в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации. В [порядке](#), установленном Правительством Российской Федерации, сведения об указанном нарушении направляются в федеральный орган исполнительной власти, который уполномочен на осуществление федерального государственного энергетического надзора и к компетенции которого Правительством Российской Федерации отнесено рассмотрение данных сведений.

Основания и порядок предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности) лицом, поставляющим товары, оказывающим услуги в сфере теплоснабжения с использованием арендуемых объектов теплоснабжения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, лицом, поставляющим товары, оказывающим услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения с использованием арендуемых централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо отдельных объектов таких систем, а также лицом, признанным победителем конкурса на право заключения договора аренды такого имущества, устанавливаются Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

(п. 6 в ред. Федерального [закона](#) от 03.11.2015 N 307-ФЗ)

7. Правительством Российской Федерации утверждается [порядок](#) полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии потребителями - участниками оптового и розничных рынков, в том числе его уровня. Указанный порядок в части введения ограничения режима потребления электрической энергии в связи с неисполнением обязательств по оплате электрической энергии обеспечивает:

(в ред. Федеральных законов от 04.11.2007 N 250-ФЗ, от 03.11.2015 N 307-ФЗ, от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

обязательность предварительного (не менее чем за пять рабочих дней) предупреждения о возможном введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления, содержащего информацию о состоянии задолженности потребителя за электрическую энергию, а также о предполагаемом сроке введения ограничений режима потребления;
(в ред. Федерального [закона](#) от 27.12.2018 N 522-ФЗ)

обязательность введения предварительного частичного ограничения режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, перед полным ограничением режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, для категорий потребителей, определяемых Правительством Российской Федерации;
(в ред. Федерального [закона](#) от 03.11.2015 N 307-ФЗ)

запрет на нарушение прав иных потребителей в связи с вводимым ограничением режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня;

ответственность за нарушение порядка ограничения режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, повлекшее за собой причинение убытков потребителям и (или) продавцам электрической энергии;

абзац утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 03.11.2015 N 307-ФЗ;

абзац утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 14.02.2024 N 19-ФЗ;

меры по социальной защите граждан Российской Федерации, в том числе по выплате им компенсаций на оплату стоимости электрической энергии, осуществляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

недопустимость ограничения режима потребления электрической энергии до прекращения действия предоставленных обеспечений исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности).
(в ред. Федерального [закона](#) от 03.11.2015 N 307-ФЗ)

Указанным в [абзаце первом](#) настоящего пункта порядком устанавливаются [основания](#) для введения ограничения режима потребления электрической энергии, порядок введения ограничения режима потребления электрической энергии по каждому из таких оснований, а также [категории](#) потребителей, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям.
(в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

Перечень потребителей электрической энергии в субъекте Российской Федерации с указанием принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, ежегодно до 1 июля утверждается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации. Формирование и ведение указанного перечня потребителей электрической энергии осуществляются в соответствии с требованиями [порядка](#) полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, установленного Правительством Российской Федерации.
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 03.11.2015 N 307-ФЗ; в ред. Федерального [закона](#) от

08.08.2024 N 232-ФЗ)

Потребители электрической энергии, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, обязаны согласовать технологическую и (или) аварийную броню. Порядок согласования технологической и (или) аварийной брони, а также ее параметры, обеспечивающие предотвращение экономических, экологических или социальных последствий ограничения режима потребления электрической энергии, устанавливаются Правительством Российской Федерации либо уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 03.11.2015 N 307-ФЗ)

7.1. В случае возникновения оснований для введения полного ограничения режима потребления электрической энергии в отношении потребителей электрической энергии, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, указанные потребители обязаны устранить причины, являющиеся основанием для введения ограничения их режима потребления, либо выполнить мероприятия, обеспечивающие готовность потребителей электрической энергии к введению полного ограничения режима потребления электрической энергии и предотвращение наступления экономических, экологических или социальных последствий вследствие введения такого ограничения режима потребления.

Состав указанных в [абзаце первом](#) настоящего пункта мероприятий определяется потребителями электрической энергии самостоятельно в соответствии с установленным Правительством Российской Федерации порядком и может включать мероприятия, необходимые для безаварийного прекращения технологического процесса, обеспечения безопасности людей и сохранности оборудования, мероприятия по установке потребителями за свой счет автономных резервных источников питания, обеспечивающих снабжение электрической энергией энергопринимающих устройств потребителей в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации требованиями после введения полного ограничения режима потребления электрической энергии.

Потребитель электрической энергии, ограничение режима потребления электрической энергии которого может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, обязан выполнить мероприятия, обеспечивающие его готовность к введению полного ограничения режима потребления электрической энергии и предотвращение наступления экономических, экологических или социальных последствий вследствие введения такого ограничения режима потребления, в течение шести месяцев со дня введения в отношении такого потребителя частичного ограничения потребления электрической энергии до уровня аварийной брони, если иной срок выполнения указанных мероприятий (но не более одного года) не установлен в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации [порядком](#) полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии. Проверка выполнения потребителем электрической энергии указанных мероприятий осуществляется в соответствии с порядком полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.

Введение полного ограничения режима потребления электрической энергии в отношении потребителей, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, возможно только при устранении возможности наступления указанных последствий.

(п. 7.1 введен Федеральным [законом](#) от 03.11.2015 N 307-ФЗ)

7.2. Потребители электрической энергии при возникновении предусмотренных [порядком](#) полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии и правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, установленными в соответствии с жилищным законодательством, оснований для введения ограничения режима потребления электрической энергии в порядке, установленном указанными нормативными правовыми актами, обязаны совершить действия по самостоятельному обеспечению введения ограничения режима потребления электрической энергии или обеспечить доступ уполномоченных лиц сетевой организации и (или) гарантирующего поставщика к своим энергопринимающим устройствам и (или) иным объектам электроэнергетики, с использованием которых вводится ограничение режима потребления электрической энергии, для введения такого ограничения.

Абзацы второй - третий утратили силу. - Федеральный [закон](#) от 14.02.2024 N 19-ФЗ.

(п. 7.2 введен Федеральным [законом](#) от 27.12.2018 N 522-ФЗ)

8. При возникновении дефицита электрической энергии и мощности для предотвращения угрозы нарушения устойчивости режима работы Единой энергетической системы России и выхода параметров электроэнергетического режима за допустимые пределы полное и (или) частичное ограничение режима потребления электрической энергии, включая ограничение, обусловленное использованием средств противоаварийной автоматики, применяется субъектом оперативно-диспетчерского управления в соответствии с [порядком](#) полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, и [правилами](#) разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Правительство Российской Федерации устанавливает [особенности](#) введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии энергопринимающими устройствами, используемыми в целях осуществления майнинга цифровой валюты, в том числе в части бессрочного [полного ограничения](#) режима потребления электрической энергии такими энергопринимающими устройствами в случае принятия Правительством Российской Федерации решения о [запрете](#) осуществлять майнинг цифровой валюты (в том числе участвовать в майнинг-пулах) в отдельных субъектах Российской Федерации или на отдельных их территориях и (или) в случае осуществления потребителем электрической энергии майнинга цифровой валюты и (или) деятельности оператора майнингowej инфраструктуры без включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, или реестр операторов майнингowej инфраструктуры. Правительством Российской Федерации могут быть установлены особенности учета сведений о технологическом присоединении таких энергопринимающих устройств, об их максимальной мощности и о прогнозном потреблении ими электрической энергии и мощности при разработке документов перспективного развития электроэнергетики.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 08.08.2024 N 221-ФЗ)

(п. 8 в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

9. В целях предотвращения нарушения снабжения электрической энергией ее потребителей по не зависящим от действий субъектов электроэнергетики причинам, в том числе по причинам, вызванным опасными природными явлениями или иными чрезвычайными ситуациями, а также в случае введения специальных режимов функционируют Правительственная комиссия по

обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) и коллегиальные органы субъектов Российской Федерации - штабы по обеспечению безопасности электроснабжения, которые принимают в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, решения о применении мер, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий нарушения снабжения электрической энергией ее потребителей, порядке проведения аварийно-восстановительных работ на объектах электроэнергетики и об определении случаев (объемов) отклонений от параметров нормального функционирования электроэнергетических систем и иные решения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере электроэнергетики.

(п. 9 в ред. Федерального [закона](#) от 27.10.2025 N 391-ФЗ)

Статья 39. Регулирование деятельности по снабжению электрической энергией граждан

1. Исключен. - Федеральный [закон](#) от 04.11.2007 N 250-ФЗ.

2. Договор купли-продажи электрической энергии гарантирующих поставщиков является публичным.

3. В случае нарушения [порядка](#) ограничения режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, убытки, возникшие в результате такого неправомерного ограничения режима потребления электрической энергии, возмещаются в полном объеме.

4. При выставлении потребителю электрической энергии счета на оплату электрической энергии поставщик обязан отдельно указать стоимость купленной электрической энергии, стоимость услуг по передаче электрической энергии и стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям.

Статья 40. Ценообразование на розничных рынках

(в ред. Федерального [закона](#) от 26.07.2010 N 187-ФЗ)

1. На территориях, объединенных в ценовые зоны оптового рынка, гарантирующие поставщики осуществляют продажу электрической энергии (мощности) (за исключением объема электрической энергии (мощности), поставляемого населению и приравненным к нему категориям потребителей) на розничных рынках по нерегулируемым ценам не выше предельных уровней нерегулируемых цен, рассчитанных в соответствии с основными [положениями](#) функционирования розничных рынков исходя из цен на приобретаемые гарантирующими поставщиками электрическую энергию и мощность, услуги по управлению изменением режима потребления электрической энергии на оптовом рынке, [сбытовой надбавки](#) гарантирующего поставщика и цен на услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией.

(в ред. Федерального [закона](#) от 02.11.2023 N 516-ФЗ)

Указанные гарантирующие поставщики определяют нерегулируемые цены на электрическую энергию (мощность) и их предельные уровни и доводят их до сведения потребителей в [порядке](#), установленном основными положениями функционирования розничных рынков.

2. Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую с 1 января 2011

года потребителям электрической энергии энергосбытовыми организациями, не являющимися гарантирующими поставщиками, являются свободными, складываются под воздействием спроса и предложения и не подлежат государственному регулированию, за исключением случаев, для которых настоящим Федеральным [законом](#) предусматривается государственное регулирование цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность).

Статья 41. Функционирование технологической инфраструктуры розничных рынков

1. Технологическую инфраструктуру розничных рынков составляют:

системообразующие территориальные сетевые организации и территориальные сетевые организации, осуществляющие передачу электрической энергии;
(в ред. Федерального [закона](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

системный оператор.
(в ред. Федерального [закона](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

Указанным лицам запрещается заниматься деятельностью по оказанию услуг по управлению изменением режима потребления электрической энергии и деятельностью по купле-продаже электрической энергии (за исключением случаев покупки системообразующими территориальными сетевыми организациями и территориальными сетевыми организациями электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь в электрических сетях, покупки электрической энергии (мощности), осуществляемой для собственных (хозяйственных) нужд, а также за исключением случаев исполнения функций гарантирующего поставщика системообразующими территориальными сетевыми организациями (на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, и на территориях технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, границы которых не совпадают с границами субъекта Российской Федерации, в пределах которого такие системы находятся, - территориальными сетевыми организациями).
(в ред. Федерального [закона](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

2. Оперативно-диспетчерское управление на розничных рынках осуществляется системным оператором в [порядке](#), установленном правилами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 04.11.2007 N 250-ФЗ, от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

3. Регулирование доступа к электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии на розничных рынках осуществляется в [порядке](#), установленном Правительством Российской Федерации.

4. Утратил силу с 1 сентября 2024 года. - Федеральный [закон](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ.

5. Величина фактических потерь электрической энергии оплачивается сетевыми организациями - субъектами розничных рынков, в сетях которых указанные потери возникли, в [порядке](#), установленном основными положениями функционирования розничных рынков.

В [случаях](#), установленных основными положениями функционирования розничных рынков, сетевые организации обязаны осуществлять компенсацию потерь в электрических сетях в

первую очередь за счет приобретения электрической энергии, произведенной на функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирующих объектах.

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2019 N 471-ФЗ, от 30.12.2020 N 534-ФЗ)

Сетевые организации обязаны заключить в соответствии с основными положениями функционирования розничных рынков договоры купли-продажи электрической энергии в целях компенсации потерь.

(в ред. Федерального закона от 29.06.2018 N 172-ФЗ)

(п. 5 введен Федеральным законом от 03.11.2015 N 307-ФЗ)

Глава 7.1. АТРИБУТЫ ГЕНЕРАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

(введена Федеральным законом от 04.08.2023 N 489-ФЗ)

Статья 41.1. Общие положения

(введена Федеральным законом от 04.08.2023 N 489-ФЗ)

1. Лицо, владеющее атрибутами генерации, вправе:

предоставлять и распространять информацию, в том числе рекламу, о том, что потребление (покупка) данным лицом электрической энергии в количестве, соответствующем объему атрибутов генерации, обеспечено производством электрической энергии на квалифицированных генерирующих объектах, относящихся к соответствующей квалификационной категории (категориям);

предоставлять и распространять информацию о том, что данное лицо, и (или) осуществляемая им деятельность, и (или) ее результаты (производимые либо реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги), и (или) применяемые при осуществлении такой деятельности технологии связаны с позитивными экологическими эффектами, сопровождавшими производство электрической энергии в количестве, соответствующем объему атрибутов генерации, на определенном квалифицированном генерирующем объекте, выраженными в том числе в снижении уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, повышении качества жизни населения;

использовать при количественном определении объема выбросов парниковых газов сведения о производстве электрической энергии на квалифицированных генерирующих объектах в количестве, соответствующем объему атрибутов генерации, наряду с применением иных методов, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области ограничения выбросов парниковых газов.

При передаче атрибутов генерации к приобретателю переходят в полном объеме права на совершение всех действий, указанных в настоящем пункте, в отношении количества электрической энергии, соответствующего объему переданных атрибутов генерации. Раздельная передача указанных прав не допускается.

Лицо, владеющее атрибутами генерации, вправе фактически совершать действия, указанные в настоящем пункте, только после внесения в реестр атрибутов генерации записи о

возникновении у него прав на совершение указанных действий либо записи, предусмотренной [пунктом 5](#) настоящей статьи или [пунктом 6 статьи 41.2](#) настоящего Федерального закона.

2. Атрибуты генерации являются объектом гражданских прав и могут отчуждаться и переходить от одного лица к другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным [законом](#).

Атрибуты генерации возникают у владельца квалифицированного генерирующего объекта по факту производства электрической энергии на квалифицированном генерирующем объекте в отношении количества электрической энергии, произведенной на квалифицированном генерирующем объекте, определяемого в [порядке](#), установленном Правительством Российской Федерации. Количество электрической энергии, в отношении которого владелец атрибутов генерации вправе совершать действия, указанные в [пункте 1](#) настоящей статьи, соответствует объему атрибутов генерации, в отношении которых в реестр атрибутов генерации внесена запись о возникновении у него таких прав либо запись, предусмотренная [пунктом 5](#) настоящей статьи или [пунктом 6 статьи 41.2](#) настоящего Федерального закона.

В целях учета электрической энергии, необходимой для обеспечения собственных производственных нужд квалифицированного генерирующего объекта, объем атрибутов генерации, которые не могут быть переданы другим лицам, определяется в [порядке](#), установленном Правительством Российской Федерации. Действия, указанные в [пункте 1](#) настоящей статьи, в отношении количества электрической энергии, соответствующего определенному в указанном порядке объему атрибутов генерации, могут совершаться только владельцем данного квалифицированного генерирующего объекта. В реестр атрибутов генерации в отношении владельца данного квалифицированного генерирующего объекта вносится запись о возникновении у него прав на совершение действий, указанных в [пункте 1](#) настоящей статьи, которые не могут быть переданы другим лицам.

3. Учет атрибутов генерации осуществляется организацией коммерческой инфраструктуры, осуществляющей ведение реестра атрибутов генерации, на основании документов и информации, полученных этой организацией коммерческой инфраструктуры в соответствии с [правилами](#) ведения реестра атрибутов генерации, предоставления, обращения и погашения сертификатов происхождения электрической энергии, после того, как владелец квалифицированного генерирующего объекта заключил договор о ведении реестра атрибутов генерации с этой организацией коммерческой инфраструктуры.

4. Атрибуты генерации могут быть переданы способами, указанными в [пунктах 5 - 7](#) настоящей статьи, при условии их учета в реестре атрибутов генерации и при выполнении иных требований, установленных настоящим Федеральным законом.

5. Атрибуты генерации могут быть переданы владельцем квалифицированного генерирующего объекта по двустороннему договору купли-продажи электрической энергии, по факту производства которой передаваемые атрибуты генерации возникли, покупателю электрической энергии или потребителю электрической энергии, в интересах которого покупатель электрической энергии осуществляет приобретение электрической энергии. Такой двусторонний договор должен соответствовать требованиям настоящего Федерального закона и требованиям, установленным правилами оптового рынка или основными [положениями](#) функционирования розничных рынков, а также содержать условие о передаче атрибутов генерации.

Для учета передачи атрибутов генерации по двустороннему договору купли-продажи электрической энергии и возникновения у покупателя электрической энергии или потребителя электрической энергии прав на совершение действий, указанных в [пункте 1](#) настоящей статьи, стороны такого двустороннего договора обязаны в [порядке](#), установленном Правительством Российской Федерации, направить в организацию коммерческой инфраструктуры, осуществляющую ведение реестра атрибутов генерации, сведения о заключении и об исполнении такого двустороннего договора.

Покупатель электрической энергии или потребитель электрической энергии, в интересах которого покупатель электрической энергии осуществляет приобретение электрической энергии, приобретающие атрибуты генерации по двустороннему договору купли-продажи электрической энергии, вправе совершать действия, указанные в [пункте 1](#) настоящей статьи, с даты внесения в реестр атрибутов генерации записи о передаче атрибутов генерации по такому двустороннему договору. Последующая передача атрибутов генерации, приобретенных по такому двустороннему договору, не допускается.

6. Атрибуты генерации могут быть переданы посредством передачи сертификата происхождения, удостоверяющего данные атрибуты генерации. Сертификат происхождения может передаваться независимо от продажи электрической энергии, по факту производства которой сертификат происхождения был предоставлен.

В случаях и [порядке](#), которые установлены Правительством Российской Федерации, атрибуты генерации могут быть переданы владельцем сертификата происхождения другому лицу (лицам) без передачи сертификата происхождения при его погашении. При этом организация коммерческой инфраструктуры, осуществляющая ведение реестра атрибутов генерации, вносит в реестр атрибутов генерации запись о такой передаче атрибутов генерации с указанием лица (лиц), которому переданы атрибуты генерации, и запись о возникновении у такого лица (лиц) прав на совершение действий, указанных в [пункте 1](#) настоящей статьи.

7. Атрибуты генерации могут быть переданы иными способами, отличными от способов, указанных в [пунктах 5 и 6](#) настоящей статьи, при соблюдении условий, предусмотренных настоящим пунктом.

Передача атрибутов генерации иными способами осуществляется только при условии, что владелец квалифицированного генерирующего объекта произвел удостоверение (фиксацию) атрибутов генерации в информационной системе, в которой осуществляется учет операций в отношении атрибутов генерации (далее - иная информационная система), и с оператором иной информационной системы организация коммерческой инфраструктуры, осуществляющая ведение реестра атрибутов генерации, заключила соглашение об информационном взаимодействии в соответствии с [правилами](#) ведения реестра атрибутов генерации, предоставления, обращения и погашения сертификатов происхождения электрической энергии.

Иная информационная система, функционирующая наряду с информационной системой, используемой для ведения реестра атрибутов генерации, должна создаваться и эксплуатироваться с учетом требований, установленных [законодательством](#) Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации. Оператор иной информационной системы должен обеспечивать учет всех операций, совершаемых в отношении атрибутов генерации, удостоверение (фиксация) которых осуществлено в иной информационной системе.

Оператор иной информационной системы, в которой осуществляется удостоверение (фиксация) атрибутов генерации, обязан заключить с организацией коммерческой инфраструктуры, осуществляющей ведение реестра атрибутов генерации, соглашение об информационном взаимодействии и передавать в эту организацию информацию об удостоверении (фиксации) атрибутов генерации в иной информационной системе и о лицах, в отношении которых в реестр атрибутов генерации подлежат внесению записи о возникновении у них прав на совершение действий, указанных в [пункте 1](#) настоящей статьи.

Не допускается оборот атрибутов генерации после внесения в реестр атрибутов генерации записи о возникновении у лица, владеющего атрибутами генерации, прав на совершение действий, указанных в [пункте 1](#) настоящей статьи, которая произведена на основании информации, полученной от оператора иной информационной системы, в которой осуществляется удостоверение (фиксация) атрибутов генерации, заключившего с организацией коммерческой инфраструктуры, осуществляющей ведение реестра атрибутов генерации, соглашение об информационном взаимодействии.

Для передачи атрибутов генерации иными способами владелец квалифицированного генерирующего объекта обязан в порядке, предусмотренном [правилами](#) ведения реестра атрибутов генерации, предоставления, обращения и погашения сертификатов происхождения электрической энергии, передать в организацию коммерческой инфраструктуры, осуществляющую ведение реестра атрибутов генерации, информацию об удостоверении (фиксации) атрибутов генерации в иной информационной системе и иную информацию, определенную правилами ведения реестра атрибутов генерации, предоставления, обращения и погашения сертификатов происхождения электрической энергии.

8. Не допускается совершение действий, указанных в [пункте 1](#) настоящей статьи, лицом, не владеющим атрибутами генерации. Также не допускается фактическое совершение таких действий лицом, владеющим атрибутами генерации, без внесения в реестр атрибутов генерации записи о возникновении у этого лица прав на совершение действий, указанных в [пункте 1](#) настоящей статьи, или записи, предусмотренной [пунктом 5](#) настоящей статьи, в отношении атрибутов генерации, возникших по факту производства электрической энергии на квалифицированном генерирующем объекте соответствующей квалификационной категории, в объеме, соответствующем количеству электрической энергии, к которому относятся такие действия, или без погашения сертификатов происхождения электрической энергии, подтверждающих производство электрической энергии в количестве, соответствующем количеству электрической энергии, к которому относятся такие действия.

В случае передачи атрибутов генерации иными способами фактическое совершение действий, указанных в [пункте 1](#) настоящей статьи, допускается только при наличии в реестре атрибутов генерации записи о возникновении у лица, владеющего атрибутами генерации, прав на совершение действий, указанных в [пункте 1](#) настоящей статьи, в отношении атрибутов генерации, возникших по факту производства электрической энергии на квалифицированном генерирующем объекте, в объеме, соответствующем количеству электрической энергии, к которому относятся такие действия.

Запись о возникновении у лица, владеющего атрибутами генерации, прав на совершение действий, указанных в [пункте 1](#) настоящей статьи, в отношении атрибутов генерации, переданных иными способами, вносится в реестр атрибутов генерации организацией коммерческой инфраструктуры, осуществляющей ведение реестра атрибутов генерации, на

основании информации, полученной от оператора иной информационной системы, в которой осуществлено удостоверение (фиксация) данных атрибутов генерации, заключившего с такой организацией коммерческой инфраструктуры соглашение об информационном взаимодействии.

9. Лицо, которое предоставляет и (или) распространяет информацию, указанную в [абзацах втором и третьем пункта 1](#) настоящей статьи, о себе и (или) производимых либо реализуемых им товарах, выполняемых работах, об оказываемых услугах, в том числе в документации, прилагаемой к этим товарам, работам, услугам, на этикетках, маркировке или иным способом, принятым для отдельных видов товаров, работ, услуг, обязано по требованию заинтересованного лица раскрыть в полном объеме информацию о приобретенных им атрибутах генерации, в отношении которых в реестр атрибутов генерации внесена запись о возникновении у него прав на совершение действий, указанных в [пункте 1](#) настоящей статьи, и о погашенных сертификатах происхождения. В случае получения требования заинтересованного лица владелец атрибутов генерации, сертификатов происхождения должен предоставить указанную информацию, а также направить организации коммерческой инфраструктуры, осуществляющей ведение реестра атрибутов генерации, в соответствии с [правилами](#) ведения реестра атрибутов генерации, предоставления, обращения и погашения сертификатов происхождения электрической энергии согласие на раскрытие указанной информации по требованию заинтересованного лица.

Статья 41.2. Сертификаты происхождения электрической энергии

(введена Федеральным [законом](#) от 04.08.2023 N 489-ФЗ)

1. Сертификат происхождения электрической энергии удостоверяет атрибуты генерации.

2. Сертификат происхождения является объектом гражданских прав и может до погашения или истечения срока его действия отчуждаться и переходить от одного лица к другому в порядке и способами, которые предусмотрены гражданским законодательством.

3. Удостоверенные сертификатом происхождения атрибуты генерации переходят к его приобретателю в полном объеме.

В случае предоставления сертификата происхождения, удостоверяющего атрибуты генерации, возникшие по факту производства определенного количества электрической энергии, не допускается удостоверение (фиксация) данных атрибутов генерации в иной информационной системе. При этом передача данных атрибутов генерации возможна только посредством передачи сертификата происхождения, за исключением случая, указанного в [абзаце втором пункта 6 статьи 41.1](#) настоящего Федерального закона.

4. Сертификат происхождения предоставляется в добровольном порядке по заявлению владельца квалифицированного генерирующего объекта.

Сертификат происхождения предоставляется путем внесения записи по лицевому счету владельца квалифицированного генерирующего объекта, открытому в реестре атрибутов генерации.

Сертификат происхождения предоставляется организацией коммерческой инфраструктуры, осуществляющей ведение реестра атрибутов генерации, на основании документов и информации, полученных такой организацией в соответствии с [правилами](#) ведения реестра атрибутов генерации, предоставления, обращения и погашения сертификатов происхождения

электрической энергии.

5. Предоставление сертификатов происхождения, распоряжение ими (в том числе их передача), ограничение распоряжения сертификатами происхождения, залог и обременение другими способами и их погашение могут осуществляться только посредством внесения соответствующих записей в реестр атрибутов генерации.

6. Лицо, владеющее атрибутами генерации, удостоверенными сертификатом происхождения, вправе совершать действия, указанные в [пункте 1 статьи 41.1](#) настоящего Федерального закона, только после погашения сертификата происхождения.

Погашение сертификата происхождения прекращает его оборот, а также оборот атрибутов генерации, удостоверенных сертификатом происхождения, осуществляется однократно и не подлежит отмене.

Погашение сертификата происхождения, срок действия которого не истек, осуществляется по распоряжению лица, владеющего атрибутами генерации, удостоверенными этим сертификатом происхождения, в целях совершения действий, указанных в [пункте 1 статьи 41.1](#) настоящего Федерального закона.

Сертификат происхождения считается погашенным с даты внесения организацией коммерческой инфраструктуры, осуществляющей ведение реестра атрибутов генерации, соответствующей записи в реестр атрибутов генерации.

7. Не допускается предоставление более одного сертификата происхождения по факту производства одного и того же количества электрической энергии.

Не допускается предоставление сертификата происхождения в случае, если атрибуты генерации, возникшие при производстве соответствующего количества электрической энергии, были ранее переданы и их передача учтена в реестре атрибутов генерации. Не допускается также предоставление сертификата происхождения, удостоверяющего атрибуты генерации, удостоверение (фиксация) которых осуществлено в иной информационной системе и учтено в реестре атрибутов генерации.

8. [Правилами](#) ведения реестра атрибутов генерации, предоставления, обращения и погашения сертификатов происхождения электрической энергии устанавливаются сроки действия сертификатов происхождения.

9. Истечение срока действия сертификата происхождения прекращает его оборот, а также оборот атрибутов генерации, удостоверенных этим сертификатом происхождения. Сертификат происхождения с истекшим сроком действия не может быть погашен.

Порядок учета сертификатов происхождения с истекшим сроком действия в целях количественного определения объема косвенных выбросов парниковых газов для экономики Российской Федерации определяется Правительством Российской Федерации.

10. К отношениям, связанным с предоставлением, оборотом и погашением сертификатов происхождения, не применяется законодательство Российской Федерации о ценных бумагах.

Статья 41.3. Ведение реестра атрибутов генерации

(введена Федеральным [законом](#) от 04.08.2023 N 489-ФЗ)

1. Ведение реестра атрибутов генерации осуществляется организацией коммерческой инфраструктуры с использованием специализированной информационной системы.

Плата за внесение записей в реестр атрибутов генерации, плата за предоставление доступа к информационной системе, используемой для ведения реестра атрибутов генерации, и плата за использование функциональных возможностей информационной системы, используемой для ведения реестра атрибутов генерации, а также плата за предоставление сведений, содержащихся в реестре атрибутов генерации (за исключением сведений, доступ к которым по решению Правительства Российской Федерации предоставляется безвозмездно), взимается организацией коммерческой инфраструктуры, осуществляющей ведение реестра атрибутов генерации, в размере и порядке, которые установлены наблюдательным советом совета рынка.

2. В реестре атрибутов генерации подлежат учету посредством внесения соответствующих записей:

возникновение атрибутов генерации, их удостоверение (фиксация) в иной информационной системе, передача атрибутов генерации другому лицу способом, предусмотренным настоящим Федеральным законом, обременение атрибутов генерации и ограничение распоряжения ими, за исключением операций в отношении атрибутов генерации, совершаемых в иной информационной системе, возникновение прав на совершение действий, указанных в [пункте 1 статьи 41.1](#) настоящего Федерального закона;

предоставление, передача другому лицу, обременение сертификата происхождения и ограничение распоряжения сертификатом происхождения, а также погашение сертификата происхождения;

иные операции с атрибутами генерации и сертификатами происхождения, предусмотренные правилами ведения реестра атрибутов генерации, предоставления, обращения и погашения сертификатов происхождения электрической энергии.

3. Атрибуты генерации (сертификаты происхождения) возникают (предоставляются), передаются и в отношении их совершаются какие-либо действия в день внесения соответствующей записи в реестр атрибутов генерации.

4. Организация коммерческой инфраструктуры, осуществляющая ведение реестра атрибутов генерации, не несет ответственность за достоверность сведений, предоставляемых владельцами лицевых счетов, открытых в реестре атрибутов генерации, операторами иных информационных систем и другими лицами для целей ведения реестра атрибутов генерации.

5. Передача сертификата происхождения для учета в функционирующей на территории иностранного государства информационной системе или международной информационной системе, в которых производится удостоверение (фиксация) атрибутов генерации, может осуществляться в порядке и на условиях, которые предусмотрены соглашением об информационном взаимодействии, заключаемым организацией коммерческой инфраструктуры, осуществляющей ведение реестра атрибутов генерации, с операторами таких информационных систем или иным лицом, уполномоченным операторами таких информационных систем на заключение этого соглашения.

6. **Правилами** ведения реестра атрибутов генерации, предоставления, обращения и погашения сертификатов происхождения электрической энергии, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, определяются:

сведения, подлежащие учету в реестре атрибутов генерации;

порядок определения объема атрибутов генерации, возникающих по факту производства электрической энергии;

порядок учета факта возникновения атрибутов генерации;

порядок учета передачи владельцами квалифицированных генерирующих объектов атрибутов генерации способом, предусмотренным **пунктом 5 статьи 41.1** настоящего Федерального закона, и возникновения прав на совершение действий, указанных в **пункте 1 статьи 41.1** настоящего Федерального закона;

порядок предоставления сертификатов происхождения (в том числе перечень документов и сведений, предоставляемых для получения сертификатов происхождения) и порядок определения количества сертификатов происхождения, подлежащих предоставлению;

сведения, содержащиеся в сертификате происхождения, требования к форме и содержанию сертификатов происхождения;

порядок погашения сертификатов происхождения;

сроки действия атрибутов генерации, сертификатов происхождения;

объем атрибутов генерации, удостоверяемых одним сертификатом происхождения;

особенности предоставления и погашения сертификатов происхождения, предоставляемых по факту производства электрической энергии на квалифицированных генерирующих объектах в зависимости от их характеристик (в том числе таких, как установленная генерирующая мощность, используемые источник энергии и технология производства электрической энергии);

порядок внесения записей по лицевым счетам, в том числе требования к форме и содержанию заявлений владельцев квалифицированных генерирующих объектов и распоряжений владельцев сертификатов происхождения, на основании которых вносятся указанные записи;

перечень документов и сведений, предоставление которых необходимо для открытия лицевого счета в реестре атрибутов генерации;

состав подлежащей раскрытию информации, содержащейся в реестре атрибутов генерации, порядок и способы ее раскрытия;

порядок заключения с организацией коммерческой инфраструктуры, осуществляющей ведение реестра атрибутов генерации, договора о ведении реестра атрибутов генерации и существенные условия такого договора;

порядок заключения с организацией коммерческой инфраструктуры, осуществляющей ведение реестра атрибутов генерации, соглашения об информационном взаимодействии.

Статья 41.4. Особенности обращения атрибутов генерации

(введена Федеральным [законом](#) от 04.08.2023 N 489-ФЗ)

Правительство Российской Федерации может устанавливать особенности обращения атрибутов генерации, принадлежащих владельцам квалифицированных генерирующих объектов, в отношении которых в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации применяется [механизм](#) стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке и в соответствии с [правилами](#) оптового рынка электрической энергии и мощности заключены договоры о предоставлении мощности.

Глава 8. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

Статья 42. Государственная экспертиза проектной документации объектов электроэнергетики, являющихся объектами капитального строительства, и государственный строительный надзор за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом этих объектов

(в ред. Федерального [закона](#) от 18.12.2006 N 232-ФЗ)

Государственная экспертиза проектной документации объектов электроэнергетики, являющихся объектами капитального строительства, и государственный строительный надзор за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом этих объектов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Статья 43. Особенности ведения учета доходов, продукции и затрат по видам деятельности в сфере электроэнергетики

1. Субъекты электроэнергетики обязаны вести [раздельный учет](#) (в том числе первичный бухгалтерский учет) продукции, доходов и затрат по следующим видам деятельности в сфере электроэнергетики:

производству электрической энергии;

передаче электрической энергии (в том числе эксплуатации объектов электросетевого хозяйства);

реализации (сбыту) электрической энергии;

оперативно-диспетчерскому управлению.

2. Методические указания по ведению раздельного учета по видам деятельности в сфере электроэнергетики устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 44. Особенности вывода в ремонт и из эксплуатации объектов электроэнергетики

(в ред. Федерального [закона](#) от 31.07.2020 N 281-ФЗ)

1. В целях недопущения ущемления прав и законных интересов субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии в отношении линий электропередачи и (или) оборудования и устройств объектов по производству электрической энергии (мощности) и (или) объектов электросетевого хозяйства (далее - линии электропередачи и (или) оборудование и устройства), соответствующих [критериям](#), установленным Правительством Российской Федерации:

их собственники и иные законные владельцы должны осуществлять согласование с системным оператором временного вывода в ремонт линий электропередачи и (или) оборудования и устройств, за исключением случаев их аварийной остановки (далее - согласование вывода объектов электроэнергетики в ремонт);

КонсультантПлюс: примечание.

С 28.01.2021 прекращается действие согласований вывода объектов из эксплуатации, полученных до указанной даты (ФЗ от 31.07.2020 N 281-ФЗ).

их собственники должны осуществлять согласование окончательного вывода линий электропередачи и (или) оборудования и устройств из эксплуатации с системным оператором или в [случаях](#), установленных Правительством Российской Федерации, с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление согласования окончательного вывода соответствующих объектов электроэнергетики из эксплуатации (далее соответственно - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, согласование вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации).

Порядок вывода в ремонт и из эксплуатации линий электропередачи и (или) оборудования и устройств устанавливается Правительством Российской Федерации в [правилах](#) вывода в ремонт и из эксплуатации объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

Согласование вывода объектов электроэнергетики в ремонт и согласование вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, которые функционируют в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, осуществляются в соответствии с настоящей статьей только в части производства электрической энергии. Собственники таких объектов также обязаны осуществлять согласование окончательного вывода оборудования и устройств таких объектов из эксплуатации как источников тепловой энергии в соответствии с Федеральным [законом](#) от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и утверждаемыми Правительством Российской Федерации правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Собственники объектов по производству электрической энергии (мощности), функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, обязаны уведомить исполнительный орган субъекта Российской Федерации и орган местного самоуправления поселения, муниципального округа или городского округа, на территории которых осуществляется теплоснабжение с использованием таких объектов, о подаче заявления на вывод из эксплуатации оборудования и устройств таких объектов в соответствии с правилами вывода в ремонт и из эксплуатации объектов электроэнергетики.

(в ред. Федеральных законов от 13.06.2023 N 240-ФЗ, от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

Собственники или иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, осуществляют согласование вывода объектов электроэнергетики в ремонт и согласование вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации также с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью в соответствии с условиями заключенных с ней договоров о порядке использования таких объектов.

Собственникам объектов по производству электрической энергии (мощности), капитальные затраты в отношении которых учитывались в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, при определении цены на мощность, поставляемую на оптовый рынок, запрещается выводить такие объекты из эксплуатации в течение [срока](#), который установлен Правительством Российской Федерации и не может быть меньше двадцати пяти лет с даты начала поставки мощности такими объектами на оптовый рынок по ценам, учитывающим капитальные затраты в отношении таких объектов.

2. Системный оператор, осуществляющий согласование вывода объектов электроэнергетики в ремонт, обязан предоставить его собственникам или иным законным владельцам объектов электроэнергетики, вывод в ремонт которых запрашивается, а в случае угрозы наступления [последствий](#), предусмотренных правилами вывода в ремонт и из эксплуатации объектов электроэнергетики, обязан потребовать от собственников или иных законных владельцев таких объектов электроэнергетики приостановить вывод на срок не более чем шесть месяцев.

В случае, если к системному оператору одновременно обратились несколько собственников или иных законных владельцев объектов электроэнергетики с просьбой о согласовании вывода объектов электроэнергетики в ремонт, при осуществлении согласования он не вправе совершать действия, создающие дискриминационные или, напротив, благоприятные условия для деятельности отдельных лиц из числа собственников или иных законных владельцев.

3. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление [согласования](#) вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, в соответствии с [правилами](#) вывода в ремонт и из эксплуатации объектов электроэнергетики обязан предоставить данное согласование или в случае наличия угрозы наступления в результате окончательного вывода указанных объектов из эксплуатации [последствий](#), предусмотренных правилами вывода в ремонт и из эксплуатации объектов электроэнергетики, потребовать от собственников объектов электроэнергетики приостановить такой вывод.

Решение о согласовании вывода из эксплуатации объектов электроэнергетики или о направлении собственнику требования о приостановлении такого вывода принимается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, на основании заключения системного оператора о возможности вывода из эксплуатации объекта электроэнергетики, которое выдается системным оператором в соответствии с [правилами](#) вывода в ремонт и из эксплуатации объектов электроэнергетики.

О принятом решении федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, обязан уведомить исполнительный орган субъекта Российской Федерации и орган местного самоуправления поселения, муниципального округа или городского округа, на территории которых осуществляется теплоснабжение с использованием объекта, функционирующего в

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
(в ред. Федеральных законов от 13.06.2023 N 240-ФЗ, от 08.08.2024 N 232-ФЗ)

Решение о согласовании вывода из эксплуатации объекта электроэнергетики или о направлении собственнику требования о приостановлении такого вывода принимается в отношении каждой линии электропередачи и (или) оборудования и устройства каждого объекта по производству электрической энергии (мощности) или объекта электросетевого хозяйства отдельно, при этом приостановление вывода из эксплуатации одного объекта в связи с необходимостью продолжения эксплуатации другого объекта не допускается, за исключением случаев, установленных Правительством Российской Федерации.

Срок, на который приостанавливается вывод из эксплуатации объекта электроэнергетики, определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В случае, если федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, определен перечень мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объекта электроэнергетики, указанный срок определяется с учетом сроков реализации мероприятий, необходимых для устранения оснований предъявления федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, требования о приостановлении вывода объекта электроэнергетики из эксплуатации, в том числе мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объекта электросетевого хозяйства и (или) объекта по производству электрической энергии (мощности) (далее также - мероприятия по обеспечению вывода из эксплуатации).

В случаях и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации в правилах вывода в ремонт и из эксплуатации объектов электроэнергетики, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, обязан продлить срок, на который приостанавливается вывод из эксплуатации объекта электроэнергетики.

Действие решений о согласовании вывода из эксплуатации объекта электроэнергетики или направлении собственнику требования о приостановлении такого вывода, принятых федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, и действие заключений системного оператора о возможности или невозможности вывода из эксплуатации объекта электроэнергетики прекращаются в случаях, установленных Правительством Российской Федерации в [правилах](#) вывода в ремонт и из эксплуатации объектов электроэнергетики.
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 11.06.2022 N 174-ФЗ)

4. Мероприятия по обеспечению вывода из эксплуатации определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, в случаях и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации, с учетом стоимости реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации, оценки экономических последствий продолжения эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности) для потребителей на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) исходя из минимизации

совокупных расходов покупателей электрической энергии и иных установленных Правительством Российской Федерации требований.

Основаниями для определения мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации являются:

предложения собственника объекта по производству электрической энергии (мощности) о перечне мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации, разработанные и согласованные в [порядке](#), установленном Правительством Российской Федерации, с системным оператором, а также с собственниками или иными законными владельцами объектов электросетевого хозяйства, на которых планируется проведение мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации;

заключение совета рынка об оценке экономических последствий для потребителей на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации и продолжения эксплуатации объекта электроэнергетики, в отношении которого собственником подано заявление о его выводе из эксплуатации;

результаты отбора на конкурентной основе мощности, необходимой для обеспечения вывода объекта электроэнергетики из эксплуатации;

иные документы и (или) информация.

Отбор на конкурентной основе мощности, необходимой для обеспечения вывода из эксплуатации объекта электроэнергетики, проводится системным оператором в порядке и в сроки, которые установлены [правилами](#) оптового рынка, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, на условиях, определенных федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, с учетом предложений о перечне мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации исходя из минимизации совокупных расходов покупателей электрической энергии и иных установленных Правительством Российской Федерации требований.

5. Собственник объекта по производству электрической энергии (мощности), в отношении которого предъявлено требование о приостановлении вывода из эксплуатации и определены мероприятия по обеспечению вывода из эксплуатации, обязан обеспечить реализацию мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации в сроки, установленные федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление согласования вывода из эксплуатации объектов электроэнергетики, посредством заключения с сетевой организацией договора о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации и исполнения обязательств по данному договору.

Договор о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации, заключаемый собственником объекта по производству электрической энергии (мощности) с сетевой организацией, является публичным.

По договору о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности) сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации, необходимых для осуществления этого вывода в части проектирования, строительства, реконструкции, модернизации и (или) технического перевооружения объектов электросетевого

хозяйства, мероприятий по разработке и согласованию с системным оператором технических условий вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности), обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, модернизацию и (или) техническое перевооружение, а также по урегулированию в случае необходимости отношений с третьими лицами.

Состав выдаваемых сетевой организацией технических условий вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности) определяется с учетом перечня мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации, которые необходимо реализовать для обеспечения вывода из эксплуатации такого объекта и которые указаны федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление согласования вывода из эксплуатации объектов электроэнергетики, в требовании о приостановлении вывода из эксплуатации объекта электроэнергетики.

Предельный срок реализации сетевой организацией мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации не должен превышать установленный федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, срок, на который приостановлен вывод из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности).

Плата за реализацию сетевой организацией мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации по договору о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации определяется в порядке, установленном [статьей 23.2](#) настоящего Федерального закона, и взимается однократно.

Правила заключения и исполнения договоров о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации, в том числе существенные условия таких договоров, состав технических условий вывода из эксплуатации объектов по производству электрической энергии (мощности) и порядок их согласования с системным оператором, ответственность сетевой организации за несоблюдение сроков реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации, а также ответственность собственников объектов по производству электрической энергии (мощности) за несоблюдение сроков оплаты услуг сетевой организации, порядок и сроки представления федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, информации об исполнении сторонами договора своих обязательств по нему определяются [правилами](#) вывода в ремонт и из эксплуатации объектов электроэнергетики, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

В случае, если вывод из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности) осуществляется в целях его замещения другим объектом по производству электрической энергии (мощности), строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение которого выполняются тем же собственником, договор о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации не заключается при одновременном выполнении следующих условий:

техническими условиями технологического присоединения к электрическим сетям вновь сооружаемого объекта по производству электрической энергии (мощности), согласованными в установленном порядке с системным оператором, предусмотрены мероприятия по обеспечению вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности), взамен которого планируется ввести в эксплуатацию вновь сооружаемый объект по производству

электрической энергии (мощности);

условия и сроки реализации мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям вновь сооружаемого объекта по производству электрической энергии (мощности), предусмотренные договором об осуществлении технологического присоединения, заключенным собственником планируемого к выводу из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности) и сетевой организацией, определены с учетом условий и сроков вывода из эксплуатации такого объекта, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, в соответствии с [пунктом 4](#) настоящей статьи.

В случае, предусмотренном [абзацем восьмым](#) настоящего пункта, реализация мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации осуществляется в рамках выполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В случае, если мероприятия по обеспечению вывода из эксплуатации федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, определены по результатам отбора на конкурентной основе мощности, проведенного в соответствии с [пунктом 4](#) настоящей статьи, предельный срок выполнения победителем такого отбора мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации не должен превышать установленный федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, срок, на который приостановлен вывод из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности).

6. Оплата мощности, производимой и поставляемой на оптовый рынок с использованием объекта по производству электрической энергии (мощности), в отношении которого федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, предъявлено требование о приостановлении его вывода из эксплуатации, осуществляется по регулируемым ценам (тарифам), устанавливаемым Правительством Российской Федерации в виде [порядка](#) их определения. Особенности порядка и сроков оплаты мощности, производимой таким объектом, а также порядок применения соответствующих регулируемых цен (тарифов) определяется Правительством Российской Федерации.

При определении указанных в настоящем пункте регулируемых цен (тарифов) размер расходов на продолжение эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности), учтенных федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, при принятии решений в соответствии с [пунктами 3 и 4](#) настоящей статьи, не должен превышать наименьшую из следующих величин:

стоимость реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации;

затраты, связанные с продолжением функционирования объекта по производству электрической энергии (мощности) без реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации.

[Иные](#) особенности функционирования объектов по производству электрической энергии (мощности), в отношении которых федеральным органом исполнительной власти,

уполномоченным на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, предъявлено требование о приостановлении вывода их из эксплуатации, определяются Правительством Российской Федерации.

Собственнику или иному законному владельцу объекта по производству электрической энергии (мощности) с даты вывода такого объекта из эксплуатации, согласованной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, запрещается заниматься деятельностью по поставке мощности, производимой с использованием такого объекта, на оптовом рынке.

7. В случае, если собственником объекта по производству электрической энергии (мощности) планируется вывод такого объекта из эксплуатации, собственник такого объекта обязан осуществить одновременно согласование вывода из эксплуатации как генерирующего оборудования такого объекта, так и объектов электросетевого хозяйства, входящих в его состав. Системный оператор и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, при согласовании возможности вывода объекта по производству электрической энергии (мощности) из эксплуатации оценивают возможность вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, а также возможность вывода из эксплуатации или необходимость продолжения эксплуатации объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, входящих в состав объекта по производству электрической энергии (мощности).

8. Ответственность за нарушение установленного настоящей статьей порядка временного вывода в ремонт объектов электроэнергетики, окончательного вывода из эксплуатации объектов электроэнергетики устанавливается [законодательством](#) Российской Федерации.

Ответственность собственника объекта по производству электрической энергии (мощности) в части выполнения своих обязательств по реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации, а также ответственность победителя отбора на конкурентной основе мощности, необходимой для обеспечения вывода из эксплуатации объекта электроэнергетики, устанавливается правилами оптового рынка, в том числе в виде применения понижающих коэффициентов к регулируемым ценам (тарифам) на электрическую энергию (мощность), производимую и поставляемую с использованием указанных в настоящем абзаце объектов электроэнергетики.

9. Положения настоящей статьи распространяются на атомные электростанции с учетом особенностей их функционирования, установленных [законодательством](#) Российской Федерации об использовании атомной энергии.

Статья 45. Правовое регулирование теплоснабжения в Российской Федерации

Отношения, связанные с теплоснабжением потребителей, регулируются федеральными [законами](#) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации с учетом установленных настоящим Федеральным законом особенностей оперативно-диспетчерского управления работой теплоэлектростанций в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, особенностей участия субъектов оптового рынка, осуществляющих производство электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки, в оптовом рынке, а также устанавливаемых Правительством Российской Федерации особенностей государственного регулирования цен (тарифов) на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую в режиме

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Статья 46. Утратила силу. - Федеральный закон от 11.06.2022 N 174-ФЗ.

Статья 46.1. Обеспечение надежного функционирования тепловых электростанций

(введена Федеральным законом от 26.07.2010 N 189-ФЗ)

1. Собственники или иные законные владельцы тепловых электростанций обязаны обеспечивать наличие запасов топлива, в том числе в отопительный сезон, в соответствии с [нормативами](#) запасов топлива на тепловых электростанциях, утвержденными Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти, с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом для тепловых электростанций, использующих в качестве основного топлива нефтяной (попутный) газ.

На тепловых электростанциях, использующих в качестве основного топлива нефтяной (попутный) газ, запасы топлива создаются в случае электроснабжения и (или) теплоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Собственники или иные законные владельцы тепловых электростанций, использующих в качестве основного топлива нефтяной (попутный) газ и осуществляющих электроснабжение и (или) теплоснабжение объектов жилищно-коммунального хозяйства, вправе создавать и использовать запасы иных видов топлива с учетом проектной документации на строительство, реконструкцию тепловой электростанции.

В случае невозможности использования в соответствии с проектной документацией на строительство, реконструкцию тепловой электростанции иного вида топлива, собственники или иные законные владельцы тепловых электростанций, использующих в качестве основного топлива нефтяной (попутный) газ, обязаны обеспечить наличие иного источника электроснабжения и (или) теплоснабжения в объеме, необходимом для потребления объектами жилищно-коммунального хозяйства.

2. Нарушение нормативов запасов топлива, порядка создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон, влечет за собой ответственность в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации.

Статья 46.2. Обеспечение готовности к работе в сфере электроэнергетики

(введена Федеральным законом от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

1. Субъекты электроэнергетики, соответствующие установленным Правительством Российской Федерации критериям, обязаны обеспечивать готовность к работе в сфере электроэнергетики, в том числе в отопительный сезон, путем достижения значений показателей риска нарушения их работы в сфере электроэнергетики, определенных Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. Оценка достижения указанных показателей осуществляется в соответствии со [статьей 28.3](#) настоящего Федерального закона.

2. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, федеральный орган

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, **осуществляет** оценку готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон.

Оценка готовности к работе в отопительный сезон осуществляется на основании результатов мониторинга риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики, проводимого в соответствии со **статьей 28.3** настоящего Федерального закона, и подтверждается **паспортом** готовности к работе в отопительный сезон.

Порядок проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, в том числе критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, в отношении которых необходимо проводить такую оценку, и порядок принятия решения о выдаче паспорта готовности к работе в отопительный сезон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 46.3. Особенности правового регулирования отношений в сфере электроэнергетики

(в ред. Федерального **закона** от 27.10.2025 N 391-ФЗ)

(введена Федеральным **законом** от 01.05.2022 N 127-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.

Положения п. 1 - 3 ст. 46.3 **применяются** к правоотношениям, возникшим из договоров, заключенных до 01.05.2022. Акты Правительства РФ, устанавливающие особенности правового регулирования отношений, **обязательны** для исполнения сторонами договора со дня их вступления в силу.

1. В период до 31 декабря 2022 года включительно Правительство Российской Федерации вправе устанавливать особенности начисления, уплаты и списания неустоек (штрафов, пеней) и применения иных мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств на оптовом и розничных рынках, особенности организации и проведения отбора мощности на конкурсной основе и иных конкурентных процедур, по результатам которых заключаются договоры купли-продажи, договоры поставки мощности, а также особенности исполнения указанных договоров, в том числе предусматривающие изменение дат начала и (или) окончания поставки мощности, в период, определенный Правительством Российской Федерации.

2. В случае установления Правительством Российской Федерации особенностей начисления, уплаты и списания неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии сетевой организации, по оплате электрической энергии гарантирующему поставщику или производителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке вместо ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, применяемой в соответствии с **пунктом 2 статьи 26** и **пунктом 2 статьи 37** настоящего Федерального закона, начиная с 28 февраля 2022 года применяется величина, определенная в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3. Правительство Российской Федерации вправе принимать **решения**, предусматривающие неприменение в 2022 и 2023 годах положений **пункта 3.1 статьи 23** настоящего Федерального закона о непревышении объема финансовых потребностей, необходимых для реализации отдельных мероприятий инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, над объемом

таких потребностей, определенным в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

КонсультантПлюс: примечание.

П. 4 ст. 46.3 распространяется на правоотношения, возникшие до 01.03.2026, но не ранее даты введения спецрежима (ФЗ от 27.10.2025 N 391-ФЗ).

4. Правительство Российской Федерации в случае введения специальных режимов вправе определить перечень субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), в отношении которых Правительством Российской Федерации устанавливаются особенности применения положений законодательства Российской Федерации об электроэнергетике и период их применения, а именно: особенности ценообразования в сфере электроэнергетики, особенности исполнения требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок и обеспечению качества электрической энергии, особенности функционирования оптового и розничных рынков, особенности начисления, уплаты и списания неустоек (штрафов, пеней) и применения иных мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств на оптовом и розничных рынках, особенности организации и проведения отбора мощности на конкурсной основе и иных конкурентных процедур, по результатам которых заключаются договоры купли-продажи, договоры поставки электрической энергии и (или) мощности, особенности исполнения указанных договоров, в том числе предусматривающие изменение дат начала и (или) окончания поставки электрической энергии и (или) мощности, особенности оказания услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к электрическим сетям, особенности заключения и исполнения необходимых для этого договоров, особенности технологического функционирования электроэнергетических систем и (или) входящих в их состав объектов электроэнергетики, особенности согласования, утверждения и реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, особенности раскрытия (предоставления) информации в сфере электроэнергетики, особенности осуществления государственного контроля (надзора) и выдачи (получения) разрешений в сфере электроэнергетики, оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон и проведения мониторинга риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики, расследования причин аварий и инцидентов в электроэнергетике, особенности оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, особенности введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, особенности вывода в ремонт и из эксплуатации объектов электроэнергетики.

(п. 4 введен Федеральным [законом](#) от 27.10.2025 N 391-ФЗ)

Статья 46.4. Функционирование системообразующей территориальной сетевой организации

(введена Федеральным [законом](#) от 13.07.2024 N 185-ФЗ)

1. Системообразующая территориальная сетевая организация на территории субъекта Российской Федерации (за исключением территорий, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными

электроэнергетическими системами, а также за исключением территорий технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, границы которых не совпадают с границами субъекта Российской Федерации, в пределах которого такие системы находятся) [определяется](#) решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и обеспечивает:

эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, которые не имеют собственника, собственник которых неизвестен или от права собственности на которые собственник отказался, а также ликвидацию на основании решений штаба по обеспечению безопасности электроснабжения последствий аварийных ситуаций на указанных объектах электросетевого хозяйства;

эксплуатацию, капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объектов электросетевого хозяйства, права владения и пользования которыми перешли к системообразующей территориальной сетевой организации в соответствии с условиями договора, заключенного на основании [пункта 2](#) настоящей статьи;

ликвидацию на основании решений штаба по обеспечению безопасности электроснабжения последствий аварийных ситуаций на объектах электросетевого хозяйства, которые расположены на территории субъекта Российской Федерации и принадлежат территориальным сетевым организациям.

В целях выполнения функций системообразующей территориальной сетевой организации владельцы объектов электросетевого хозяйства обязаны обеспечивать доступ системообразующей территориальной сетевой организации к объектам электросетевого хозяйства, в том числе в соответствии с условиями договора, заключенного на основании [пункта 2](#) настоящей статьи.

Решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы в соответствии с настоящим Федеральным законом с учетом особенностей, установленных [Законом](#) Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-I "О статусе столицы Российской Федерации", определяются две системообразующие территориальные сетевые организации, каждая из которых осуществляет функции, предусмотренные настоящей статьей, в границах зоны деятельности, установленной для соответствующей системообразующей территориальной сетевой организации решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы.

КонсультантПлюс: примечание.

Собственник объектов электросетевого хозяйства, принадлежавших территориальной сетевой организации, после 01.01.2023 прекратившей передачу энергии, вправе заключить договор, указанный в п. 2 ст. 46.4 (ФЗ от 13.07.2024 N 185-ФЗ).

2. В целях выполнения функций системообразующей территориальной сетевой организации заключается договор о порядке ликвидации на основании решений штаба по обеспечению безопасности электроснабжения последствий аварийных ситуаций на объектах электросетевого хозяйства, а также об использовании объектов электросетевого хозяйства в случае несоответствия владельца объектов электросетевого хозяйства [критериям](#) отнесения к территориальным сетевым организациям, установленным Правительством Российской Федерации, или его отказа от осуществления деятельности в качестве территориальной сетевой

организации для оказания услуг по передаче электрической энергии либо технологического присоединения энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики (далее в настоящей статье - договор о порядке использования объектов электросетевого хозяйства).

Заключение договора о порядке использования объектов электросетевого хозяйства между системообразующей территориальной сетевой организацией и территориальной сетевой организацией, а также собственником принадлежащих территориальной сетевой организации объектов электросетевого хозяйства (если у территориальной сетевой организации отсутствуют права на передачу прав владения и пользования объектами электросетевого хозяйства) является обязательным, за исключением [случаев](#), определенных Правительством Российской Федерации.

В случае, если договор о порядке использования объектов электросетевого хозяйства до истечения [сроков](#), установленных Правительством Российской Федерации, не был составлен в письменной форме в виде одного документа, подписанного сторонами договора, разногласия, возникшие до заключения договора о порядке использования объектов электросетевого хозяйства, подлежат урегулированию или передаче на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном [статьей 445](#) Гражданского кодекса Российской Федерации. До заключения договора о порядке использования объектов электросетевого хозяйства на условиях, согласованных сторонами или указанных в решении суда, отношения сторон регулируются соглашением между системообразующей территориальной сетевой организацией, указанными в [абзаце втором](#) настоящего пункта лицами, а также штабом по обеспечению безопасности электроснабжения, условия которого определены в [типовой форме](#), утвержденной Правительством Российской Федерации. Указанное соглашение считается заключенным по истечении [срока](#), установленного Правительством Российской Федерации для заключения договора о порядке использования объектов электросетевого хозяйства.

Договор о порядке использования объектов электросетевого хозяйства (соглашение, указанное в [абзаце третьем](#) настоящего пункта) не подлежит государственной регистрации.

Предусмотренные [абзацами первым и вторым](#) настоящего пункта положения не применяются в случаях, определенных Правительством Российской Федерации (при условии, если объекты электросетевого хозяйства потребителя электрической энергии необходимы преимущественно для обеспечения его энергоснабжения, либо оборот объектов электросетевого хозяйства ограничен, либо объекты электросетевого хозяйства изъяты из оборота).

Договор о порядке использования объектов электросетевого хозяйства заключается с соблюдением следующих требований:

права владения и пользования объектами электросетевого хозяйства передаются системообразующей территориальной сетевой организации с начала очередного периода регулирования цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии, если в текущем периоде регулирования цен (тарифов) установлено, что владеющая на праве собственности или ином законном основании данными объектами территориальная сетевая организация в очередном периоде регулирования цен (тарифов) не будет соответствовать установленным Правительством Российской Федерации [критериям](#) отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям либо не планирует осуществлять деятельность в качестве территориальной сетевой организации и права на объекты электросетевого хозяйства не были переданы иной территориальной сетевой организации, которая соответствует установленным Правительством Российской Федерации критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям в указанном

периоде и осуществляет деятельность на территории субъекта Российской Федерации;

собственник или иной законный владелец объектов электросетевого хозяйства обеспечивает перед переходом прав на объекты электросетевого хозяйства предварительное предоставление системообразующей территориальной сетевой организации необходимых для надлежащей подготовки к данному переходу документов и (или) информации, требования к составу и (или) содержанию которых определяются Правительством Российской Федерации, а также допуск к объектам электросетевого хозяйства;

срок, на который передаются права на объекты электросетевого хозяйства, не может превышать срок, в течение которого системообразующая территориальная сетевая организация осуществляет свои функции, в соответствии с [порядком](#) определения системообразующей территориальной сетевой организации, установленным Правительством Российской Федерации;

системообразующая территориальная сетевая организация после передачи ей прав владения и пользования объектами электросетевого хозяйства обеспечивает в соответствии с обязательными требованиями эксплуатацию, капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объектов электросетевого хозяйства, осуществляет приобретение электрической энергии в целях компенсации фактических потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства, а также осуществляет в установленном порядке технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики;

системообразующая территориальная сетевая организация до передачи прав владения и пользования объектами электросетевого хозяйства, которые используются территориальной сетевой организацией для оказания услуг по передаче электрической энергии, обеспечивает выполнение работ по ликвидации на основании решений штаба по обеспечению безопасности электроснабжения последствий аварийных ситуаций на объектах электросетевого хозяйства (при этом собственник или иной владелец объектов электросетевого хозяйства обязан обеспечить надлежащий доступ к объектам электросетевого хозяйства и возместить понесенные системообразующей сетевой организацией расходы).

3. Договор о порядке использования объектов электросетевого хозяйства является возмездным. Цена, определяемая договором о порядке использования объектов электросетевого хозяйства, составляет сумму, обеспечивающую возмещение:

собственнику или иному законному владельцу следующих затрат:

на уплату налога на имущество в отношении переданных в пользование объектов электросетевого хозяйства;

на исполнение обязательств по уплате земельного налога на земельные участки, используемые для размещения и эксплуатации переданных во владение и в пользование объектов электросетевого хозяйства;

на внесение арендной платы или платы за сервитут при использовании земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, если соответствующие права не были оформлены системообразующей территориальной сетевой организацией самостоятельно;

системообразующей территориальной сетевой организации затрат на обеспечение выполнения работ по ликвидации на основании решения штаба по обеспечению безопасности электроснабжения последствий аварийных ситуаций на объектах электросетевого хозяйства.

Включение иных затрат в состав цены договора о порядке использования объектов электросетевого хозяйства не допускается.

4. Системообразующая территориальная сетевая организация имеет преимущественное право выкупа объектов электросетевого хозяйства, в отношении которых с системообразующей территориальной сетевой организацией заключен договор о порядке использования объектов электросетевого хозяйства, или объектов электросетевого хозяйства, с использованием которых оказываются или оказывались после 1 января 2023 года территориальной сетевой организацией услуги по передаче электрической энергии. Реализация указанного права осуществляется в порядке, предусмотренном [абзацем седьмым пункта 3 статьи 8](#) настоящего Федерального закона, в течение двух месяцев с даты получения системообразующей территориальной сетевой организацией соответствующего предложения.

5. Решения о ликвидации последствий аварийных ситуаций системообразующей территориальной сетевой организацией на объектах электросетевого хозяйства, которые используются территориальными сетевыми организациями для оказания услуг по передаче электрической энергии, принимаются штабом по обеспечению безопасности электроснабжения в [порядке](#), установленном Правительством Российской Федерации.

6. В субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве положения настоящего Федерального закона о системообразующих территориальных сетевых организациях применяются с учетом особенностей, предусмотренных [Законом](#) Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-I "О статусе столицы Российской Федерации".

При установлении Правительством Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом [критериев](#) отнесения территориальных сетевых организаций к системообразующим территориальным сетевым организациям и [порядка](#) определения системообразующих территориальных сетевых организаций, а также при принятии иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с системообразующими территориальными сетевыми организациями, учитываются особенности регулирования соответствующих отношений на территории субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы, предусмотренные [абзацем первым](#) настоящего пункта.

7. В целях обеспечения надежного функционирования объектов электросетевого хозяйства, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, объекты электросетевого хозяйства передаются в безвозмездное владение и пользование системообразующим территориальным сетевым организациям или территориальным сетевым организациям в случаях, [порядке](#) и на условиях, которые определяются Правительством Российской Федерации. В случае, если в отношении указанных в настоящем пункте объектов электросетевого хозяйства заключены договоры концессии, или соглашения о государственно-частном партнерстве, или соглашения о муниципально-частном партнерстве, передача в безвозмездное владение и пользование системообразующим территориальным сетевым организациям или территориальным сетевым организациям осуществляется по истечении срока действия соответствующего договора (соглашения).

Статья 47. Вступление в силу настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением [пункта 2 статьи 7](#), [пунктов 1 - 3 статьи 8](#), [пункта 3 статьи 12](#), [статей 34 и 44](#) настоящего Федерального закона, а также ограничений, налагаемых на группы лиц, аффилированных лиц организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и системного оператора [пунктом 4 статьи 8](#) и [пунктом 4 статьи 12](#) настоящего Федерального закона.

[Пункт 2 статьи 7](#), [пункты 1 - 3 статьи 8](#), [пункт 3 статьи 12](#), [статьи 34 и 44](#) настоящего Федерального закона, а также ограничения, налагаемые на группы лиц, аффилированных лиц организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и системного оператора [пунктом 4 статьи 8](#) и [пунктом 4 статьи 12](#) настоящего Федерального закона, вступают в силу с 1 июля 2008 года.

Положения [статьи 32](#) настоящего Федерального закона применяются с учетом особенностей, установленных [правилами](#) оптового рынка для купли-продажи электрической энергии и мощности, реализация которых осуществляется по регулируемым ценам (тарифам).
(п. 1 в ред. Федерального [закона](#) от 04.11.2007 N 250-ФЗ)

2. Утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 28.12.2010 N 401-ФЗ.

Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль

26 марта 2003 года

N 35-ФЗ
